독산 1 동 주민센터 민원창구

# 주민등록표 등·초본 발급 업무 지침서

누가 무엇을 가져오면 떼 줄 수 있는지, 한 권으로

| 1 부 | 2 부 | 3 부 |
|---|---|---|
| **가족·대리인·기관** | **소송·비송·경매** | **금융회사** |
| 이해관계인 · 상속인 포함 | 법원 서류를 가져왔을 때 | 은행·카드사·추심회사 등 |

| | |
|---|---|
| **작성자** | 독산 1 동 주민센터 행정 8 급 이재운 |
| **작성일** | 2026. 10. 10. |
| **근거 자료** | ① 주민등록법·시행령·시행규칙과 서식, 민사집행법 등 관계 법령 (2026. 10. 현행)<br>② 2024 주민등록 사무편람 (행정안전부)<br>③ 2025 주민등록 질의·회신 사례집 (행정안전부)<br>(참고) 2026 주민등록업무 실무 교재 (천안시) |

**⚠ 꼭 읽어 주세요**

- 이 지침서는 **AI 를 활용하여 만든 자료**예요. 창구에서 빠르게 찾아보는 **참고 자료로만** 활용하세요.
- **실제 업무를 처리할 때는 주민등록 사무편람과 행정안전부 등 상위기관의 지침을 따르세요.** 이 지침서와 편람·지침이 다르면 편람·지침이 우선이에요.
- 법령·편람·사례집이 바뀌면 내용이 달라질 수 있어요. 판단이 애매하면 행정안전부 콜센터에 질의하세요.

# 이 지침서 쓰는 법

| 순서 | 이럴 때 보세요 |
|---|---|
| 족보 | **서류 조합표 모음(4~?쪽).** 민원인이 가져온 서류를 표에서 찾아 그 줄의 결과대로 처리해요. 창구 옆에 두고 가장 많이 보는 부분이에요. |
| 1 부 | 가족, 위임받은 대리인, 국가·공공기관, 개인·일반 회사 채권자, 부동산 관계자, 상속인 등이 남의 등·초본을 원할 때 |
| 2 부 | 법원 서류(주소보정명령서, 판결문 + 강제집행 신청서, 경매·가압류 신청서, 공탁신청서 등)를 가져왔을 때 |
| 3 부 | 은행·카드사·저축은행·보험사·채권추심회사 등 금융회사 직원이 채무자 초본을 원할 때 |

### 근거 표시 읽는 법

**[ ] 안 파란 글씨는 근거가 적힌 곳이에요. 애매하면 해당 쪽을 직접 펴서 확인하세요.**

- [법 제 29 조② 5 호] 주민등록법 [영 제 47 조] 주민등록법 시행령 [규칙 별표 1] 주민등록법 시행규칙
- [편람 180 쪽] 2024 주민등록 사무편람 180 쪽 (책에 인쇄된 쪽 번호)
- [사례집 272 쪽, 질의 210] 2025 주민등록 질의·회신 사례집 272 쪽의 210 번 질의
- [규칙 별지 제 10 호서식] 시행규칙 서식 자체의 유의사항·작성방법 [민사집행법 제 28 조] 집행문 등 관련 법 조문
- [실무 기준] 법령·편람·사례집에 직접 나오지는 않지만 실무에서 일반적으로 처리하는 기준
- 독산 1 동 실무 = 우리 동에서 실제로 처리해 온 방법 (편람과 다른 부분이 있어서 따로 표시)
- [추론] 자료에 직접 나오지는 않고 작성자가 자료를 보고 판단한 것. 애매하면 행정안전부 콜센터에 질의하세요.

### 번호 읽는 법

- **"1-3", "2-5"** 같은 번호는 "1 부 3 장", "2 부 5 장"이라는 뜻이에요.
- 족보의 **"표 D 6 번"**은 족보 표 D 의 6 번 줄을 말해요.

# 차 례


| 구분 | 내용 | 쪽 |
|---|---|---|
| **족보** | **서류 조합표 모음 (족보)** | 4 |
| | · 표 A 본인·가족·대리인이 왔어요 | 5 |
| | · 표 B 기관·이해관계인이 왔어요 | 6 |
| | · 표 C 법원 서류를 들고 왔어요 | 7 |
| | · 표 D 금융회사 직원이 왔어요 | 8 |
| **1 부** | **가족·대리인·기관·이해관계인** | 9 |
| 1-1 | 먼저 알아둘 것 | 10 |
| 1-2 | 한눈에 보기 : 누가 남의 등·초본을 뗄 수 있나요? | 12 |
| 1-3 | 창구 처리 순서 | 15 |
| 1-4 | 신청인별 설명 (① 본인·세대원 ~ ⑩ 공익 목적) | 16 |
| 1-5 | 안 되는 사람과 예외 | 24 |
| 1-6 | 특별한 대상 | 27 |
| 1-7 | 사례별 정리 | 29 |
| 1-8 | 창구용 체크리스트 | 35 |
| **2 부** | **소송·비송사건·경매 목적** | 36 |
| 2-1 | 먼저 알아둘 것 | 37 |
| 2-2 | 근거 법령 한눈에 보기 | 39 |
| 2-3 | 서류 3 묶음과 창구 처리 순서 | 40 |
| 2-4 | 서류별 설명 (서류 ①~⑤) | 42 |
| 2-5 | 사례별 정리 | 52 |
| 2-6 | 이럴 땐 발급하면 안 돼요 | 62 |
| 2-7 | 창구용 체크리스트 | 64 |
| **3 부** | **금융회사 등 이해관계인** | 65 |
| 3-1 | 먼저 알아둘 것 | 66 |
| 3-2 | 금융회사가 왔을 때와 개인이 왔을 때, 무엇이 다른가요? | 69 |
| 3-3 | 근거 법령 한눈에 보기 | 71 |
| 3-4 | 서류 3 묶음과 창구 처리 순서 | 72 |
| 3-5 | 서류별 설명 (서류 ①~⑩) | 74 |
| 3-6 | 사례별 정리 | 89 |
| 3-7 | 이럴 땐 발급하면 안 돼요 | 102 |
| 3-8 | 창구용 체크리스트 | 103 |

# 서류 조합표 모음 (족보)

**족보는 4~8 쪽**이에요. **누가 왔는지**로 볼 표를 고르고, 표에서 그 사람의 줄을 찾으세요. 줄마다 **가져올 서류 → 누구의 것을 → 등본까지인지 초본만인지**가 나와요. 공부하고 싶으면 오른쪽 **"더 자세히"** 칸의 쪽을 펴 보세요.

| 누가 왔나요? | 볼 표 | 뗄 수 있는 범위 (요약) | 더 자세히 (공부용) |
|---|---|---|---|
| 본인·세대원 / 본인·세대원이 위임한 대리인 / 가족(배우자·부모·자녀·사위며느리 등) / 사망자의 가족 / 후견인 / 외국인 배우자 | **표 A**<br>**5 쪽** | 대부분 **등본·초본**.<br>세대원과만 가족이거나 이혼한 부모를 따로 사는 자녀가 신청하면 **초본만** | 1 부 9~35 쪽<br>· 가족 판단·예시 22 가지 12 쪽<br>· 신청인별 설명 16 쪽<br>· 형제자매 24 쪽<br>· 사망자·외국인 등 27 쪽 |
| 국가·지자체·공공기관 / 개인·일반 회사 채권자(대부업체 포함) / 임대인·임차인·공유자 등 부동산 관계자 / 상속인 | **표 B**<br>**6 쪽** | 기관은 **등본·초본**, 채권자·부동산 관계자·상속인(6 호)은 **초본만** | 1 부<br>· 국가·지자체 18 쪽<br>· 부동산 관계자 20 쪽<br>· 개인·법인 채권자 21 쪽<br>· 상속 22 쪽<br>· 사례 29 쪽 |
| **법원 서류**(주소보정명령서, 판결문 + 강제집행 신청서, 경매·가압류 신청서, 공탁신청서 등)를 가져온 사람 (금융회사 직원 포함) | **표 C**<br>**7 쪽** | 원칙은 상대방 **초본**. 정해진 3 가지 경우만 **등본** | 2 부 36~64 쪽<br>· 서류별 설명 42 쪽<br>· 집행문 보는 법 45 쪽<br>· 사례 52 쪽 |
| 은행·카드사·저축은행·보험사·채권추심회사 등 **금융회사 직원** (영 별표 2 제 3 호) | **표 D**<br>**8 쪽** | 채무자 **초본만** | 3 부 65~103 쪽<br>· 서류별 설명 74 쪽<br>· 송달불능확인서 80 쪽<br>· 사례 89 쪽 |

※ 표마다 아래쪽 **회색 상자(헷갈리는 것)**와 **빨간 상자(안 되는 것)**를 꼭 보세요.

## 어느 표든 항상 같이 확인할 것

| 구분 | 확인할 것 |
|---|---|
| **모든 표** | 온 사람 **신분증**(유효한 국가신분증·학생증) / 대상자를 **이름 + 주소** 또는 **이름 + 주민번호**로 특정 / **가정폭력 교부 제한** 대상인지 시스템 확인 / 증명자료는 **원본** 또는 인정되는 원본대조필 사본 / 정부 24·무인발급기는 본인·세대원 것만 [편람 172·173·190 쪽, 영 제 47 조②] |
| **신청서** | 기본은 **7 호서식** / 본인·세대원의 위임 : **9 호서식** / 금융회사 : **10 호서식**(또는 7 호) / 변호사 등 확인서 : **11 호서식** / 소송 목적 위임 : 7 호서식 + 민원처리법 시행규칙 별지 제 3 호 위임장 [규칙 별표 1, 편람 172·176 쪽] |
| **대신 오기** | 본인·세대원 것은 **위임장으로 가능** / 소송·경매(표 C)는 **서면위임장으로 가능** / 가족(5 호)·이해관계인(6 호)·금융회사는 **안 됨**(직접 와야 함) [편람 176·180·181 쪽] |
| **초본 생략** | 이해관계인(표 B 6 호)·금융회사(표 D)에게 주는 초본은 **주민번호 뒷자리, 세대주 성명·관계, 과거 주소, 병역사항을 빼고** 줘요 [규칙 제 13 조⑪, 편람 192 쪽] |
| **수수료** | 1 통 본인 400 원, 이해관계자 500 원, 공무상(1 호) 면제 [편람 189 쪽] |

## 표 A 본인·가족·대리인이 왔어요 자세히 → 1부 12·16쪽

**✔ 항상 가져올 것**
- **7호서식** (본인·세대원은 전자서명기 서명도 됨)
- **신분증**
- 가족이면 + **가족관계증명서**(제적등본)
  독산1동 실무 : 가족관계망 확인되면 생략(동의)

**✔ 남이 대신 왔다면**
- **본인·세대원이 맡긴 경우만** 돼요
  **9호서식**(위임장) + 맡긴 사람 **신분증 사본**
- **가족(4~6번)은 남에게 맡길 수 없어요**
  (입원·외국 체류·수감이 서류로 확인되면 예외)

### 가족은 이 순서로 판단해요 — "세대주"부터 봐요

| | | |
|---|---|---|
| **질문 ①** | 그 집 **세대주**가 신청인의 **배우자·부모·조부모·자녀·손자녀·사위·며느리·시부모·장인장모**인가요? | → 등본·초본 **그 집 누구든** |
| **질문 ②** | 아니면, **초본 주인**(세대원)이 신청인의 **배우자·부모·조부모·자녀·손자녀**인가요? | → 초본만 **그 사람만** |
| **둘 다 아님** | 형제자매 · 삼촌·고모·이모 · 조카 · 사촌 · 이혼한 배우자 등 | → ✕ **원칙 안 됨** |

| | 누가 왔나요? ▸ 더 가져올 것 | 이 사람 것을 떼 줘요 |
|---|---|---|
| **① 본인 · 세대원 · 맡긴 사람** | | |
| 1 | **본인** | 등본·초본 **본인** |
| 2 | **세대원** (같은 세대 사람, 동거인 포함) | 등본·초본 **같은 세대 사람** |
| 3 | 본인·세대원이 맡긴 **대리인** ▸ 9호서식(위임장) + 맡긴 사람 신분증 사본 + 대리인 신분증 | 등본·초본 **맡긴 사람·그 세대** |
| **② 가족** | | |
| 4 | **가족** — 위 질문 ①에 해당 ▸ 가족관계증명서(제적등본) | 등본·초본 **그 집 누구든** |
| 5 | **가족** — 위 질문 ②에 해당 ▸ 가족관계증명서 | 초본만 **그 사람만** |
| 6 | 이혼한 부모와 **따로 사는 자녀** (15세 이상) ▸ 가족관계증명서 | 초본만 **이혼한 아버지·어머니** |
| **③ 돌아가신 분** | | |
| 7 | 사망자의 **배우자·직계혈족·배우자의 직계혈족·직계혈족의 배우자**, 사망 당시 **세대원** ▸ 가족관계증명서(제적등본). 이 사람들이 맡기면 9호서식 + 맡긴 사람 신분증 사본 | 등본·초본 **사망자** |
| 8 | 위 7번 사람이 없을 때 **차순위 상속인**<br>▸ 1명 : 가족관계증명서(제적등본)로 7번 사람이 없는지 + 용도 확인<br>▸ 여러 명 : 제적등본 + 법정상속등기신청서(분할협의서) | 초본 **사망자** |
| 9 | **매장·화장 신고인** (배우자·직계가 없는 사망자의 형제, 사망신고인) ▸ 사망진단서 등 | 초본 **사망자**<br>매장·화장 용도만 |
| **④ 그 밖에** | | |
| 10 | **후견인** ▸ 후견등기사항증명서 | 등본·초본 **피후견인**<br>대리권 범위 안에서 |
| 11 | **외국인 배우자** (결혼이민) ▸ 외국인등록증으로 신분 확인 | 등본·초본 **한국인 배우자의 세대** |

**※ 헷갈리는 것만 콕**
※ **세대주와의 관계**부터 봐요. 예) 엄마가 세대주인 집의 **동생** → 세대주(엄마)가 내 부모 → 질문 ① → 동생 것도 **등본·초본** ○
※ **사위·며느리·시부모·장인장모**는 질문 ①에만 있어요. 질문 ②는 **배우자·직계**만 돼요.

**✖ 이건 안 돼요**
- **형제자매**가 다른 세대이고 위임장도 없음 → 원칙 ✕ (상속 등 예외는 24쪽)
- **삼촌·고모·이모·조카·사촌 / 이혼한 전 배우자 / 재혼한 사망자의 전 배우자** / 따로 사는 자녀가 **재혼한 아버지 집의 계모**

※ 가족 예시 22가지 12쪽 · 신청인별 설명 16쪽 · 사망자·외국인·미성년자 27쪽

## 표 B 기관·이해관계인이 왔어요 자세히 → 1 부 18·20·21·22 쪽 · 사례 29 쪽

**✔ 항상 가져올 것**
- **7 호서식** + **신분증**
- 회사·기관 **직원**이면 + **사원증**(재직증명서)
  직원은 대신 온 게 아니라서 위임장 ×

**✔ 이해관계인(6~13 번)은 꼭 확인**
- **본인이 직접** 와야 해요 (남에게 맡기기 ×)
- 개인 간 빚은 **50 만원 초과**만 (법인 채무는 제한 없음)
- 초본은 **뒷자리·세대주·과거 주소·병역 빼고** 줘요

| | 누가 왔나요? ▸ 더 가져올 것 | 이 사람 것을 떼 줘요 |
|---|---|---|
| **① 공무원 · 공공기관** | | |
| 1 | **국가·지자체** 공무원 ▸ **기관장 공문**(근거법령·사유) + 공무원증 (공문만 우편·팩스면 신청서 없이) | 등본·초본 **공문의 대상자** 수수료 면제 |
| 2 | 수사 등 **긴급한 공무원** (경찰 등) ▸ **공무원증**(형사수첩 등) 사본 첨부 | 등본·초본 **수사 대상자** 수수료 면제 |
| 3 | **다른 법령에 근거가 있는 기관** (공사·공단·사업시행자 등) ▸ **기관장 공문**(근거법령·사유·대상자 특정) + 사원증 | 등본·초본 **공문의 대상자** |
| 4 | **다른 법령이 제출 의무를 정한 사람** (국가배상 친권자 등) ▸ 그 법령상 권한이 있다는 **증명서** | 등본·초본 **그 법령상 대상자** |
| 5 | **공익 목적** (시장·군수·구청장이 인정) ▸ 시장·군수·구청장이 인정한 **기관장 공문** | 등본·초본 **공문의 대상자** |
| **② 빚 받을 사람 · 부동산 관계자** | | |
| 6 | **개인·일반 회사 채권자** (대부업체 포함) ▸ **계약서 등**(양쪽 서명·날인, **변제기일**) + **반송된 내용증명** ▸ 또는 **11 호서식**(변호사 등 확인서) + 반송된 내용증명 | 초본만 **채무자** |
| 7 | **부동산 권리 관계자** (임대인·임차인·공유자·근저당권자 등) ▸ 계약서·등기부등본 등 **권리 서류** + **반송된 내용증명** | 초본만 **권리관계 상대방** |
| 8 | **소유권이전(말소) 판결**을 받은 사람 ▸ 확정 판결문 + 등기신청서 (내용증명 필요 없음) | 초본만 **판결 상대방** |
| **③ 상속 · 그 밖에** | | |
| 9 | **상속인** — 집·땅 법정상속등기 ▸ 법정상속등기신청서 + 등기부등본 + 제적등본 (가족관계증명서) | 초본만 **연락 안 되는 공동상속인** |
| 10 | **상속인** — 예금 · 임대주택 · 차량 ▸ 예금 : 상속인조회 통보서 + 예금지급의뢰서 / 임대주택 : 분할협의서 + 임대계약서 / 차량 : 이전등록신청서 + 등록원부 (모두 + 제적등본·가족관계증명서) | 초본만 **다른 공동상속인** |
| 11 | **사망한 채무자의 채권자** — 대위상속등기 ▸ 이해관계 자료 + 제적등본 + 대위상속등기신청서 (내용증명 필요 없음) | 초본만 **1 순위 상속인** |
| 12 | **사망한 채무자의 채권자** ▸ 채권·채무 증명자료 (내용증명 필요 없음) | 초본 **사망한 채무자** 말소자 초본 |
| 13 | **부재자 재산관리인** ▸ 재산관리인 자격 증명 서류 | 초본만 **부재자** |

**※ 헷갈리는 것만 콕**
※ 6·7 번 우편은 **내용증명**만 (송달불능확인서 ×). 반환 불필요·다른 사람 수령이면 + **인터넷우체국 확인서**.
※ **법인인감증명서**는 10 호(표 D)만 필수. 7·11 호에 법인인감을 찍었으면 보여 달라고 권해요 [추론].
※ **법무사·변호사**는 11 호 확인서를 **써 주는 사람**이지, 채권자 대신 **신청하는 사람이 아니에요**. 법원 서류를 가져오면 **표 C**(위임장 가능).

**✖ 이건 안 돼요**
- **개인 간 50 만원 이하** / 계약서 없이 **내용증명·계좌이체 내역·세금계산서·거래장만**
- 법무사·대행업체가 **채권자 위임장**을 들고 대신 옴 (교통사고 등 본인이 못 오는 사정이 증명되면 예외)
- 임대주택 **관리사무소**(입주자 위임장 필요) / **인접 토지 소유자** / 재건축조합이 조합원 초본

## 표 C 법원 서류를 들고 왔어요 소송 · 강제집행 · 경매 · 공탁 자세히 → 2 부 42·52·62 쪽

**✔ 누구든 항상 가져올 것**

· **7 호서식** (신청서)
· **신분증**
· 회사·법률사무소 **직원**이면 + **사원증**
(직원은 대신 온 게 아니라서 위임장 ×)

**✔ 남이 대신 왔다면 더 받을 것**

· **위임장** (민원처리법 시행규칙 별지 제 3 호, 9 호서식 ×)
· 맡긴 사람 확인 서류 **1 가지** (사본)
개인 : 신분증 / 법인 : 대표자 신분증
(또는 법인인감증명서, 인감증명서 붙은 사용인감계)

| | 이런 법원 서류를 들고 오면 | 이 사람 것을 떼 줘요 |
|---|---|---|
| **① 소송 중이에요** | | |
| 1 | **주소보정명령서** 또는 **주소보정권고**<br>▸ 정본만 (전자소송 출력본 ○, 열람용 ×). 집행관·등기소·공탁관 보정명령도 같아요 | 초본 **피고**<br>명령서에 "등본"이 있으면 등본 |
| 2 | **공시송달신청서** + 송달불능 사건조회 내역 + 소송 중이라는 증명 | 초본 **피고** |
| 3 | **당사자표시정정신청서** + 소송 접수 근거 + 이해관계 자료<br>▸ 소송 중에 피고 주소를 바꾸려는 경우 | 초본 **피고** |
| **② 판결·결정을 받고 돈을 받아 내려 해요 (강제집행)** | | |
| 4 | **판결정본 (집행문 있어야 함) + 강제집행 신청서**<br>▸ 맨 뒷장에 집행문이 있는지, 이름이 신청서와 같은지 확인 | 초본 **채무자**<br>동산경매면 등본 |
| 5 | 확정된 **지급명령·이행권고결정** + 강제집행 신청서<br>▸ 집행문 없어도 돼요. 대신 **확정**됐는지(확정 표시·확정증명) 확인 | 초본 **채무자** |
| 6 | **공정증서** + 강제집행 신청서<br>▸ 승낙 문구 필요, 변제기일 전이면 집행문 필요. 서명만 공증받은 **인증서**는 × (44 쪽) | 초본 **채무자** |
| 7 | **집행권원 + 집행불능조서** (또는 강제집행 접수증)<br>▸ 이미 집행을 해 봤거나 진행 중인 경우 | 초본 **채무자** |
| 8 | 판결문 + **승계집행신청서** + 가족관계증명서<br>▸ 채무자가 사망해서 상속인에게 집행하려는 경우 | 초본 **1 순위 상속인** |
| **③ 가압류 · 가처분 · 경매** | | |
| 9 | **가압류·가처분 결정문** + 집행 신청서(또는 접수증)<br>▸ 결정을 이미 받은 경우. 결정문이 있으니 집행문은 없어도 돼요 | 초본 **채무자** |
| 10 | 판결문 또는 공정증서 + **가압류·가처분 신청서**<br>▸ 아직 결정 전. 빚이 명백한 자료(판결문·공정증서)가 있어야 해요 | 초본 **채무자** |
| 11 | 근저당 설정된 **등기부등본**(등기필증) + **임의경매신청서**<br>▸ 근저당**설정계약서**만으로는 ×. 등기부에 근저당이 올라 있어야 해요 | 초본 **소유자** |

※ 공탁, 소유권이전 판결, 집행관 현황조사처럼 **드문 서류**는 2 부 42 쪽(서류별 설명)·51 쪽(등본이 되는 경우)을 보세요.

**※ 헷갈리는 것만 콕**

※ 판결문 속 **"가집행할 수 있다"** 문구, **판결확정증명원·송달증명원**은 집행문이 **아니에요**. 집행문은 판결정본 **맨 뒷장**에 " 강제집행을 실시하기 위하여 … 준다" + 법원사무관 도장이 있는 거예요.

※ 강제집행·경매 신청서는 **법원에 내기 전 작성본**도 돼요. 채무자가 사망했으면 집행문이 필요 없던 서류라도 **승계집행문**이 필요해요.

**✖ 이건 안 돼요**

· **판결문만**(신청서 없음) / 법원에 **안 낸 소장** / **접수증명원**만 / 계약서만 + 경매신청서 / 검찰·경찰·노동청 서류
· **열람용** 판결문·명령서, 대법원 사건조회 **출력물** → 정본으로 다시 받아 오게

## 표 D 금융회사 직원이 왔어요 자세히 → 3 부 74·80 쪽

**떼 주는 것 :** 초본만 **채무자** 것 · 빚 **50 만원 초과**(통신요금 3 만원 초과) · 뒷자리·세대주·과거 주소·병역 빼고
은행·카드사·저축은행·보험사·채권추심회사 등 (영 별표 2 제 3 호) · 법원 서류를 가져오면 **표 C** 로 처리

### ✔ 신청서 (둘 중 하나)

① **10 호서식** (이해관계 사실확인서 포함)
② **7 호서식 + 계약서** (양쪽 서명·날인, 변제기일)
② 로 오면 아래 표의 "10 호" 자리에 "7 호 + 계약서"
단, 1 번(반송)은 **내용증명** 봉투만 돼요

### ✔ 본인 확인

· **신분증 + 사원증**(재직증명서)
· **10 호 → 법인인감증명서 필수**
사용인감이면 **사용인감계 + 법인인감증명서**
· 7 호 → 인감증명서 안 받음
· 추심회사 직인이면 → **위·수탁계약서**

| | 우편을 이렇게 보냈어요 ▸ 신청서 + 이것을 가져오면 | 결과 |
|---|---|---|
| **① 우편이 돌아왔어요** | | |
| 1 | **등기**(내용증명·일반 등기)가 **반송**됨<br>▸ **10 호** + 돌아온 **겉봉투 + 내용물** | 초본 **채무자** |
| **② 우편이 안 돌아왔어요** | | |
| 2 | **내용증명**을 "반환 불필요"로 보냄<br>▸ **10 호** + 내용증명(금융회사 보관본) + **인터넷우체국 확인서**<br>▸ 최종 "보관", 등기번호가 같아야 해요 | 초본 **채무자** |
| 3 | **일반우편**을 2 번 이상 보냄<br>▸ **10 호** + **송달불능확인서** (우편물발송확인서 칸 **작성**)<br>▸ 2 회 이상 · 간격 10 일 이상 · 1 차 발송 후 15 일 지남 · 발급번호 있음 | 초본 **채무자** |
| 4 | **등기**가 우체국에 **"보관"** (봉투 안 옴)<br>▸ **10 호** + **송달불능확인서**(칸 **빈칸**) + **인터넷우체국 확인서**(최종 "보관") | 초본 **채무자**<br>독산 1 동 실무 |
| 5 | **등기**를 가족 등 **다른 사람이 받음**<br>▸ **10 호** + **송달불능확인서**(칸 빈칸) + **인터넷우체국 확인서**(다른 사람 수령) | 초본 **채무자** |
| **③ 송달불능확인서 주소로 다시 보냈는데 돌아왔어요** | | |
| 6 | 송달불능확인서에 적힌 주소로 보냈는데 **반송**됨<br>▸ **10 호** + **송달불능확인서**(칸 빈칸) + **인터넷우체국 확인서** + **우편물 배달증명서** | 초본 **채무자** |

### ※ 헷갈리는 것만 콕

※ **반송된 우편물이 있으면** 송달불능확인서가 아니라 **그 우편물**을 내요. 송달불능확인서는 반송 우편물이 없을 때 쓰는 서류예요 (예외 : 6 번).
※ **대부업체·신용회복기금**은 금융회사가 아니에요 → 표 B 6 번 방식.

### ✖ 이건 안 돼요

7. 인터넷우체국 확인서("보관")**만** 있음 → 2 번이나 4 번처럼 보완
8. 송달불능확인서(칸 빈칸)인데 확인서가 **없음** / 확인서에 **채무자 본인이 받음** / 아직 **"보관중"** → 없음·보관중은 보완 요청
9. 일반우편 **1 번만** / 간격 **10 일 미만** / **15 일 전** / **발급번호 없음** / 보낸 회사가 다름
10. **7 호서식**인데 **계약서 없음** (내용증명·거래장·세금계산서·계좌이체 내역만 있음)
11. **대부업체·신용회복기금**이 10 호로 옴 → 7 호 + 계약서 또는 11 호 + 반송된 내용증명으로 안내

※ 서류별 설명 74 쪽 · 송달불능확인서 보는 법 80 쪽 · 사례 89 쪽

# 1 부. 가족·대리인·기관·이해관계인

본인이 아닌 사람(가족, 위임받은 대리인, 국가·공공기관, 개인·일반 회사 채권자, 부동산 관계자, 상속인 등)이 남의 등·초본을 떼러 왔을 때 보는 부분이에요.

**꼭 기억할 5 가지**

① **원칙은 "본인과 같은 세대 사람"만 뗄 수 있어요.** 그 밖의 사람은 법에 정한 경우에만 돼요. [법 제 29 조②]

② **가족이라고 다 되는 게 아니에요.** 배우자와 직계(부모·조부모·자녀·손자녀), 그리고 사위·며느리·시부모·장인장모만 돼요. **형제자매는 안 돼요.** [법 제 29 조② 5 호, 사례집 272 쪽 질의 210]

③ **가족은 "그 집 세대주가 나에게 누구인가"로 등본까지 되는지 정해요.** 세대주와 가까운 가족이면 등본·초본, 아니면 그 사람 초본만이에요. [편람 180 쪽]

④ **가족(5 호)과 이해관계인(6 호)은 남에게 맡겨서 대신 오면 안 돼요.** 본인·세대원이 써 준 위임장(별지 제 9 호)이 있을 때만 대신 올 수 있어요. [편람 180·181 쪽, 사례집 277 쪽 질의 218]

⑤ **이해관계인(6 호)은 초본만, 그리고 반송된 내용증명이 기본이에요.** 개인끼리는 50 만원 넘는 빚이어야 해요. [법 제 29 조② 6 호, 편람 182~184 쪽]

※ 누가 무엇을 가져오면 되는지는 **1-2 한눈에 보기**와 **맨 앞 족보(표 A·B)**에 정리해 두었어요.

# 1-1. 먼저 알아둘 것

## 원칙과 예외

- 주민등록표 등·초본은 **본인이나 같은 세대 사람(세대원)**이 신청할 수 있어요. [법 제 29 조②]
- 그 밖의 사람은 아래 경우에만 돼요. 법은 이것을 "**예외**"로 정해 두었어요. [법 제 29 조②]

| 구분 | 어떤 경우 | 등본 | 초본 |
|---|---|---|---|
| **위임** | 본인이나 세대원이 **위임장**을 써 준 사람 | ○ | ○ |
| **1 호** | **국가·지자체**가 공무상 필요할 때 | ○ | ○ |
| **2 호** | **소송·비송·경매** 때문에 필요할 때 (2 부) | 정해진 경우만 | ○ |
| **3 호** | **다른 법령**에 주민등록자료를 요청할 근거가 있을 때 | ○ | ○ |
| **4 호** | **다른 법령**이 본인·세대원 아닌 사람에게 등·초본 제출을 의무로 정했을 때 | ○ | ○ |
| **5 호** | **가족**(세대주의 배우자·직계혈족·배우자의 직계혈족·직계혈족의 배우자, 세대원의 배우자·직계혈족) | 세대주 기준 (가~라목) | ○ |
| **6 호** | **채권·채무 등 정당한 이해관계**가 있는 사람 (금융회사는 3 부) | × | ○ |
| **7 호** | 그 밖에 **공익상 필요**해서 대통령령으로 정한 경우 | ○ | ○ |
| **⑩ 항** | **이혼한 부모**와 같은 세대가 아닌 **자녀** | × | ○ |

[법 제 29 조②·⑩, 규칙 별표 1, 편람 172 쪽]

- 예외에 해당해도 개인의 사생활을 침해할 우려가 있거나 공익에 반하면 **발급하지 않을 수 있어요.** 이때는 이유를 **서면으로** 알려요. [법 제 29 조⑤, 편람 192 쪽]
- **정부 24·무인민원발급기**로는 본인과 세대원 것만 떼요. 남의 것은 창구에서만 돼요. [편람 169·190 쪽]

## 용어 정리

| 낱말 | 뜻 |
|---|---|
| **등본 / 초본** | 등본 = 한 집(세대)에 사는 **사람 전부**가 나오는 서류 / 초본 = **한 사람**의 주소 이력이 나오는 서류 |
| **세대주 / 세대원** | 세대주 = 그 집 대표로 등록된 사람 / 세대원 = 같은 집에 함께 등록된 사람 |
| **동거인** | 같은 집에 살지만 세대주와 가족이 아닌 사람. 신청이 없으면 등본에 안 나와요 [편람 188 쪽] |
| **배우자** | 혼인신고를 한 남편·아내. **이혼하면 배우자가 아니에요** |
| **직계혈족** | 위아래로 바로 이어진 핏줄. **부모·조부모·양부모**(직계존속), **자녀·손자녀·양자**(직계비속) [편람 180 쪽] |
| **배우자의 직계혈족** | 남편·아내의 부모 = **시부모·장인장모(처부모)** [편람 180 쪽] |
| **직계혈족의 배우자** | 자녀의 배우자 = **사위·며느리** [편람 180 쪽] |
| **방계혈족** | 옆으로 갈라진 핏줄. **형제자매, 삼촌·고모·이모, 조카, 사촌**. 5 호 가족에 **안 들어가요** |
| **위임장 (별지 제 9 호)** | 본인이나 세대원이 "내 등·초본을 대신 떼 오세요"라고 써 주는 서식 [편람 174 쪽] |
| **말소자** | 사망·실종선고·국외이주 등으로 주민등록이 지워진 사람 [편람 190~191 쪽] |
| **거주불명 등록자** | 사는 곳을 알 수 없어서 거주불명으로 등록된 사람. 등·초본 발급 대상에 포함돼요 [편람 191 쪽] |
| **반송된 내용증명** | 상대방에게 보냈는데 전달이 안 되고 돌아온 내용증명 우편. 이해관계인(6 호)의 기본 서류예요 [사례집 269 쪽] |

## 1-2. 한눈에 보기 : 누가 남의 등·초본을 뗄 수 있나요?

창구에 온 사람이 아래 표의 어느 줄에 해당하는지 먼저 찾으세요. 줄을 찾으면 **무엇을 뗄 수 있는지, 무엇을 받아야 하는지**가 나와요.

| 누가 왔나요? | 뗄 수 있는 것 | 받을 서류 | 대신 오기 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| **본인** | 자기 등본·초본 | 신분증 | 위임장으로 가능 | [편람 174 쪽] |
| **세대원** | 같은 세대 사람의 등본·초본 | 신분증 | 위임장으로 가능 | [편람 174 쪽] |
| **위임받은 사람** | 위임한 본인·세대원이 뗄 수 있는 것 | 위임장(별지 제 9 호) + 위임한 사람 신분증(사본) + 온 사람 신분증 | - | [편람 172·174 쪽] |
| **가족 (5 호 가~라목)** 세대주와 가까운 가족 | 그 집(세대) 사람의 **등본·초본** | 신분증 + 가족관계 확인( 가족관계증명서·제적등본 등) | **안 됨** (입원 등 예외) | [법 제 29 조② 5 호, 편람 180 쪽] |
| **가족 (5 호 마·바목)** 세대원과만 가족 | 그 사람 **초본만** | 신분증 + 가족관계 확인 | **안 됨** | [법 제 29 조② 5 호, 편람 180 쪽] |
| **이혼한 부모와 따로 사는 자녀** | 그 부모 **초본만** | 신분증 + 가족관계 확인 | **안 됨** | [법 제 29 조⑩, 편람 185 쪽] |
| **국가·지자체** (1 호) | 등본·초본 (수수료 면제) | 기관장 명의 공문(근거법령·사유) / 긴급하면 공무원증 + 신청서 | 소속 공무원이 받음 | [편람 174 쪽, 사례집 170 쪽] |
| **다른 법령에 근거가 있는 기관** (3 호) | 등본·초본 | 근거법령·사유를 적은 기관장 공문 + 사원증·신분증 | 소속 직원 | [편람 179 쪽, 사례집 212 쪽] |
| **다른 법령이 제출을 의무로 정한 사람** (4 호) | 등본·초본 | 그 법령에 따른 권한이 있다는 증명서 | - | [편람 180 쪽, 규칙 별표 1] |
| **이해관계인** (6 호) 개인·일반 법인·부동산 관계자 | 상대방 **초본만** (뒷자리 등 생략) | 계약서 등 + **반송된 내용증명** (개인 간은 50 만원 초과) | **안 됨** | [법 제 29 조② 6 호, 편람 181~184 쪽] |
| **공익 목적** (7 호) | 등본·초본 | 시장·군수·구청장이 특히 필요하다고 인정한 공문 | - | [편람 184 쪽, 영 제 47 조④] |
| 소송·경매 (2 호) / 금융회사 (6 호) | 2 부·3 부 참고 | 법원 서류 / 사실확인서 등 | 2 호는 가능 | 2 부·3 부 |

### 등본과 초본, 어디까지 줘요?

- **등본**은 그 집 사람 전부가 나와요. 그래서 가족(5 호 가~라목), 국가·지자체 등 범위가 넓은 경우에만 줘요.
- **초본**은 한 사람만 나와요. 목적을 초본으로 이룰 수 있으면 등본 대신 초본을 줘요. [사례집 286 쪽, 질의 245]
- 이해관계인(6 호)에게 주는 초본은 **주민번호 뒷자리, 세대주 성명·관계, 과거 주소, 병역사항을 빼고** 줘요. [규칙 제 13 조⑪, 편람 192 쪽]

## 가족은 이렇게 판단해요 (5 호)

가족은 "**초본 주인이 사는 집의 세대주가 신청인에게 누구인가**"를 먼저 봐요. 아래 순서대로 따라 하면 돼요. [법 제 29 조② 5 호, 편람 180 쪽]

| 순서 | 확인할 것 | 결과 |
|---|---|---|
| **STEP 1** | 시스템에서 **초본 주인이 사는 집의 세대주**가 누구인지 확인해요 | STEP 2 로 |
| **STEP 2** | 그 **세대주**가 신청인에게 누구인가요?<br>· 배우자<br>· 부모·조부모 / 자녀·손자녀 (직계혈족)<br>· 사위·며느리·손녀사위 등 (신청인이 세대주 배우자의 부모·조부모)<br>· 시부모·장인장모 등 (신청인이 세대주 자녀·손자녀의 배우자) | 하나라도 맞으면<br>그 집 사람 누구든<br>**등본·초본** ○ |
| **STEP 3** | STEP 2 가 아니면, **초본 주인(세대원)**이 신청인에게 누구인가요?<br>· 배우자<br>· 부모·조부모 / 자녀·손자녀 | 맞으면<br>그 사람 **초본만** ○ |
| **STEP 4** | 둘 다 아니면 (형제자매, 삼촌·이모, 조카, 사촌, 이혼한 배우자 등) | **발급 ×**<br>(1-5 예외 확인) |

※ 가족이라도 남에게 맡겨 대신 보낼 수 없어요. 입원, 외국 체류, 수감처럼 직접 올 수 없는 사정이 서류로 확인되면 예외로 위임할 수 있어요. [편람 180 쪽, 사례집 277 쪽 질의 218]

※ 창구에서 자주 보는 경우는 다음 쪽 **가족 예시 22 가지**에 정리해 두었어요.

**꼭 확인할 것**

- 어느 경우든 **본인이 직접** 와야 해요(가족은 남에게 맡길 수 없음). 신분증 + 가족관계증명서로 확인해요. [편람 180 쪽]
- 11 번처럼 부모가 **이혼한** 경우는 따로 사는 자녀가 그 부모 초본만 받을 수 있다는 규정(법 제 29 조⑩)과 사례집 질의 208 때문에, 같은 집의 다른 가족 것은 안 된다고 볼 여지가 있어요. 형제 사례를 직접 다룬 회신은 없으니 행정안전부 콜센터에 확인하세요. [추론]

## 가족 예시 22 가지 (창구에서 자주 보는 경우)

먼저 **그 집 세대주**를 시스템에서 확인하고, 아래에서 비슷한 줄을 찾으세요. ○는 발급, ×는 발급 안 됨이에요.

| 번호 | 누가 누구 것을 원하나요? | 세대주는 신청인에게 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 어머니가 **결혼한 아들 집**(아들이 세대주) 등본 | 자녀 | **등본·초본** ○ (며느리·손주 포함) [5 호 나목] |
| 2 | 할머니가 **아들 집에 사는 손자** 초본 | 자녀 | **등본·초본** ○ [5 호 나목] |
| 3 | 손자가 **혼자 사는 할아버지**(세대주) 초본 | 조부 | **등본·초본** ○ [5 호 나목] |
| 4 | 친정어머니가 **딸 집**(사위가 세대주) 등본 | 사위 | **등본·초본** ○ [5 호 다목, 편람 180 쪽] |
| 5 | 할아버지가 **결혼한 손녀 집**(손녀사위가 세대주) 손녀 초본 | 손녀사위 | **등본·초본** ○ [5 호 다목] |
| 6 | 시어머니가 **아들 집에 사는 며느리** 초본 | 자녀 | **등본·초본** ○ [5 호 나목] |
| 7 | 며느리가 **시부모 집**(시아버지가 세대주)의 시어머니 초본 | 시아버지 | **등본·초본** ○ [5 호 라목] |
| 8 | 사위가 **장인 집에 사는 처제** 초본 | 장인 | **등본·초본** ○ (처제라서가 아니라 세대주의 사위라서) [5 호 라목, 편람 180 쪽] |
| 9 | 아내가 **혼자 사는 남편**(세대주) 등본 | 배우자 | **등본·초본** ○ [5 호 가목] |
| 10 | 남편이 **친정에 가 있는 아내**(장인이 세대주) 초본 | 장인 | **등본·초본** ○ [5 호 라목] ※ 가정폭력 교부 제한이 있으면 안 됨 |
| 11 | 형이 **엄마 집(엄마가 세대주)에 사는 동생** 초본 | 부모 | **등본·초본** ○ [5 호 나목, 편람 180 쪽] ※ 부모가 이혼했으면 콜센터 확인 [추론] |
| 12 | 형이 **동생 집(동생이 세대주)에 사는 엄마**와 동생 초본 | 형제 | 엄마 **초본만** ○ / 동생 × [5 호 바목] |
| 13 | 아버지가 **친구 집 세대원으로 사는 아들** 초본 | 남 (친구) | 아들 **초본만** ○ [5 호 바목] |
| 14 | 손자가 **외삼촌 집에 사는 외할머니** 초본 | 외삼촌 | 외할머니 **초본만** ○ [5 호 바목] |
| 15 | 동생이 **결혼해서 따로 사는 형**(세대주) 초본 | 형제 | × (예외는 1-5 형제자매 ①·②) [사례집 272 쪽 질의 210] |
| 16 | 이모가 **언니 집에 사는 조카** 초본 | 형제자매 | × [법 제 29 조② 5 호] |
| 17 | 이혼한 아빠가 **전처와 사는 자녀** 초본 | 남 (전처) | 자녀 **초본만** ○ / 전처 것은 × [5 호 바목, 편람 174 쪽] |
| 18 | 성인 자녀가 **이혼하고 따로 사는 아버지**(세대주) 등본 | 부모 | 아버지 **초본만** ○ [법 제 29 조⑩, 편람 185 쪽] |
| 19 | 따로 사는 성인 자녀가 **재혼한 아버지 집의 계모** 초본 | 부모 | × (아버지 초본만) [사례집 272 쪽 질의 208] |
| 20 | 이혼한 전처가 **전 남편** 초본 | 남 | × [편람 174 쪽] |
| 21 | 결혼이민 외국인 아내가 **남편 세대** 등본 | 배우자 | **등본·초본** ○ (외국인등록증) [편람 169 쪽, 사례집 278 쪽 질의 223] |
| 22 | 형이 **사망한 동생**(배우자·자녀 없음) 초본 (화장·매장 신고용) | - | 사망한 동생 **초본** ○ (사망진단서 등) [편람 181 쪽] |

# 1-3. 창구 처리 순서

어떤 서류가 있으면 발급하는지는 **맨 앞 족보 표 A(본인·가족·대리인)와 표 B(기관·이해관계인)**에 모아 두었어요. 여기서는 창구에서 처리하는 순서를 봐요.

## 창구 처리 5 단계

| 단계 | 할 일 | 확인할 것 | 볼 곳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 누가 왔나? | 신분증 확인. 본인·세대원인지, 위임장을 가져왔는지, 가족·기관·이해관계인인지 | 1-2 한눈에 보기 |
| 2 | 무슨 자격인가? | 가족이면 세대주 기준 STEP, 기관이면 공문, 이해관계인이면 계약서 + 반송된 내용증명 | 족보 표 A·B, 1-4 |
| 3 | 안 되는 사람인가? | 형제자매, 이혼한 배우자, 위임받은 이해관계인 등. 예외가 있는지 확인 | 1-5 |
| 4 | 어디까지 줄까? | 등본인지 초본인지, 6 호면 뒷자리 등 생략, 가정폭력 교부 제한 대상인지 | 1-2, 1-6 |
| 5 | 발급·보관 | 신청서·증명자료·위임장 보관. 수수료 본인 400 원, 이해관계자 500 원, 공무상 면제 | [편람 189 쪽] |

### 알아두면 좋은 것

- 열람·발급을 거부하면 이유를 **서면으로** 알려요. [법 제 29 조⑤]
- 대상자는 **이름 + 주소** 또는 **이름 + 주민번호**로 정확하게 특정돼야 해요. 주소 + 주민번호만으로는 안 돼요. [영 제 47 조②, 사례집 253 쪽 질의 179]
- 과거 주소나 예전 이름·주민번호로 신청해도 전출자명부 등에서 같은 사람임이 확인되면 발급해요. [사례집 284 쪽, 질의 240]
- 본인이 "발급 사실 통보"를 신청해 두었으면, 남이 뗀 사실이 본인에게 문자 등으로 가요(1 호·7 호는 통보 안 함). [편람 192 쪽, 사례집 289 쪽 질의 251]

# 1-4. 신청인별 설명 (① 본인·세대원 ~ ⑩ 공익 목적)

창구에 온 사람이 누구인지에 따라 아래에서 **해당 번호**를 찾아 보세요. 번호마다 **누구인지, 받을 서류, 주의할 점** 순서로 적었어요.

## ① 본인 · 세대원

- **신분증**을 확인하고 서명(또는 신청서)을 받으면 돼요. 신분증은 첨부서류가 아니라 보여 주고 확인하는 거예요. [편람 174 쪽]
- **15 세 이상**으로 의사능력이 있어야 해요. 15 세 미만은 신청 사유를 듣고 의사능력이 있다고 판단될 때만 줘요. [편람 169 쪽]
- 정부 24·무인민원발급기로도 뗄 수 있어요(본인·세대원만). [편람 190 쪽]
- 초본의 **과거 주소에 세대주 이름·관계까지** 넣어 달라고 하면 : 대상자가 성년이면 본인이나 본인이 위임한 사람만, 미성년이면 세대주나 직계존속만 돼요. 세대주라도 성년 세대원의 것은 위임장이 있어야 해요. [편람 185 쪽, 사례집 288 쪽 질의 249]

## ② 위임받은 사람 (별지 제 9 호 위임장)

**어떤 사람인가요**

- 본인이나 세대원이 "내 등·초본을 대신 떼 오세요"라고 써 준 **별지 제 9 호서식 위임장**을 가져온 사람이에요. [편람 172·174 쪽]
- 위임받은 사람은 **위임한 사람이 뗄 수 있는 범위**에서 떼요.

- ① **위임한 사람란**(성명·주민번호·현주소)이 정확한지 봐요. 틀리면 보완을 요구할 수 있어요. [편람 174 쪽]
- ② **위임한 사람의 신분증(사본 포함)**을 확인하고 첨부해요. 원본을 가져왔으면 위임장 뒷면에 복사해서 보관해요. [편람 174 쪽]
- ③ **위임받는 사람의 주소**는 회사 주소가 아니라 **주민등록상 주소**를 적어요. [사례집 282 쪽, 질의 232]
- ④ **포괄 위임은 안 돼요.** 등·초본 교부신청을 맡긴다는 내용이 있어야 해요. [편람 191 쪽]
- ⑤ **의심되면 전화로 확인**해요. 거짓 위임장은 형법으로 처벌받아요. [사례집 197 쪽, 질의 56]
  - 별지 제 9 호 위임장은 **본인·세대원이 맡길 때** 쓰는 서식이에요. 소송 목적(2 호)의 서면위임장과는 달라요. [사례집 209 쪽]

## ③ 가족 (법 제 29 조② 5 호)

**어떤 사람인가요**

- 법에 적힌 가족은 **6 가지**뿐이에요 : 가. 세대주의 배우자 / 나. 세대주의 직계혈족 / 다. 세대주의 배우자의 직계혈족 / 라. 세대주의 직계혈족의 배우자 / 마. 세대원의 배우자 / 바. 세대원의 직계혈족 [법 제 29 조② 5 호]
- **가~라목**(세대주와 가까운 가족)이면 그 집 사람의 **등본·초본**, **마·바목**(세대원과만 가족)이면 그 사람 **초본만**이에요. [편람 180 쪽]
- **형제자매, 삼촌·고모·이모, 조카, 사촌**은 여기에 없어요. 그래서 원칙적으로 안 돼요(1-5 예외 참고).

- **판단 방법** : 1-2 의 STEP 1~4 를 따라 해요. "세대주가 신청인에게 누구인가"가 먼저예요. [편람 180 쪽]
- **받을 서류** : 신분증 + 가족관계를 확인할 수 있는 서류(가족관계증명서·제적등본). 담당자가 같은 가족임을 확인해요. [규칙 별표 1, 사례집 251 쪽 질의 175]
  - **독산 1 동 실무** : 가족관계망(행정정보 공동이용)으로 확인되면 가족관계증명서는 **따로 받지 않아요**(신청인 사전 동의 필요). [사례집 251 쪽 질의 175]
- **대신 오기 안 됨** : 5 호 가족은 남에게 맡길 수 없어요. 단, 입원·외국 체류·수감처럼 직접 올 수 없는 사정이 서류로 확인되면 예외로 위임할 수 있어요. [편람 180 쪽, 사례집 277 쪽 질의 218]
- **외국인 배우자** : 한국인과 결혼한 외국인은 외국인등록증으로 신분이 확인되면 배우자가 속한 세대의 등·초본을 뗄 수 있어요. [편람 169·180 쪽, 사례집 278 쪽 질의 223]
- **이혼한 시어머니와 며느리** : 이혼해도 자녀(아들)는 직계혈족이라서, 5 호에 해당하면 며느리 등·초본을 뗄 수 있어요. [사례집 273 쪽, 질의 212]
- **발급 사실 통보** : 본인이 통보 서비스를 신청했으면 가족이 뗀 것도 알려져요. [편람 192 쪽]

## ④ 이혼한 부모와 따로 사는 자녀 (법 제 29 조⑩)

- 이혼한 부모와 **같은 세대가 아닌 자녀**는 그 부모의 **초본만** 뗄 수 있어요. 등본은 안 돼요. [법 제 29 조⑩, 편람 185 쪽]
  - 신청인은 15 세 이상 미성년자이거나 성년자여야 하고, 먼저 5 호 관계에 해당해야 해요. [편람 185 쪽]
- **재혼한 아버지 집의 계모** : 따로 사는 자녀는 아버지 초본만 되고, 계모의 등·초본은 안 돼요. [사례집 272 쪽, 질의 208]
- **미성년 자녀의 법정대리인(부모)**이 자녀를 대신해서 이혼한 상대방(자녀의 다른 부모)의 등·초본을 떼는 건 **원칙적으로 안 돼요.** [편람 174 쪽]
  - 예외 : 자녀의 법률행위(소송 원고, 상속, 개명, 입양 등)에 꼭 필요하다는 서류(보정명령, 상속등기신청서, 개명·입양신청서 등)를 내면 돼요. [편람 174 쪽, 사례집 274 쪽 질의 213]
  - 예외 : 친권자인 아버지가 전처의 실종신고를 위해 미성년 자녀 명의로 전처 초본을 신청하는 건 돼요(자녀 기본증명서로 친권 확인). [사례집 272 쪽, 질의 209]

## ⑤ 국가 · 지방자치단체 (법 제 29 조② 1 호)

- **받을 서류** : 기관장 명의로 **근거법령과 사유**를 적은 공문. 근거법령은 하는 일이 법령(조례 포함)에 근거가 있으면 되고, 꼭 "주민등록자료 요청 근거"일 필요는 없어요. [편람 174 쪽, 사례집 176 쪽 질의 13]
- **긴급할 때** : 경찰관 등이 공문을 만들 시간이 없으면 **공무원증(형사수첩 등)과 신청서**로 신청하고, 공무원증은 신청서 뒷면에 복사해 보관해요. [편람 174 쪽, 사례집 173 쪽 질의 5]
- **신청서** : 별지 제 7 호의 법인신청인란에 쓰고, 기관장 직인 공문이 있으면 대표자 서명은 생략해도 돼요. [사례집 173 쪽, 질의 5]
- **주는 방법** : 공문과 함께 우편으로 보내거나 신분이 확인된 공무원에게 직접 줘요. **팩스는 안 돼요.** 기관장 공문이 있으면 담당자가 아닌 같은 부서 공무원이 받아 가도 돼요. [사례집 172 쪽 질의 2, 177 쪽 질의 15]
- **수수료 면제**, 그리고 본인에게 발급 사실이 **통보되지 않아요.** [편람 186·189·192 쪽]

| 이런 곳이 오면 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 예비군 중대 | 국가기관이라 1 호로 가능 (공문에 근거조항·사유) | [사례집 172 쪽, 질의 1] |
| 국·공립학교 (교직원 가족수당 감사) | 교직원 것은 가능. 교직원 **가족** 것은 1 호로 안 됨. 사립학교는 교육청이 요구 | [사례집 175 쪽, 질의 10] |
| 임대주택 관리사무소 | 국가·지자체가 아니라서 안 됨 → 입주자 위임장(별지 제 9 호)으로 | [사례집 175 쪽, 질의 9] |
| 집행관 사무소 | 2 호(현황조사명령서)로는 가능하지만 공용발급(수수료 면제)은 안 됨 | [사례집 175 쪽, 질의 11] |
| 기관이 대량으로 요청 | 업무에 지장이 있으면 전산자료 제공으로 안내, 지장 없으면 발급 가능 | [사례집 174 쪽, 질의 7·8] |

## ⑥ 다른 법령에 근거가 있는 기관 (3 호·4 호)

### 3 호 : 다른 법령에 주민등록자료를 요청할 근거가 있는 경우

- **받을 서류** : 근거법령과 필요 사유를 적은 **기관장 명의 공문** + 별지 제 7 호 + 온 직원의 **사원증(재직증명서)·신분증** [편람 179 쪽, 사례집 215 쪽 질의 89]
- 예) 도시·군계획시설사업 시행자, 한국농어촌공사, 토지보상법 제 8 조의 사업시행자, 한국토지주택공사(공공주택 특별법) 등 [편람 179 쪽, 사례집 212 쪽, 175 쪽 질의 9]
- **공용발급(수수료 면제)**은 그 개별법에 무료 근거가 있거나 시장·군수·구청장이 특별히 인정할 때만 돼요. [사례집 215 쪽, 질의 89]

| 이런 곳이 오면 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 재개발사업 사업시행자(조합) | 토지보상법 제 8 조로 가능 (대상자를 이름 + 주소 또는 주민번호로 특정) | [사례집 214 쪽, 질의 87] |
| 보상 업무를 위탁받은 기관 | 가능. 위탁을 증명하는 서류 필요 | [사례집 214 쪽, 질의 88] |
| 토지수용재결서만 가져온 사업시행자 | 기관장 공문으로 요청하면 가능 | [사례집 215 쪽, 질의 90] |
| 재건축조합이 조합원 초본 (보존등기) | 조합원의 채권자가 아니라 6 호도 안 됨 | [사례집 216 쪽, 질의 91] |
| 조합설립추진위원회 | 토지보상법상 사업시행자라면 3 호로 가능 | [사례집 216 쪽, 질의 92] |

### 4 호 : 다른 법령이 등·초본 제출을 의무로 정한 경우

- **받을 서류** : 그 법령에 따라 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 증명서 [규칙 별표 1, 편람 180 쪽]
- 예) 국가배상금을 친권자·대리인이 신청 / 광업권 출원인이 행방불명 / 검사의 보안관찰처분 청구 / 보호의무자가 정신질환자를 입원시키는 경우 [편람 180 쪽]

## ⑦ 부동산 권리 관계자 (6 호, 영 별표 2 제 2 호)

**어떤 사람인가요**

- 부동산(또는 이에 준하는 것)에 관한 권리를 **설정·변경·소멸**시키는 일로 상대방 주소가 필요한 사람이에요. 공유자, 근저당권자·설정자, 임대인·임차인 등. [편람 182 쪽, 사례집 218 쪽]
- **받을 서류** : 권리변동 관련 계약서·신청서·등기부등본·인허가증 등 + **반송된 내용증명** → 상대방 **초본만** [규칙 별표 1, 사례집 218 쪽]
- 소유권이전(말소) **확정 판결문 + 등기신청서**를 내면 반송된 내용증명은 생략해요. [편람 182 쪽, 사례집 219 쪽 질의 93]

| 이런 사람이 오면 | 받을 서류 / 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 토지 공유자 중 1 명 (매매 등) | 등기부등본 + 처분 의사를 담은 반송된 내용증명 | [사례집 223 쪽, 질의 104] |
| 근저당권자가 소유자 초본 | 등기부등본만으로는 안 됨. 반송된 내용증명이 함께 있어야 | [사례집 240 쪽, 질의 146] |
| 소유자가 근저당권자 초본 (말소 요구) | 근저당 설정 등기부등본 + 해지 요구 반송된 내용증명 | [사례집 226 쪽, 질의 113] |
| 내 땅을 침범한 건물주 | 등기부등본 + 지적현황측량성과도 + 반송된 내용증명 | [사례집 226 쪽, 질의 114] |
| 임대인이 월세 2 기 이상 밀린 임차인 | 임대차계약서 + 반송된 내용증명 | [사례집 263 쪽, 질의 201] |
| 임차인이 임대인 (갱신거절·해지 통지) | 계약기간 안이면 가능 (계약서 + 반송된 내용증명) | [사례집 263 쪽, 질의 202] |
| 계약 끝난 뒤 임대인이 임차인 | 만료된 계약서로는 안 됨. 보증금 반환용 접수된 공탁신청서 등이 있으면 가능 | [사례집 264 쪽, 질의 204] |
| 임차인이 집수리비를 먼저 낸 경우 | 수리비 영수증 + 계약서 + 반송된 내용증명 | [사례집 265 쪽, 질의 207] |
| 인접 토지 소유자 (승낙서 받으려고) | 채권·채무 관계가 아니라서 **안 됨** | [사례집 236 쪽, 질의 138] |

## ⑧ 개인 · 일반 법인 채권자 (6 호, 영 별표 2 제 4 호)

**어떤 사람인가요**

- 돈을 빌려줬거나 받을 돈이 있는 **개인·일반 회사**예요(대부업체 포함). 금융회사는 3 부를 보세요. [사례집 231 쪽 질의 125]
- **받을 서류** : 채권자·채무자 **서명(날인)과 변제기일**이 있는 계약서 등 + **반송된 내용증명**, 또는 변호사·법무사·행정사·세무사의 **별지 제 11 호** 확인서 + 반송된 내용증명 [사례집 218 쪽]
- **초본만**, 주민번호 뒷자리·세대주 성명·과거 주소·병역사항은 빼고 줘요. [편람 184 쪽]

- **50 만원 기준** : 개인 간 빚이 **50 만원 이하**(원금+이자)면 안 돼요. 법인과의 채권·채무는 50 만원 이하도 돼요. [편람 184 쪽, 사례집 230 쪽 질의 122]
- **변제기일이 지나야** 해요(기한의 이익 상실 포함). 변제기일이 없으면 내용증명으로 독촉한 날을 변제기일로 봐요. [사례집 254 쪽 질의 183, 260 쪽 질의 196]
- **10 년 넘은 차용증**은 시효 중단 사유(재판, 압류, 채무자의 승인 등)가 있어야 해요. [사례집 237 쪽, 질의 141]
- **반송된 내용증명** : 겉봉투와 내용물을 같이 받고, 이해관계 내용이 들어 있어야 해요. 원본을 복사해 보관하고 원본은 돌려줘요. [사례집 269 쪽]
- **대신 오기 안 됨** : 법무사가 위임장으로 대행하는 것도 안 돼요. 교통사고 등 직접 못 오는 사정이 증명되면 예외예요. [편람 181 쪽, 사례집 245 쪽 질의 157, 282 쪽 질의 234]

| 이런 경우 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 연대보증인이 주채무자 초본 | 보증 사실 서류 + 반송된 내용증명이면 가능 | [사례집 253 쪽, 질의 180] |
| 연대보증인끼리 | 서로 이해관계가 없어서 **안 됨** (구상 소송의 보정명령이 있으면 2 호로) | [사례집 244 쪽, 질의 155] |
| 채무자의 부인 | 원칙적으로 **안 됨**. 부인에게 법적 책임이 있다는 판결 등이 있으면 가능 | [사례집 244 쪽, 질의 156] |
| 미성년자 채무 (휴대폰 요금 등) | 채무를 만든 사람이 미성년자면 법정대리인 초본 가능 | [사례집 253 쪽, 질의 181] |
| 병원 미납 진료비 | 진료비계산서 + 대상자 특정 서류 + 반송된 내용증명이면 가능 | [사례집 254 쪽, 질의 182] |
| 한전 전기요금 체납 | 체납내역 서류 + 반송된 내용증명이면 가능 | [사례집 228 쪽, 질의 118] |
| 양육비 부담조서 | 양육비 부담조서 + 반송된 내용증명이면 가능 | [사례집 261 쪽, 질의 198] |
| 채무자가 채권자 초본 | 채권·채무 서류 + 반송된 내용증명이면 가능 | [사례집 240 쪽, 질의 147] |

## ⑨ 상속 관련 (상속인끼리, 사망한 사람의 상속인)

**어떤 경우인가요**

- 부모가 돌아가셨는데 **연락이 안 되는 상속인(형제 등)**이 있으면, 상속인 1 명이 다른 상속인의 **초본**을 뗄 수 있어요. 받을 서류는 **상속하는 재산(집·땅, 예금, 임대주택, 차량)마다 달라요.** 6 호라서 초본만, 뒷자리는 가리고, 위임은 안 돼요. [사례집 218 쪽, 220 쪽 질의 96] [실무 기준 : 초본 범위·위임]
- 이 서류들에는 초본 대상자가 직접 나오지 않을 수 있고, **반송된 내용증명 없이도** 돼요(협의가 되면 초본이 필요 없으니까요). [실무 기준]

| 상황 | 받을 서류 | 근거 |
|---|---|---|
| **집·땅** 법정상속등기 | 법정상속등기신청서(상속을 원인으로 한 소유권이전등기신청서) + 부동산등기부등본 + 제적등본(가족관계증명서) | [사례집 218 쪽, 220 쪽 질의 96] |
| 사망한 부모의 **은행 예금** | 금감원 상속인조회 통보서 + 예금지급의뢰서 + 가족관계증명서(제적등본) | [사례집 222 쪽, 질의 102] |
| **임대주택** 계약자 사망 | 상속재산 분할협의서 + 임대계약서 + 가족관계증명서 | [사례집 222 쪽, 질의 101] |
| **차량** 이전 / 폐차 | 차량이전등록신청서(폐차 신청서) + 자동차등록원부 + 가족관계증명서(제적등본) | [사례집 223 쪽, 질의 105·106] |
| 서류는 없지만 알던 주소로 상속 협의 내용증명을 보냈는데 반송 | 반송된 내용증명(상속 협의 내용 포함)으로도 가능 | [실무 기준] |
| 사망한 채무자의 상속인 (채권자가 대위상속등기) | 이해관계 자료 + 제적등본 + 대위상속등기신청서 (반송된 내용증명 불필요, 1 순위 상속인만) | [편람 191 쪽, 사례집 224 쪽 질의 107] |
| 사망한 임대인·근저당권자·전세권설정자·토지공유자의 상속인 | 권리 서류 + 가족관계증명서 + **사망자에게 보낸 내용증명**(반송·도달·14 일 경과 모두 인정) | [사례집 222 쪽 질의 103, 225 쪽 질의 110·111, 265 쪽 질의 205] |
| 채권자가 사망, 1 순위 상속인이 채무자 초본 | 채권승계 결정이 없어도 가능 | [사례집 231 쪽, 질의 124] |
| 유언집행자가 상속인 초본 | 유언공정증서 + 반송된 내용증명 + 가족관계증명서 + 등기부등본 등 | [사례집 261 쪽, 질의 199] |

## ⑩ 공익 목적 (법 제 29 조② 7 호)

- "그 밖에 공익상 필요한 경우"는 아래 3 가지예요. [영 제 47 조④]
  - 시장·군수·구청장이 본인·세대원에게 영향을 미치는 공공목적 사업을 위해 특히 필요하다고 인정하는 경우
  - 의료·연구·통계 목적으로 필요해서 행정안전부장관이 인정하는 경우
  - 본인·세대원 외의 사람에게 주는 것이 명백히 본인·세대원에게 이익이 되는 경우로서 행정안전부장관이 인정하는 경우
- **받을 서류** : 시장·군수·구청장이 공익 목적으로 특히 필요하다고 인정해서 기관장 명의로 발급한 공문 + 별지 제 7 호 [편람 184 쪽, 규칙 별표 1]
- 예) 기숙사 신축 사업의 토지 소유자 주소 확인은 "본인에게 명백히 이익"이라고 보기 어려워서 **안 됨** [사례집 289 쪽, 질의 252]

# 1-5. 안 되는 사람과 예외

주민등록은 "**같이 사는 세대**"를 중심으로 관리해요. 그래서 가족관계증명서와 달리 **가족이라도 같은 세대가 아니면** 원칙적으로 떼 줄 수 없어요. [사례집 273 쪽 참고사항]

## 형제자매의 등·초본 ① 형제가 살아 있을 때

**원칙 : 형제자매는 다른 세대면 서로의 등·초본을 뗄 수 없어요.** 형제자매는 법에 적힌 가족(배우자·직계혈족 등)이 아니기 때문이에요. 형제의 위임장이 있으면 돼요. [사례집 272 쪽 질의 210, 법 제 29 조② 5 호]
아래 경우에만 예외로 돼요. **"무엇을 뗄 수 있나"** 칸을 꼭 보세요. 대부분 **초본만**이에요.

| 번호 | 이럴 때 | 받을 서류 | 뗄 수 있는 것 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형제와 **같은 세대**에 살아요 | 신분증 | 등본·초본 | [법 제 29 조②, 편람 174 쪽] |
| 2 | 형제가 **위임장**을 써 줬어요 | 위임장(별지 제 9 호) + 형제 신분증(사본) + 내 신분증 | 형제가 뗄 수 있는 범위 | [사례집 272 쪽 질의 210, 편람 174 쪽] |
| 3 | 형제가 **부모(조부모)가 세대주인 집**에 살아요 | 신분증 + 가족관계증명서 | 그 집 등본·초본 (형제라서가 아니라 세대주의 자녀라서) | [법 제 29 조② 5 호 나목, 편람 180 쪽] 부모가 이혼했으면 콜센터 확인 [추론] |
| 4 | 부모가 돌아가셔서 **집·땅을 법정상속등기**하는데 형제와 연락이 안 돼요 | 법정상속등기신청서(상속을 원인으로 한 소유권이전등기신청서) + 부동산등기부등본 + 제적등본(가족관계증명서) | 형제 **초본만** | [사례집 218 쪽, 220 쪽 질의 96] |
| 5 | 부모의 **은행 예금**을 찾아야 해요 | 금감원 상속인조회 통보서 + 예금지급의뢰서 + 가족관계증명서(제적등본) | 형제 **초본만** | [사례집 222 쪽, 질의 102] |
| 6 | 부모 명의 **임대주택** 계약을 정리해야 해요 | 상속재산 분할협의서 + 임대계약서 + 가족관계증명서 | 형제 **초본만** | [사례집 222 쪽, 질의 101] |
| 7 | 부모 명의 **차량**을 이전해야 해요 | 차량이전등록신청서 + 자동차등록원부 + 가족관계증명서(제적등본) | 형제 **초본만** | [사례집 223 쪽, 질의 105] |
| 8 | 위 서류는 없지만 알던 주민등록 주소로 **상속 협의 내용증명**을 보냈는데 돌아왔어요 | 반송된 내용증명(상속 협의 내용 포함) + 가족관계증명서 (상속받을 재산이 있어야 함) | 형제 **초본만** | [실무 기준] |
| 9 | 형제에게 **돈을 빌려줬어요** (50 만원 초과, 갚을 날 지남) | 차용증 등(서명·변제기일) + 반송된 내용증명 | 형제 **초본만** | [법 제 29 조② 6 호, 사례집 218 쪽, 230 쪽 질의 122] |
| 10 | 형제를 상대로 **소송** 중이에요 | 법원 주소보정명령서 등 | 2 부 참고 | [법 제 29 조② 2 호] |

※ 4~9 번은 6 호라서 **초본만**, 주민번호 뒷자리·세대주·과거 주소·병역은 빼고, **본인이 직접** 와야 해요(법무사 등 위임 안 됨). [편람 181·184 쪽] [실무 기준 : 상속인끼리의 생략·위임]

## 형제자매의 등·초본 ② 형제가 사망했을 때

형제자매는 원칙적으로 사망자 초본을 받는 사람이 아니에요. 아래 경우에만 돼요. [편람 185·190 쪽]

| 번호 | 이럴 때 | 받을 서류 | 뗄 수 있는 것 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형제가 죽을 때 **같은 세대원**이었어요 | 신분증 + 사망 당시 같은 세대였음이 확인되는 자료 | 사망한 형제 초본 | [사례집 290 쪽 질의 253 : 발급대상자로 적힘] |
| 2 | 형제에게 **배우자와 직계(부모·조부모·자녀·손자녀)가 없고** 매장·화장 신고를 해야 해요 | 사망진단서 등 | 사망한 형제 **초본**(매장·화장 제출용만) | [편람 181 쪽, 사례집 307 쪽 질의 287] |
| 3 | 형제가 죽을 때 **배우자·자녀·부모·조부모가 없어서** 내가 실제 상속인(3순위)이에요 | 사망자 가족관계증명서(제적등본) + 법정상속등기신청서 | 사망한 형제 **초본** | [사례집 221 쪽 질의 99, 편람 190 쪽] |
| 3-1 | 위 3 번인데 상속인(형제)이 **여러 명**이에요 | 제적등본 + 법정상속등기신청서(상속재산 분할협의서 : 공동상속인 서명·분할 협의 내용 포함) | 사망한 형제 **초본** | [사례집 290 쪽, 질의 253] |
| 3-2 | 위 3 번인데 상속인이 **나 혼자**예요 | 가족관계증명서(제적등본)로 배우자·직계 등이 없음을 확인 + **용도 확인** | 사망한 형제 **초본** | [사례집 290 쪽, 질의 253] |
| 4 | 배우자·자녀 없이 죽은 형의 **차량을 폐차**하려는데, 공동상속인인 누나도 사망해서 **누나의 자녀**(조카) 동의가 필요해요 | 폐차 관련 신청서 + 자동차등록원부 + 가족관계증명서(제적등본) | 조카(사망한 누나의 공동상속인) **초본** | [사례집 223 쪽, 질의 106] |
| 5 | 어머니 명의 집을 상속등기하는데 **형이 이미 사망**해서 **형수·조카**가 상속인이 됐어요 | 사망자(부모·형) 제적등본(가족관계증명서) + 등기부등본 + 법정상속등기신청서 | 형수·조카 **초본** | [사례집 221 쪽, 질의 98] |
| 6 | 형이 죽고 **형의 자녀들이 상속을 포기**해서 내가 상속인이 됐어요 | 가족관계증명서(제적등본) + 법원에 낼 재산상속 포기 심판청구서 등 | 사망한 형 등·초본 | [추론 : 사례집 273 쪽 질의 211(조카가 삼촌 등본) 과 같은 원리] |

### 헷갈리는 경우

**형이 부모보다 먼저 죽은 경우 (배우자·자녀 없음)**

- 상속인은 **죽은 그 순간 살아 있는 가족**으로 정해져요(1 순위 자녀 → 2 순위 부모 → 3 순위 형제자매). 형의 상속인은 **그때 살아 계셨던 부모**라서 **위 3 번에 그대로 해당하지 않아요.** [편람 294 쪽, 사례집 221 쪽 질의 99]
- 다만 지금은 형의 배우자·직계가 모두 없고, 나는 부모의 상속인으로 형 재산을 정리할 권리가 있을 수 있어서 **형 초본을 줄 여지는 있어요.** [추론 : 편람 190 쪽 "해당자가 없는 경우 차순위 상속자", 사례집 290 쪽 질의 253, 223 쪽 질의 106]
- 직접 다룬 회신은 없어요. **형·부모의 제적등본(가족관계증명서) + 형 명의 재산 서류(등기부등본 등) + 상속등기신청서**로 용도를 확인하고, **행정안전부 콜센터**에 질의한 뒤 처리하세요.

## 원칙적으로 안 되는 사람 (가족·친척)

| 이런 사람은 | 왜 안 되나요? | 그래도 되는 예외 | 근거 |
|---|---|---|---|
| **삼촌·고모·이모·조카·사촌** | 방계라서 5 호 가족이 아님 | 상속인이 된 경우 (예 : 조카가 삼촌 상속을 포기하려고 사망 말소된 삼촌 등본 신청 → 가족관계증명서 + 상속포기 심판청구서), 위임장, 6 호, 2 호 | [사례집 273 쪽, 질의 211] |
| **이혼한 전 배우자** | 이혼하면 배우자가 아님 | 자녀의 친권자로서 자녀 명의로 필요한 경우( 실종신고 등), 자녀의 법률행위에 필요하다는 증명, 6 호(양육비 부담조서 등), 2 호 | [편람 174 쪽, 사례집 272 쪽 질의 209, 261 쪽 질의 198] |
| **재혼한 사망자의 전 배우자** | 재혼하면 인척관계가 끝남 | 없음 (다른 상속인 등에게 안내) | [사례집 279 쪽, 질의 226] |
| **계모·계부** (따로 사는 자녀가 신청) | 이혼한 부모 규정(⑩)이 적용됨 | 아버지(어머니) 초본만 가능 | [사례집 272 쪽, 질의 208] |
| **상속인의 친권자** ( 채무자의 전처 등) | 친권자는 상속인이 아님 | 보정명령 등으로 필요성이 확인되면 2 호 | [사례집 253 쪽, 질의 181] |
| **사실혼 배우자** | 가족관계등록부로 배우자임이 확인되지 않음 | 같은 세대이거나 위임장이 있으면 가능 | [추론 : 법 제 29 조② 5 호의 배우자] |

## 원칙적으로 안 되는 사람 (그 밖의 사람)

| 이런 사람은 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 이웃·친구·지인·관리사무소 | **위임장(별지 제 9 호)**을 받아 오게 안내 | [사례집 175 쪽, 질의 9] |
| 종교단체 등 (선교·안내 목적) | 목적이 좋아도 법에 정한 경우가 아니면 **안 됨** | [사례집 284 쪽, 질의 238] |
| 법무사·대행업체가 이해관계인 대신 | 6 호는 위임이 **안 됨** | [사례집 282 쪽, 질의 234] |
| 외국인 (원칙) | 주민등록자가 아니라서 **안 됨**. 단, 외국인 배우자는 배우자 세대 등·초본 가능, 친권자인 외국인 엄마가 자녀 일로 친권 서류를 내면 가능 | [편람 169 쪽, 사례집 274 쪽 질의 214, 278 쪽 질의 223] |
| 전화·팩스로 달라는 사람·기관 | 전화 열람, 팩스 회신 **안 됨** | [편람 186 쪽, 사례집 283 쪽 질의 237, 284 쪽 질의 239] |
| 정부 24·무인발급기로 남의 것 | 본인·세대원 것만 됨 | [편람 190 쪽] |
| 개인이 "내 것은 아무에게도 주지 마세요"라고 신청 | 개인은 제 5 항 제한 신청을 할 수 없음 (가정폭력 피해자 제한 신청은 별도) | [사례집 285 쪽, 질의 243] |

### 사망자는 기준이 달라요

- 사망자는 일반적인 권리·의무는 없어지지만 상속 등 때문에 **세대가 아니라 가족관계**로 봐요. 그래서 따로 살던 가족도 사망자 등·초본을 뗄 수 있어요(1-6 참고). [사례집 273 쪽 참고사항, 279 쪽 질의 226]

# 1-6. 특별한 대상

## 사망자 (사망·실종선고로 말소된 사람)

| 누가 | 받을 서류 / 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 사망자의 배우자·직계혈족·배우자의 직계혈족·직계혈족의 배우자 (또는 이들이 위임한 사람) | 가족관계증명서(제적등본)로 확인 후 발급. 위임장(별지 제 9 호) 여백에 사망자 인적사항을 적어요 | [편람 190 쪽] |
| 유증을 받은 사람(수증자) | 공정증서·판결문 등 객관적 서류 | [편람 190 쪽] |
| 위 사람이 없을 때 차순위 상속자 | 1 명이면 가족관계증명서(제적등본)로 위 사람이 없음을 확인 / 여러 명이면 제적등본 + 법정상속등기신청서( 상속재산분할협의서) | [편람 190 쪽, 사례집 290 쪽 질의 253] |
| 사망자가 죽을 때 배우자·1 순위·2 순위가 없어서 형제자매가 상속인인 경우 | 사망자 가족관계증명서(제적등본) + 법정상속등기신청서 (형제 관련은 1-5 형제자매 ② 참고) | [사례집 221 쪽, 질의 99] |
| 사망 당시 같은 세대원이었던 사람 | 사망 당시 세대원이었음을 확인 | [사례집 290 쪽, 질의 253] |
| 무연고 사망자의 사망신고인 / 매장·화장용 | 사망진단서 첨부, 화장·매장 신고용으로만. 직계·배우자 없는 사망자는 형제와 사망신고인에게 초본 | [편람 181·190 쪽] |
| 상속재산관리인 | 법원이 선임한 상속재산관리인임을 증명하는 서류 | [사례집 280 쪽, 질의 227] |
| 보험금 수령자 | 보험금 수령자임을 증명하는 서류로 사망 말소자 초본 | [사례집 228 쪽, 질의 117] |
| 재혼한 전 배우자 | **안 됨** (인척관계 종료) | [사례집 279 쪽, 질의 226] |
| 국적을 잃은 외국인 자녀 | 원칙은 안 됨. 그 자녀밖에 없음이 확인되면 내국인에게 위임해서 가능 | [사례집 290 쪽, 질의 254] |

※ 사망자는 본인이 위임할 수 없어서, 상속이나 매장·화장 신고처럼 꼭 필요한 경우에만 말소자 초본을 줘요. [편람 185 쪽]

## 거주불명·말소·외국인·미성년자 등

| 대상 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| **거주불명 등록자** | 본인·위임받은 사람 가능. 배우자·직계혈족·배우자의 직계혈족·직계혈족의 배우자도 가능 | [편람 191 쪽, 사례집 280 쪽 질의 228·229] |
| **무단전출로 최고·공고 중인 사람** | 발급 가능. 실제 사는 곳으로 전입신고하도록 안내 | [사례집 282 쪽, 질의 233] |
| **재외동포·국적상실 말소자** | 본인은 여권 등으로 같은 사람임을 증명. 가족은 가족관계 서류로 확인 후 가능. 가족에게 위임받은 사람은 안 됨(복위임 불가) | [편람 191 쪽] |
| **현지이주·이민출국 말소자 본인** | 직접 오면 여권으로 확인. 대리인은 재외공관 확인을 받은 위임장 필요 | [사례집 277 쪽, 질의 219] |
| **외국인 배우자** | 배우자가 속한 세대의 세대주·세대원 등·초본 가능 (남편이 거주불명이어도) | [편람 169 쪽, 사례집 278 쪽 질의 223, 286 쪽 질의 244] |
| **15 세 미만 미성년자** | 사유를 듣고 의사능력이 있다고 판단될 때만. 소년·소녀가장은 관계공부·이통장 확인으로 신분증 없이도 | [편람 169·181 쪽] |
| **아동복지시설 단독세대주 미성년자** | 사진 있는 공공기관 증명서, 없으면 시설 관리자(또는 직원)가 동행해서 신분 확인 | [사례집 287 쪽, 질의 247] |
| **미성년 친양자** | 입양·파양으로 바뀐 이름 등 인적사항을 빼고 발급 | [편람 185 쪽] |
| **수감자** | 본인 주민등록 주소를 수신처로 우편 신청, 교도소장 공문, 또는 위임받은 사람(위임장 + 수감증명서). 교도소를 수신처로는 안 됨 | [편람 181 쪽, 사례집 276 쪽 질의 216·217] |
| **성년후견인** | 후견등기사항증명서로 대리권 범위 확인. 후견인이 선임한 복대리인도 가능 | [편람 174 쪽, 사례집 291 쪽 질의 256] |
| **출생신고 직후** | 17 세 미만이 주민등록지에서 출생신고하고 등록기준지가 세대와 같으면 바로 발급. 첫 초본 1 회는 수수료 면제 | [사례집 281 쪽, 질의 230] |

## 가정폭력 피해자의 교부 제한

- 가정폭력 피해자는 가해자가 자기와 세대원·직계존비속의 등·초본을 떼지 못하게 **제한 신청**을 할 수 있어요. [법 제 29 조⑥]
- 제한 대상자(가해자)에게는 **가족(5 호)으로도, 이해관계인(6 호) 초본으로도** 발급하지 않을 수 있어요. 이때 이유를 제한대상자에게 서면으로 알려요. [법 제 29 조⑦⑧]
- 피해자임이 입증되면, 증빙자료에 이름이 없는 다른 자녀도 5 호 범위 안에서 제한 대상으로 지정할 수 있어요. [사례집 287 쪽, 질의 248]
- 발급할 때마다 시스템에서 **제한 대상자인지 꼭 확인**해요. 자세한 절차는 편람 193 쪽 이하를 보세요. [편람 193 쪽]

# 1-7. 사례별 정리

창구에서 자주 오는 경우를 10 가지로 정리했어요. "자세히" 칸의 번호로 1-4 에서 자세한 설명을 찾을 수 있어요.

| 사례 | 이럴 때 | 결론 |
|---|---|---|
| 1 | 어머니가 결혼한 아들 집 등본을 원함 | 등본·초본 발급 |
| 2 | 친정어머니가 사위가 세대주인 딸 집 등본을 원함 | 등본·초본 발급 |
| 3 | 아버지가 친구 집에 사는 아들 초본을 원함 | 아들 초본만 |
| 4 | 동생이 따로 사는 형 초본을 원함 | 안 됨 (예외 안내) |
| 5 | 성인 자녀가 이혼하고 따로 사는 아버지 등본을 원함 | 초본만 |
| 6 | 부모 사망 후 연락 안 되는 형제 초본 (집 법정상속등기) | 형제 초본 발급 |
| 7 | 친구가 위임장을 들고 본인 등본을 떼러 옴 | 위임장 확인 후 발급 |
| 8 | 집주인이 월세 밀린 세입자 초본을 원함 | 반송된 내용증명이 있으면 초본 |
| 9 | 친구에게 돈 빌려준 사람이 친구 초본을 원함 | 50 만원 초과 + 반송된 내용증명이면 초본 |
| 10 | 경찰관이 수사 중 공무원증만 들고 옴 | 신청서 받고 발급, 수수료 면제 |

## 사례 1. 어머니가 결혼한 아들 집 등본을 원함

### 이런 상황이에요

결혼해서 따로 사는 아들(세대주) 집의 등본이 필요하다고 어머니가 오셨어요. 그 집에는 아들, 며느리, 손주가 살아요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **신분증** | 어머니 본인 확인 | ① |
| **가족관계 확인** | 가족관계증명서 등으로 아들이 어머니의 자녀(직계혈족)인지 확인 | ③ |
| **세대주 확인** | 시스템에서 그 집 세대주가 아들인지 확인 (STEP 2 : 세대주가 자녀) | 1-2 |

### 결론

세대주가 어머니의 직계혈족이라서 **그 집 등본·초본 모두 발급**해요(며느리·손주 포함). 어머니가 남에게 맡겨 대신 보내는 건 안 돼요. [법 제 29 조② 5 호 나목, 편람 180 쪽]

## 사례 2. 친정어머니가 사위가 세대주인 딸 집 등본을 원함

### 이런 상황이에요

결혼한 딸이 사위(세대주)와 살고 있어요. 친정어머니가 딸 집 등본을 떼러 오셨어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **신분증** | 친정어머니 본인 확인 | ① |
| **가족관계 확인** | 딸이 친정어머니의 자녀이고, 사위가 딸의 배우자인지 확인 | ③ |
| **세대주 확인** | 세대주(사위)가 신청인에게 사위인지 (신청인 = 세대주의 배우자의 직계혈족) | 1-2 |

### 결론

친정어머니는 **세대주의 배우자의 직계혈족**(처부모)이라서 **등본·초본 모두 발급**해요. [법 제 29 조② 5 호 다목, 편람 180 쪽]

## 사례 3. 아버지가 친구 집에 사는 아들 초본을 원함

**이런 상황이에요**

아들이 친구 집에 세대원으로 전입해 있어요. 세대주는 아들 친구예요. 아버지가 아들 초본을 원해요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **신분증 + 가족관계 확인** | 아들이 아버지의 자녀인지 확인 | ③ |
| **세대주 확인** | 세대주(친구)는 아버지와 가족이 아님 → STEP 3 으로 | 1-2 |

**결론**

아들은 **세대원의 직계혈족** 관계라서 **아들 초본만** 발급해요. 친구(세대주)가 나오는 등본은 안 돼요. [법 제 29 조② 5 호 바목, 편람 180 쪽]

## 사례 4. 동생이 따로 사는 형 초본을 원함

**이런 상황이에요**

형은 결혼해서 따로 살고 형이 세대주예요. 동생이 "형 주소가 필요해요"라며 초본을 원해요. 위임장은 없어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **신분증** | 동생 본인 확인 | ① |
| **세대주 확인** | 세대주(형)는 동생에게 형제 → STEP 2 해당 없음 | 1-2 |
| **초본 주인** | 형은 동생에게 형제 → STEP 3 해당 없음 | 1-5 |

**결론**

형제자매는 **발급하지 않아요.** 대신 이렇게 안내해요. ① 형에게 **위임장(별지 제 9 호) + 형 신분증 사본**을 받아 오기 ② 부모 재산 상속 문제라면 **재산별 서류**(집·땅은 법정상속등기신청서 + 등기부등본 + 제적등본, 1-4 ⑨ 표)를 가져오기 ③ 돈 문제라면 **계약서 + 반송된 내용증명** ④ 소송 중이면 **보정명령서**

[사례집 272 쪽 질의 210, 220 쪽 질의 96]

## 사례 5. 성인 자녀가 이혼하고 따로 사는 아버지 등본을 원함

**이런 상황이에요**

부모님이 이혼하셨고, 성인 자녀는 어머니와 살아요. 아버지는 혼자 따로 살고 세대주예요. 자녀가 아버지 등본을 원해요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **신분증 + 가족관계 확인** | 아버지의 자녀인지, 부모가 이혼했는지, 같은 세대가 아닌지 확인 | ④ |

**결론**

이혼한 부모와 같은 세대가 아닌 자녀는 **아버지 초본만** 발급해요. 등본은 안 돼요. [법 제 29 조⑩, 편람 185 쪽]

## 사례 6. 부모 사망 후 연락 안 되는 형제 초본 (집 법정상속등기)

**이런 상황이에요**

아버지가 돌아가셔서 아버지 명의 **집을 법정상속등기**해야 하는데, 형제 한 명과 연락이 안 돼요. 상속인 중 한 명이 그 형제 초본을 원해요.

※ 집·땅이 아니라 예금·임대주택·차량 상속이면 받을 서류가 달라요(1-4 ⑨ 표).

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **법정상속등기신청서** | 소유권이전등기신청서(상속). 아버지 명의 부동산의 상속등기인지 | ⑨ |
| **부동산등기부등본** | 아버지 소유 부동산인지 | ⑨ |
| **제적등본(가족관계증명서)** | 신청인과 그 형제가 모두 상속인인지 | ⑨ |

**결론**

상속인끼리는 **다른 상속인의 초본**을 발급해요. 반송된 내용증명은 없어도 되고, 6 호라서 **초본만**, 주민번호 뒷자리는 가리고, 법무사 등에게 위임은 안 돼요. [사례집 218 쪽, 220 쪽 질의 96] [실무 기준 : 생략·위임]

## 사례 7. 친구가 위임장을 들고 본인 등본을 떼러 옴

### 이런 상황이에요

A 가 친구 B 에게 "내 등본 좀 떼 와 줘"라고 부탁했어요. B 가 위임장과 A 의 신분증 사본을 가져왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **위임장 (별지 제 9 호)** | 위임한 사람(A)의 성명·주민번호·현주소, 서명 또는 도장, 위임받은 사람(B)의 주민등록상 주소 | ② |
| **A 의 신분증 (사본)** | 위임장의 A 와 같은 사람인지. 원본이면 위임장 뒷면에 복사 | ② |
| **B 의 신분증** | B 본인 확인 | ① |

### 결론

모두 맞으면 **A 의 등본을 발급**해요. 의심스러우면 A 에게 전화로 확인해요. [편람 174 쪽, 사례집 282 쪽 질의 232, 197 쪽 질의 56]

## 사례 8. 집주인이 월세 밀린 세입자 초본을 원함

### 이런 상황이에요

세입자가 월세를 두 달 넘게 안 내고 연락이 안 돼요. 집주인이 계약을 해지하려고 세입자 주소를 알고 싶어해요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **임대차계약서** | 집주인·세입자 서명, 계약 내용 | ⑦ |
| **반송된 내용증명** | 세입자에게 보냈다가 돌아온 것. 겉봉투 + 내용물, 해지·연체 내용 확인 | ⑦⑧ |
| **신분증** | 집주인 본인 (대신 오기 안 됨) | ⑧ |

### 결론

차임이 **2 기 이상 연체**됐고 계약서 + 반송된 내용증명이 있으면 **세입자 초본**을 발급해요(뒷자리 등 생략). [사례집 263 쪽 질의 201, 편람 184 쪽]

## 사례 9. 친구에게 돈 빌려준 사람이 친구 초본을 원함

### 이런 상황이에요

친구에게 300 만원을 빌려주고 차용증을 받았어요. 갚기로 한 날이 지났는데 연락이 안 돼요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **차용증** | 두 사람 서명(날인), 금액, **변제기일**. 50 만원 초과 | ⑧ |
| **반송된 내용증명** | 친구에게 보냈다가 돌아온 것. 겉봉투 + 내용물 | ⑧ |
| **신분증** | 빌려준 사람 본인 (대신 오기 안 됨) | ⑧ |

### 결론

변제기일이 지났고 반송된 내용증명이 있으면 **친구 초본**을 발급해요. 빌려준 돈이 **50 만원 이하**거나 내용증명·계좌이체 내역만 있으면 안 돼요. [사례집 230 쪽 질의 122, 245 쪽 질의 159, 259 쪽 질의 194]

## 사례 10. 경찰관이 수사 중 공무원증만 들고 옴

### 이런 상황이에요

경찰관이 범죄수사 때문에 급하다며 공문 없이 공무원증(형사수첩)을 보여 주고 등·초본을 원해요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **공무원증(형사수첩 등)** | 경찰관 신분 확인 후 **신청서 뒷면에 복사**해 보관 | ⑤ |
| **신청서 (별지 제 7 호)** | 법인신청인란에 작성, 공문·대표자 서명은 생략 가능 | ⑤ |

### 결론

긴급한 수사라면 **발급**하고, 수수료는 **면제**해요. 대상자에게 발급 사실이 통보되지 않아요. [편람 174·192 쪽, 사례집 173 쪽 질의 5]

# 1-8. 창구용 체크리스트

출력해서 창구에 두고 하나씩 체크하면서 보세요. 누가 무엇을 가져오면 되는지는 **1-2 한눈에 보기**와 **맨 앞 족보(표 A·B)**를 같이 보세요.

| 확인 | 구분 | 확인할 것 |
|---|---|---|
| ☐ | 공통 | 온 사람 신분증 원본 (유효한 국가신분증·학생증) |
| ☐ | 공통 | 대상자가 이름 + 주소 또는 이름 + 주민번호로 특정됨 |
| ☐ | 공통 | 가정폭력 교부 제한 대상자인지 시스템 확인 |
| ☐ | 위임 | 별지 제 9 호 위임장 (위임한 사람란 정확, 서명·도장) + 위임한 사람 신분증(사본), 위임받은 사람 주민등록주소 |
| ☐ | 가족 | 가족관계증명서·제적등본으로 관계 확인 |
| ☐ | 가족 | STEP 2 세대주가 배우자·직계·사위며느리·시부모장인장모 → 등본·초본 / STEP 3 세대원과만 → 초본만 |
| ☐ | 가족 | 형제자매·삼촌·조카·사촌·이혼한 배우자는 원칙 불가 → 1-5 예외 확인 |
| ☐ | 가족 | 남에게 맡겨 대신 왔으면 불가 (입원·외국·수감 등 증명 시 예외) |
| ☐ | 가족 | 이혼한 부모와 따로 사는 자녀 → 초본만 |
| ☐ | 기관 | 1 호 : 기관장 공문(근거법령·사유) 또는 긴급 시 공무원증 + 신청서, 수수료 면제 |
| ☐ | 기관 | 3 호 : 근거법령 명시 기관장 공문 + 사원증·신분증 / 4 호 : 권한 증명서 |
| ☐ | 6 호 | 계약서 등(서명·변제기일) 또는 별지 제 11 호 + 반송된 내용증명(겉봉투 + 내용물) |
| ☐ | 6 호 | 개인 간 50 만원 초과, 변제기일 경과, 10 년 넘었으면 시효 중단 사유 |
| ☐ | 6 호 | 본인 직접 신청 (위임·법무사 대행 불가), 초본만, 뒷자리·세대주·과거 주소·병역 생략 |
| ☐ | 상속 | 상속인끼리 : 재산별 서류 확인 (집·땅은 법정상속등기신청서 + 등기부등본 + 제적등본, 예금·임대주택·차량은 1-4 ⑨ 표) |
| ☐ | 상속 | 사망한 채무자의 상속인 : 1 순위만 / 사망한 임대인·근저당권자 등의 상속인 : 사망자에게 보낸 내용증명 |
| ☐ | 사망자 | 배우자·직계 등은 가족관계 확인 / 없으면 차순위 상속자 / 재혼한 전 배우자 불가 |
| ☐ | 발급 | 수수료 본인 400 원, 이해관계자 500 원, 공무상 면제 / 신청서·증명자료·위임장 보관 |

### 마지막으로

- 편람은 **2024 년판**, 사례집은 **2025 년판**, 법령·서식은 **2026. 10. 현행** 기준이에요. 새 판이 나오면 쪽 번호와 내용을 다시 확인하세요.
- 없는 사례는 사례집 **제 4 장**(공무상 167 쪽, 다른 법령 211 쪽, 이해관계 217 쪽, 가족 271 쪽, 기타 277 쪽)과 편람 **169~192 쪽**을 먼저 찾아보세요.
- 소송·경매 목적은 2 부, 금융회사는 3 부를 보세요. 판단이 애매하면 행정안전부 콜센터에 질의하세요.

# 2 부. 소송·비송사건·경매 목적

민원인이 법원 서류(주소보정명령서, 판결문 + 강제집행 신청서, 경매·가압류 신청서, 공탁신청서 등)를 가져와서 상대방 등·초본을 원할 때 보는 부분이에요. (법 제 29 조② 2 호)

**꼭 기억할 5 가지**

① **법원(또는 집행관·등기소·공탁소)이 만든 서류가 있어야 해요.** 법원에 내기 전 소장이나 소송접수증명원만으로는 안 돼요. [편람 177 쪽, 사례집 181 쪽 질의 16]

② **법원 서류는 두 가지 중 하나예요.**

- 가. 주소보정명령서·주소보정권고처럼 "상대방 주소를 알아 오라"는 문서
- 나. 판결문·공정증서 등(집행권원) + 강제집행·경매 등 신청서 [규칙 별표 1 제 4 호, 편람 176 쪽]

③ **"열람용" 서류는 안 돼요.** 정본이어야 하고, 전자소송 사건이면 인터넷에서 출력한 정본도 돼요. [사례집 183 쪽 질의 20, 208 쪽 질의 86, 307 쪽 질의 288]

④ **초본 주인이 한 사람으로 정해져야 해요.** 이름 + 주소, 또는 이름 + 주민번호 [영 제 47 조②]

⑤ **금액 제한이 없고, 서면위임장이 있으면 대신 와도 돼요.** 위임장에는 위임한 사람의 신분증 사본이 있어야 해요. [사례집 230 쪽 질의 122, 편람 176 쪽, 사례집 209 쪽]

※ 어떤 서류가 있으면 발급되는지는 **맨 앞 족보 표 C** 에 한 장으로 정리해 두었어요.

# 2-1. 먼저 알아둘 것

## 이 업무는 무엇인가요?

- 주민등록표 등·초본은 **원래 본인과 같은 세대 사람만** 뗄 수 있어요. [법 제 29 조②]
- 그런데 "**관계 법령에 따른 소송·비송사건·경매목적 수행상 필요한 경우**"에는 남의 등·초본도 뗄 수 있어요. [법 제 29 조② 2 호]
  - 예를 들면 "**재판을 걸었는데 법원이 상대방 주소를 알아 오래요**", "**재판에서 이겼는데 상대방 재산을 압류(경매)하려고 해요**" 하는 경우예요.
- 단, 재판·경매 때문에 **꼭 필요하다는 것이 서류로 증명돼야** 해요. 말로만 "재판할 거예요"라고 하면 안 돼요. [편람 176 쪽]
- 남의 개인정보를 주는 일이라 **서류를 꼼꼼히 봐야 해요**. 사생활 침해가 걱정되면 거절할 수도 있어요 (이유는 서면으로 알림). [법 제 29 조⑤]

## "소송·비송·경매(2 호)"와 "채권·채무(6 호)"는 무엇이 다른가요?

창구에서 가장 많이 헷갈리는 부분이에요. 민원인이 어느 쪽으로 신청하느냐에 따라 **받는 서류와 기준이 달라요.**

| 구분 | 소송·비송·경매 (2 호) | 채권·채무 등 이해관계 (6 호) |
|---|---|---|
| **어떤 경우** | **법원 절차**가 이미 시작됐거나, 법원 서류를 받아 온 사람 | 돈 받을 사람이 **법원에 가기 전에** 상대방 주소를 찾는 경우 |
| **핵심 서류** | 주소보정명령서 등 / 판결문 등 + 강제집행 등 신청서 | 계약서 등 + 반송된 내용증명 등 |
| **신청서** | 별지 제 7 호 | 별지 제 7 호 (금융회사는 제 10 호, 변호사 등 확인은 제 11 호) |
| **채무금액 제한** | **없음** [사례집 230 쪽, 질의 122] | 개인 간 50 만원 이하는 안 됨 [영 별표 2 제 4 호] |
| **대신 오기(위임)** | **서면위임장 있으면 됨** [편람 176 쪽] | **안 됨**, 직접 신청 [편람 176 쪽·181 쪽] |
| **등본** | 정해진 몇 가지 경우는 **등본도 됨** [편람 177 쪽] | **초본만** [법 제 29 조② 6 호] |
| **수수료** | 1 통 500 원 [편람 189 쪽] | 1 통 500 원 [편람 189 쪽] |

- 같은 사람도 서류에 따라 2 호도 되고 6 호도 돼요. 예) 지급명령을 받은 채권자가 **지급명령 + 강제집행신청서**를 내면 2 호, **지급명령 + 반송된 내용증명**을 내면 6 호예요. [사례집 182 쪽, 질의 18]
- 반대로 6 호로는 안 되는 사람도 **소송을 내고 법원 보정명령을 받아 오면** 2 호로 될 수 있어요. 그래서 거절할 때 "**소송을 낸 뒤 법원 보정명령을 받아 오세요**"라고 안내하는 경우가 많아요. [사례집 182 쪽 질의 19, 184 쪽 질의 23, 240 쪽 질의 145]

## 용어 정리

| 낱말 | 뜻 |
|---|---|
| **원고 / 피고** | 원고 = 재판을 건 사람(신청인) / 피고 = 재판을 당한 사람(**초본 주인**) |
| **소송 / 소장** | 소송 = 법원에 판단을 해 달라고 하는 재판 / 소장 = 재판을 걸 때 내는 첫 서류 |
| **비송사건** | 다투는 재판은 아니지만 법원이 맡아 처리하는 일. 「비송사건절차법」에 따른 사건(공탁, 법인등기 등) [편람 291 쪽, 사례집 224 쪽 질의 108] |
| **주소보정명령(서)** | 법원이 "피고에게 서류를 보냈는데 전달이 안 됐으니 **정확한 주소를 알아 오라**"고 원고에게 보내는 명령서 |
| **주소보정권고** | 보정명령과 비슷하지만 "알아 와 달라"고 권하는 문서 (공탁소 등에서도 나옴) |
| **정본 / 열람용** | 정본 = 법원이 원본과 같은 효력으로 내어 준 문서 / 열람용 = 내용 확인만 하라고 출력한 문서. **열람용으로는 발급 안 돼요** [사례집 183 쪽 질의 20, 307 쪽 질의 288] |
| **집행권원** | "이 사람 재산을 강제로 가져가도 된다"는 힘이 있는 문서. 확정판결, 지급명령, 화해조서, 공정증서 등 [편람 178~179 쪽] |
| **집행문** | 판결정본 끝에 덧붙이는 "이 판결로 강제집행을 할 수 있다"는 법원 확인 문구 [민사집행법 제 29 조] |
| **강제집행** | 빚을 안 갚는 사람의 재산(집·월급·예금·물건)을 법원 힘으로 압류해서 돈을 받아 내는 절차 |
| **경매 (강제경매 / 임의경매)** | 강제경매 = 판결문 등으로 재산을 팔게 하는 것 / 임의경매 = 근저당 등 담보를 잡아 둔 사람이 그 담보물을 팔게 하는 것 [편람 275 쪽] |
| **가압류 / 가처분** | 재판이 끝나기 전에 상대방이 재산을 빼돌리지 못하게 **미리 묶어 두는 것**(보전처분) [편람 273~274 쪽] |
| **지급명령** | 재판(변론) 없이 서류만 보고 법원이 "돈을 내라"고 명령하는 것 [편람 306 쪽] |
| **이행권고결정** | 소액사건에서 법원이 "이렇게 이행하라"고 권고하는 결정. 확정되면 집행문 없이 집행할 수 있어요 [소액사건심판법 제 5 조의 8] |
| **공정증서** | 공증인이 만든 문서. 강제집행을 승낙하는 문구가 있으면 판결문처럼 강제집행이 가능해요 [편람 278 쪽]. 서명만 인증받은 **인증서는 집행권원이 아니에요** [실무 기준] |
| **공탁** | 돈을 받을 사람이 안 받거나 누군지 몰라서, 법원(공탁소)에 돈을 맡기는 것 [편람 279 쪽] |
| **집행관** | 법원에 소속되어 압류·경매·현황조사 등을 직접 하는 사람 [편람 307 쪽] |
| **승계집행** | 판결 후 채무자가 사망하거나 채권이 넘어갔을 때, 상속인(또는 새 채권자)에게 이어서 집행하는 것 |
| **사실조회** | 원고가 법원에 부탁해서, 법원이 다른 기관(세무서 등)에 상대방 정보를 물어보는 것 |

# 2-2. 근거 법령 한눈에 보기

판단이 애매하면 법령을 먼저 보고, 구체적인 처리 방법은 편람과 사례집으로 확인하세요.

| 법령 | 내용 |
|---|---|
| **법 제 29 조② 2 호** | 관계 법령에 따른 **소송·비송사건·경매목적 수행상 필요한 경우**에는 남의 등·초본을 뗄 수 있다 |
| **법 제 29 조⑤** | 사생활 침해나 공익에 어긋날 우려가 있으면 안 줄 수 있다. 이때는 이유를 **서면**으로 알린다 |
| **법 제 29 조⑥~⑧** | 가정폭력 피해자가 제한 신청을 해 두었으면, 제한 대상자에게는 주지 않을 수 있다 |
| **영 제 47 조①** | 등·초본은 **주민등록자**에게 준다. 외국인은 외국인등록증으로 신분이 확인되면 가능 [사례집 181 쪽 질의 17, 279 쪽 질의 225] |
| **영 제 47 조②** | 신청할 때 대상자의 **성명 + 주소** 또는 **성명 + 주민등록번호**를 **정확하게** 적어야 한다 [사례집 200 쪽 질의 64, 203 쪽 질의 71] |
| **영 제 47 조⑤** | 신분증을 보여 주고, 기관(법인) 이름으로 신청하면 **사원증 또는 재직증명서**도 보여 준다 [사례집 196 쪽, 질의 52] |
| **규칙 제 13 조①** | 신청서식(별지 제 7 호)과 내야 할 증명자료(**별표 1**)가 정해져 있다 |
| **규칙 별표 1 제 4 호** | 2 호로 신청할 때의 증명자료 : 가. **주소보정명령서 등 법원 문서** 또는 나. **판결문·공정증서 등 + 강제집행 등 신청서** [편람 172 쪽·176 쪽] |
| **규칙 별표 1 비고 3** | 증명자료는 원본이 원칙. 사본은 공무원이나 "사본을 만든 기관의 장"이 원본과 같다고 확인해야 한다. **회사 직원·개인이 찍은 원본대조필은 안 됨** [편람 173 쪽, 사례집 183 쪽 질의 20] |
| **규칙 제 13 조⑤** | 신청 목적에 따라 등·초본 내용 **일부를 빼고** 줄 수 있다 [사례집 207 쪽, 질의 82] |
| **규칙 제 17 조① / 제 18 조** | 다른 사람의 등·초본 수수료 **1 통 500 원** [편람 189 쪽] / 기초생활수급자 등 면제 [편람 237~238 쪽] |
| **민사집행법 제 28 조·제 29 조** | 판결로 강제집행하려면 **집행문이 있는 판결정본**이 있어야 한다. 집행문은 판결정본 끝에 "강제집행을 실시하기 위하여 … 준다"고 적고 법원사무관 등이 기명날인한다 (서류 ②) |
| **민사집행법 제 58 조·제 292 조<br>소액사건심판법 제 5 조의 8** | 확정된 지급명령, 확정된 이행권고결정, 가압류·가처분 명령은 원칙적으로 **집행문 없이** 집행한다 |

**규칙 별표 1 제 4 호 : 증명자료는 "가" 또는 "나" 중 하나**

**가. 사건관계인의 주소를 알기 위해 법원에서 발행한 문서**

- 주소보정명령서, 주소보정권고 등

**나. ① 법원 판결문 또는 공정증서 등 + ② 강제집행 등의 신청서**

- 집행관 사무소에 강제집행을 신청한 뒤 오면 신청서 대신 "**강제집행접수증**"도 돼요. [편람 176 쪽 각주 36]
- 전자소송이면 법원 전자소송 사이트에서 출력한 서류도 돼요(열람용은 안 됨). [편람 176 쪽 각주 35, 사례집 208 쪽 질의 86]

[편람 176 쪽, 사례집 180 쪽]

# 2-3. 서류 3 묶음과 창구 처리 순서

어떤 서류가 있으면 발급하는지는 **맨 앞 족보 표 C** 에 모아 두었어요. 여기서는 서류를 3 묶음으로 나눠 보는 방법과 처리 순서를 봐요.

## 민원인이 가져오는 서류 3 묶음

서류가 많아 보여도 **3 묶음**으로 나눠 보면 정리가 돼요. 세 묶음이 **모두 있어야** 발급해요.

| 묶음 | 증명하는 것 | 받을 서류 | 2-4 참고 |
|---|---|---|---|
| **A**<br>법원 서류 | 재판·경매 때문에 **초본이 꼭 필요하다** | (가) **주소보정명령서·주소보정권고** 등<br>또는<br>(나) **집행권원(판결문 등) + 강제집행 등 신청서** | 서류 ①<br>서류 ②③ |
| **B**<br>초본 주인 | 초본 주인이 **누구인지 정해져 있다** | · 법원 서류에 이름 + 주소(또는 주민번호)<br>· 그 사람이 서류 속 당사자(피고·채무자·1 순위 상속인 등) | 초본 주인 확인 |
| **C**<br>신분·위임 | 온 사람이 **신청할 수 있는 사람이다** | · 신분증 (항상)<br>· 직원이면 사원증 또는 재직증명서<br>· 대리인이면 서면위임장 + 위임한 사람 신분증 사본 | 서류 ④<br>서류 ⑤ |

**예시**

원고 본인이 **주소보정명령서(정본)와 신분증**을 가져온 경우

- 묶음 A : 주소보정명령서 (서류 ①) ◯
- 묶음 B : 보정명령서에 피고 이름 + 주소 ◯
- 묶음 C : 원고 본인 신분증 (서류 ④) ◯

세 묶음이 다 있으니 별지 제 7 호를 쓰게 하고 **피고 초본**을 발급하면 돼요. (사례 1)

## 창구 처리 6 단계

| 단계 | 할 일 | 확인할 것 | 볼 곳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 누가 왔나? | 본인이면 신분증 / 직원이면 신분증 + 사원증 / 대리인이면 서면위임장 + 위임한 사람 신분증 사본 | 서류 ④ |
| 2 | 무슨 서류를 가져왔나? | 가. 주소보정명령서 등 또는 나. 집행권원 + 강제집행 등 신청서. 족보 표 C 에서 해당 줄 찾기 | 족보 표 C 서류 ①~③ |
| 3 | 누구 초본인가? | 이름 + 주소(또는 주민번호)로 한 사람이 정해졌나, 서류 속 당사자인가 | 초본 주인 확인 |
| 4 | 초본인가 등본인가? | 원칙은 초본. 등본은 정해진 경우만(보정명령서에 "등본", 동산경매, 집행관 현황조사) | 초본·등본 |
| 5 | 신청서 작성 | 별지 제 7 호서식. 법인이면 법인신청인란 + 방문자란 | 서류 ⑤ |
| 6 | 발급·보관 | 증명자료는 원본대조 후 사본 보관, 위임장은 원본 보관. 수수료 500 원 | 아래 |

### 6 단계 발급할 때

- **수수료** : 1 통 **500 원** [편람 189 쪽, 규칙 제 17 조①]
  - **기초생활수급자**가 직접 원고로서 남의 등·초본을 신청하면 **면제** [편람 238 쪽, 규칙 제 18 조]
  - 국가유공자 등이 **남에게 위임받아** 다른 사람 등·초본을 신청하면 면제 안 됨 [편람 238 쪽]
- **보관** : 증명자료 원본을 받아 복사하고 원본대조한 뒤 사본은 보관, 원본은 돌려줘요. **서면위임장은 원본을 보관**해요. [편람 173 쪽, 사례집 209 쪽]
- **가정폭력 제한** : 대상자가 열람·교부 제한 신청을 해 두었는지 시스템에서 꼭 확인 [법 제 29 조⑥~⑧]
  [추론 : 2 호 신청에도 같은 확인 필요]
- **여러 명을 한꺼번에** : 같은 사람이 같은 서류·같은 목적으로 여러 명을 신청하면 별지 제 7 호 + 제 8 호(대상자 목록)로 한 번에 신청할 수 있어요. 두 서식 사이에 **간인**이 있어야 해요. [편람 173 쪽]

# 2-4. 서류별 설명 (서류 ①~⑤)

받은 서류를 하나씩 보면서 아래에서 **해당 서류 번호**를 찾아 보세요. 서류마다 **어떤 서류인지, 확인할 것, 안 되는 경우** 순서로 적었어요.

## 서류 ① 주소보정명령서 등 법원 문서

**어떤 서류인가요**

- 원고가 소장을 법원에 냈는데 피고에게 전달이 안 되면(이사, 폐문부재 등), 법원이 원고에게 "**피고 주소를 알아 오라**"고 보내는 명령서예요. [편람 176 쪽]
- 규칙 별표 1 제 4 호 **"가"목** 서류예요. 판결문과 달리 **이것 하나로** 피고 초본을 뗄 수 있고, 강제집행 신청서는 필요 없어요. [규칙 별표 1 제 4 호, 편람 176 쪽]
- 주소보정권고, 공탁관 보정권고, **집행관·등기소의 보정명령**도 같이 봐요. [편람 177 쪽, 사례집 195 쪽 질의 51]

### 확인할 것 6 가지

- ① **정본인가요?** "열람용"이면 안 돼요. 전자소송 사건이면 인터넷에서 출력한 보정명령서 **정본**도 원본으로 봐요. [사례집 208 쪽 질의 86, 307 쪽 질의 288]
- ② **법원에 접수된 사건인가요?** 법원 이름·사건번호를 봐요. 법원에 내기 전 소장이나 소송 접수증명원만으로는 안 돼요. [편람 177 쪽, 사례집 181 쪽 질의 16]
  - 예외 : 법원이 "보정명령이나 보정권고를 할 수 없다"고 확인된 경우, **공탁신청서 등 법원 접수인이 찍힌 문서 + 이해관계 자료**로 발급할 수 있어요. [편람 177 쪽]
- ③ **누구 주소를 보정하라는 건지** : 대상자의 이름 + 주소 또는 이름 + 주민번호가 있어야 해요(초본 주인 확인 참고). [영 제 47 조②]
- ④ **원고(신청인)**가 창구에 온 사람(또는 위임한 사람)과 같은가요? [실무 기준]
- ⑤ **무엇을 내라고 하나요?** 초본인지 등본인지 봐요(초본·등본 참고). [편람 177 쪽]
- ⑥ **보정기간이 지났어도 괜찮아요.** 소송이 아직 진행 중인 것이 확인되면 발급해요(대법원 "나의 사건" 검색 등). [사례집 203 쪽, 질의 70]

**법원 서류가 "열람용"일 때**

- 열람용 주소보정명령서로는 발급할 수 없어요. [사례집 307 쪽, 질의 288]
- 전자소송 사이트에서 출력한 **열람용 판결문**도 입증서류로 인정하지 않아요. 2025 사례집에 새로 들어간 내용이에요. [사례집 183 쪽, 질의 20]
- 대법원 "나의 사건" 사건조회 **출력물만으로도 안 돼요**(사건번호 확인용). 서류에 "열람용" 표시가 있는지 봐요. [사례집 283 쪽, 질의 235]
- 안내 : "열람용 서류로는 발급이 안 됩니다. **정본**으로 다시 가져와 주세요. 정본 받는 방법은 **사건을 담당하는 법원**에 문의해 주세요." (받는 방법은 법원 절차라 편람·사례집에 없어요) [추론]

## 서류 ② 집행권원 (판결문·지급명령·공정증서 등)

### 어떤 서류인가요

- "이 사람 재산을 강제로 가져가도 된다"는 힘이 있는 문서예요. 규칙 별표 1 제 4 호 **"나"목**의 "판결문 또는 공정증서 등"이에요. [편람 176·178 쪽]
- **반드시 강제집행 등 신청서(서류 ③)와 같이** 받아요. 판결문은 "돈을 갚아야 한다"는 결과일 뿐이고, "지금 초본이 꼭 필요하다"는 건 신청서로 드러나요. 개인정보를 함부로 주지 않으려는 취지예요. [사례집 186 쪽, 질의 29]
- 사례집은 "**집행권원은 집행문이 있는 판결정본이어야 함**"이라고 적고 있어요. 지급명령·이행권고결정·가압류·가처분처럼 법이 집행문을 빼 준 것만 예외예요. [사례집 180 쪽, 편람 178 쪽]

| 인정되는 집행권원 | 집행문 | 주의할 점 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 확정판결, 가집행선고 있는 판결 | **필요** | **집행문이 있는 판결정본**이어야 해요. 가집행선고 판결은 확정증명원이 없어요 | [편람 178 쪽, 사례집 180 쪽, 민사집행법 제 28 조①·제 30 조①] |
| 화해조서, 조정조서, 확정된 화해권고결정, 제소전 화해조서, 인낙조서 | **필요** | 판결과 같은 효력이에요. 화해권고결정은 2 주 안에 이의할 수 있어서 확정됐는지도 봐요 | [편람 178 쪽, 사례집 183 쪽 질의 21, 실무 기준] |
| 확정된 지급명령, 확정된 이행권고결정 | **필요 없음** | "확정"됐는지 확인해요(확정 표시, 확정증명 등) | [편람 178 쪽, 민사집행법 제 58 조①, 소액사건심판법 제 5 조의 8] |
| 가압류·가처분 명령(결정문) | **필요 없음** | 급하게 재산을 묶어야 하는 절차라서 법이 빼 줬어요 | [편람 178~179 쪽, 민사집행법 제 292 조①] |
| 배상명령이 적힌 형사 유죄판결 | **필요 없음** | 집행력 있는 민사판결 정본과 같은 효력이에요 | [소송촉진법 제 34 조①, 실무 기준] |
| 공정증서 (강제집행 승낙 문구 있는 것) | 변제기일 지남 : 필요 없음<br>변제기일 전 : **필요** | 변제기일 전이라도 기한의 이익 상실이 내용증명 등으로 확인되면 집행문 없이도 돼요. 서명만 공증받은 **인증서는 집행권원이 아니에요** (아래 비교표) | [사례집 188 쪽 질의 34, 편람 179 쪽, 민사집행법 제 56 조제 4 호] |
| 근저당·전세권이 설정된 등기부등본, 등기필증·등기필정보 | - | **임의경매**일 때. 근저당설정계약서·임대차계약서는 안 돼요 | [편람 178 쪽, 사례집 189 쪽 질의 35, 225 쪽 질의 109] |
| 회생채권자표 (회생절차 폐지 결정이 확정된 경우) | **필요** | 확정판결과 같은 효력. **회생채권자표 + 집행문 + 강제집행신청서**를 함께 받고, 회생채권 내용 확인 필수 | [사례집 185 쪽, 질의 26] |

## 공정증서와 인증서는 달라요

둘 다 **공증사무소(공증인·법무법인)**에서 받아 오는 서류라서 헷갈려요. 창구에서는 "강제집행해도 좋다"는 약속이 들어 있는지가 핵심이에요.

| 구분 | 공정증서 (○ 됨) | 인증서 (× 안 됨) |
|---|---|---|
| **누가 만드나** | **공증인이 직접** 내용을 작성 | 당사자가 만든 **차용증·계약서**에 공증인이 확인만 해 줌 (사서증서 인증) |
| **무엇을 증명하나** | 계약 내용 + "안 갚으면 **강제집행해도 좋다**"는 채무자의 승낙 | "이 사람이 **직접 서명·날인했다**"는 사실만 |
| **판결 없이 강제집행** | **됨** (집행권원) | **안 됨** → 소송으로 판결을 받아야 해요 |
| **겉모양 (참고)** | 제목이 "공정증서", 본문에 **강제집행을 승낙(인낙)**한다는 문구 | 원래 문서(차용증 등)에 **"인증"** 도장이나 인증문이 붙어 있음 |
| **초본 발급 (2 호)** | + 강제집행 신청서면 ○ (변제기일 전이면 집행문 필요) | × → 소송 서류(주소보정명령 등)를 받아 오거나, 개인 채권자 방식(족보 표 B 6 번)으로 안내 |

[편람 179 쪽 집행권원의 종류, 편람 278 쪽 용어 설명, 민사집행법 제 56 조제 4 호, 사례집 200 쪽 질의 63] [실무 기준 : 겉모양]

- 편람 178 쪽에는 "공증인의 공정증서 **또는 인증서**"라는 표현이 있어요. 그런데 편람 용어 설명(304 쪽)의 "인증서"는 강제경매를 신청할 때 부동산이 채무자 것임을 보여 주는 **등기공무원의 인증서**(민사집행법 제 81 조)예요. 그래서 차용증에 서명만 인증받은 서류까지 된다는 뜻으로 보기는 어려워요. [해석] 애매하면 행정안전부 콜센터에 질의하세요.

## 서류 ② 자세히 : 집행문 보는 법

| 낱말 | 뜻 |
|---|---|
| **집행권원** | "이 사람은 돈을 갚아야 한다"고 **법원 등이 정해 준 문서 그 자체** (판결, 지급명령, 화해조서, 공정증서 등) |
| **집행문** | 그 집행권원 **끝에 법원 직원이 덧붙여 적는 확인 문구**. "이 문서로 **지금 강제집행을 해도 된다**"는 뜻이에요 |

- 판결이 있어도 **집행문이 붙어야** 그 판결로 강제집행을 할 수 있어요. [민사집행법 제 28 조①, 편람 178 쪽]
- 집행문은 원고가 **신청해야** 받아요. 보통 **1 심 법원의 법원사무관 등**이 내어 줘요. 그래서 원고가 따로 신청하지 않았으면 판결문에 집행문이 없어요. [민사집행법 제 28 조②]
- 집행문은 따로 떨어진 서류가 아니라 **판결정본 맨 끝(마지막 장)에 덧붙여** 적고, 끝에 **법원사무관 등의 기명날인**이 있어요. [민사집행법 제 29 조]

집 행 문

사　건 : ◯◯지방법원 2025 가소 12345 대여금

**이 정본은 피고 김◯◯에 대한 강제집행을 실시하기 위하여 원고 이◯◯에게 준다.**

2026. ◯. ◯.

◯◯지방법원

법원주사 박◯◯ (인)

※ "이 정본은 … 에 대한 강제집행을 실시하기 위하여 … 에게 준다." 문장과 법원사무관 등 기명날인은 민사집행법 제 29 조②에 있는 내용이에요. 사건번호 칸, 날짜 위치, 도장 모양은 법원마다 조금씩 다를 수 있어요. [추론 : 일반적인 형태를 예시로 그린 것]

**알아두면 좋은 것**

- 지급명령·가압류처럼 집행문이 필요 없는 집행권원이라도, **채무자가 사망하는 등 사람이 바뀌었거나(승계) 집행에 조건이 붙어 있으면** 집행문(승계집행문)이 필요해요. [민사집행법 제 292 조①, 실무 기준 : 대법원 92 다 33251 판결]
- **채무불이행자 명부 등재신청**은 집행문이 없어도 돼요. [실무 기준]
- 10 년이 지난 판결문이라도 시효를 다시 판단받으려는 강제집행신청서와 함께 내면 2 호로 발급해요. [사례집 187 쪽, 질의 30]

## 창구에서 집행문 확인하는 법 4 가지

- ① **판결문 맨 뒷장**을 먼저 펴 보세요. "**집행문**"이라는 제목과 "**강제집행을 실시하기 위하여 … 에게 준다**"는 문장이 있는지 봐요.
- ② **이름이 맞나요?** "누구에 대한(피고 = 초본 주인)"과 "누구에게 준다(원고 = 신청인)"가 신청서와 같은지 봐요. [민사집행법 제 29 조②]
- ③ **법원사무관 등의 이름과 도장**이 있나요? [민사집행법 제 29 조②]
- ④ **"정본"인가요?** 집행문은 **판결정본**에 붙어요. 복사본이면 원본대조필 요건(규칙 별표 1 비고 3)을 같이 봐요. [편람 173 쪽·178 쪽]

**집행문으로 착각하기 쉬운 서류**

- **판결확정증명원** = "이 판결은 확정됐어요"라는 증명이에요. 집행문이 **아니에요.**
- **송달증명원** = "판결문을 상대방에게 보냈어요"라는 증명이에요. 집행문이 **아니에요.**
- 판결문 **본문(주문) 안의** "제 1 항은 가집행할 수 있다" = 가집행선고예요. "확정 전에도 집행해도 된다"는 뜻일 뿐, 이것도 집행문이 **아니에요.** 가집행선고 판결도 판결이라서 집행문을 받아야 해요. [민사집행법 제 30 조①]

[추론 : 각 문서의 성격에 따른 구분. 집행문 문구는 민사집행법 제 29 조②]

## 집행문 관련 묻고 답하기

**Q. 판결문 맨 뒤에 "확정증명원"은 있는데 집행문은 없어요.**

A. 확정증명원은 집행문이 **아니에요. 집행문이 있는 판결정본**이어야 해요. 법원에서 집행문을 받아 오도록 안내해요. [편람 178 쪽, 사례집 180 쪽, 민사집행법 제 28 조]

**Q. 판결문에 "가집행할 수 있다"고 써 있으니 집행문은 필요 없다고 해요.**

A. **아니에요.** 가집행선고는 "확정 전에도 집행할 수 있다"는 뜻일 뿐이고, 판결로 집행하려면 **집행문이 있어야** 해요. [민사집행법 제 30 조①, 편람 178 쪽]

**Q. 가압류 결정문 + 강제집행 신청서를 가져왔어요. 집행문이 없어요.**

A. **괜찮아요.** 가압류·가처분 명령은 집행문 없이도 돼요. 단, 채무자 사망 등 승계가 있으면 승계집행문이 필요해요. [편람 178 쪽, 민사집행법 제 292 조①]

**Q. 지급명령 결정문 + 압류 신청서를 가져왔어요. 집행문이 없어요.**

A. **괜찮아요.** 확정된 지급명령은 집행문 없이도 돼요. 확정됐는지는 결정문의 확정 표시나 확정증명 등으로 확인해요. [편람 178 쪽, 사례집 182 쪽 질의 18] [추론 : 확정 확인 방법]

전자독촉시스템에서 발급받은 결정문은 **복사방지 코드와 정본 표시**가 있어야 하고, 이의신청 없이 확정된 것이어야 해요. [사례집 283 쪽, 질의 235]

## 서류 ③ 강제집행 등 신청서 (압류·경매·가압류 신청서 등)

**어떤 서류인가요**

- 판결문 등(서류 ②)으로 실제로 재산을 압류·경매하려고 쓰는 신청서예요. 이 서류가 있어야 "지금 초본이 꼭 필요하다"가 증명돼요. [사례집 186 쪽, 질의 29]
- **법원에 내기 전 것도 돼요.** 압류·추심·전부·재산명시·경매 등 신청서를 작성해 오면 받아요. [사례집 182 쪽 질의 18, 187 쪽 질의 30]
- 신청서에 **채권자의 서명 또는 도장**이 있어야 해요. 법인인감이 아니어도 되고 법인인감증명서도 필요 없어요. [사례집 186 쪽, 질의 28]

| 구분 | 신청서 종류 (예시) |
|---|---|
| **금전채권 강제집행** | 재산명시신청, 채무불이행자 명부 등재신청, 부동산 강제경매·강제관리, 선박 등 강제집행, 동산 강제집행(유체동산 압류, 채권압류·추심명령·전부명령 등) |
| **금전 외 채권 강제집행** | 동산인도청구, 부동산 등 인도청구 |
| **담보권 실행 경매** | 부동산 경매신청(임의경매), 선박·자동차·유체동산·유치권 경매 |
| **보전처분** | 가압류 신청서, 가처분 신청서 |
| **그 밖에** | 의사진술 판결(소유권이전 등)에 따른 **소유권이전등기신청서** [사례집 219 쪽, 질의 93] |

※ 위 표에 없어도 **집행문이 부여된 판결문**이면 강제집행이 가능할 거예요. [편람 178~179 쪽] [사례집 180 쪽]

### 신청서 대신 인정되는 것

- **강제집행접수증** : 집행관 사무소에 강제집행을 이미 신청하고 온 경우 [편람 176 쪽 각주 36]
- **집행불능조서** : 집행관이 갔는데 채무자가 없어서 집행을 못 한 기록이에요. 집행이 진행 중인 게 보이니까 **집행권원 + 집행불능조서**로 돼요. [사례집 180 쪽, 186 쪽 질의 27]
- **유체동산 압류** : 집행관 사무소의 **강제집행 접수증 + 집행권원 사용증명원**이 원칙이에요. 영수증 발행일부터 **10 일이 안 지났으면** 사용증명원 없이 **접수증 + 영수증**도 돼요. [사례집 202 쪽, 질의 68]

## 서류 ④ 신분증·사원증·서면위임장 (누가 왔나요?)

| 온 사람 | 확인할 것 | 근거 |
|---|---|---|
| **원고 본인 (개인)** | 신분증 | [편람 176 쪽] |
| **회사·법률사무소 직원 (원고가 법인)** | 신분증 + **사원증 또는 재직증명서**. 위임장은 **필요 없음** | [편람 176 쪽, 사례집 196 쪽 질의 52, 209 쪽] |
| **변호사 (소송대리인)** | 법원 서류에 대리인으로 적혀 있거나 **법원 제출용 소송위임장**이 있으면 따로 위임장 필요 없음 | [편람 176 쪽, 사례집 196 쪽 질의 53, 209 쪽] |
| **판결문에 적힌 소송대리인 (사건 끝난 뒤)** | 강제집행 신청을 위한 것이면 원고의 별도 위임 없이 가능 | [사례집 197 쪽, 질의 55] |
| **송달영수인으로 신고된 법무사** | **위임장 필요** | [편람 176 쪽] |
| **원고의 가족·지인 등** | 원고가 쓴 **서면위임장 + 원고 신분증 사본** + 온 사람 신분증. 가족이라도 위임장 필요 | [편람 176 쪽, 사례집 195 쪽 질의 49, 206 쪽 질의 79] |
| **외국인 원고** | **외국인등록증**으로 신분이 확인되면 가능. 등록 안 된 외국인은 소송대리인이나 위임받은 사람이 신청 | [사례집 181 쪽 질의 17, 279 쪽 질의 225] |
| **교도소 등에 있는 원고(수용자)** | 일반 서면위임장(위임자 신분증 사본 포함)으로 가능. 수용증명서 필요 없음 | [사례집 207 쪽, 질의 81] |
| **원고가 "대한민국"인 소송의 담당자** | 보정명령서로 가능(1 호·2 호 모두 해당), 신청서 직인 생략 가능 | [사례집 208 쪽, 질의 85] |
| **집행관 / 집행관 사무원** | 집행관 신분증명서를 신청서에 복사해 보관 (사례 8) | [편람 214~215 쪽] |

- **신분증** : 주민등록증·운전면허증·여권 등 국가신분증과 학생증만 인정해요. 유효한 것만 돼요. [편람 172 쪽]

## 서면위임장 볼 때 확인할 것 7 가지

- ① **서식은 자유예요.** 위임자·위임받는 사람의 인적사항(서명 또는 도장)과 위임 내용이 있으면 돼요. 「민원 처리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제 3 호서식(위임장) 내용이 다 들어 있으면 받아요. 컴퓨터로 출력한 위임장도 돼요. [사례집 198 쪽 질의 58, 209 쪽]
- ② **위임한 사람의 신분증 사본**을 같이 받아요. 개인이면 신분증 사본, 법인·단체면 **대표자 신분증명서, 법인인감증명서, 사용인감계(법인인감증명서 첨부) 사본 중 1 개**예요. [사례집 197 쪽 질의 56, 209 쪽]
- ③ **별지 제 9 호서식 위임장은 안 돼요.** 본인·세대원이 맡길 때 쓰는 서식이에요. [사례집 198 쪽 질의 58, 209 쪽]
- ④ **포괄 위임은 안 돼요.** "주민등록표 등·초본 교부신청"을 맡긴다는 내용이 있어야 해요. [사례집 209 쪽, 편람 191 쪽]
- ⑤ **도장**은 인감도장이 아니어도 되지만, **지장(손도장)은 안 돼요.** [사례집 197 쪽, 질의 56]
- ⑥ **유효기간은 법에 없어요.** 다만 위임한 날이 오래됐으면 위임자에게 뜻을 확인하고 발급해요. [사례집 196 쪽, 질의 54]
- ⑦ **위임장은 돌려주지 않고 보관해요.** [사례집 209 쪽]

### 위임장이 이상할 때

- 위임자 신분증 사본은 **앞면만** 있어도 되고, 확대·축소해 와도 돼요. [사례집 198 쪽, 질의 59]
- 신분증 사본에 **다른 용도(예 : 은행 이름)**가 적혀 있는 등 거짓 위임장으로 의심되면 거부하거나 추가 서류를 요구할 수 있어요. [사례집 197~198 쪽, 질의 57]
- 의심되면 위임자에게 **전화로 확인**하는 등 신중하게 발급해요. 거짓 위임장은 형법으로 처벌받아요. [사례집 197 쪽, 질의 56]

### 2025 사례집에서 달라진 점

- 2024 사례집에는 "서면위임장 도장이 법인인감이 아니어도 되고, 법인인감증명서·사용인감계도 내지 않아도 된다"는 문장이 있었어요.
- 2025 사례집에서는 이 문장이 빠지고 "**위임한 자의 신분증명서(사본) 첨부 필요**"가 들어갔어요. 위임장만 받고 발급하지 않도록 주의하세요. [사례집 209 쪽]

## 초본 주인 확인 (대상자 특정)

- 신청서·증명자료에 대상자의 **성명 + 주소** 또는 **성명 + 주민등록번호**가 정확히 있어야 해요. [영 제 47조②]
  - 주소는 **주민등록상 주소**여야 해요. 회사(사업장) 주소만으로는 조회가 안 돼요. [사례집 201 쪽, 질의 65]
- 초본 주인은 **법원 서류에 나오는 당사자(피고·채무자 등)**여야 해요. 증인, 친권자처럼 서류 속 당사자가 아닌 사람은 안 돼요. [사례집 184 쪽 질의 25, 190 쪽 질의 39]
- **민원인이 "주민번호를 알고 있다"고 말로 알려 주는 건 인정 안 돼요.** 법원 서류로 확인돼야 해요. [사례집 204 쪽, 질의 72]

| 보정명령서 상태 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| **생년월일만** 있음 | 대상자가 정해지지 않아 **발급 불가**. 법원에 사실조회를 해서 회신 내용을 붙이면 보완 가능 | [사례집 203 쪽, 질의 69] |
| **이름만** 있음 (민원인이 주민번호를 안다고 함) | **발급 불가**. 법원이 발행한 다른 서류(사실조회 회신, 문서제출명령 등)로 보완해야 해요 | [사례집 204 쪽, 질의 72] |
| **이름 + 사업장 주소**만 있음 | 사업장 주소로는 조회가 안 돼요. 법원에 **사실조회**를 신청하도록 안내 | [사례집 201 쪽 질의 65, 편람 184 쪽] |
| 이름 + 사업장 주소 + 세무서 사실조회 회신서(원고가 받아 옴) | 회신서를 받는 곳은 **법원**이에요. 법원이 그걸 보고 주소·주민번호를 적은 **새 보정명령**을 내면 그걸로 발급 | [사례집 207~208 쪽, 질의 83] |
| 이름 **한 글자**가 빠짐 | 보완 요청. **대법원 홈페이지 사건검색**으로 확인하는 방법도 있어요 | [사례집 203 쪽, 질의 71] |
| 이름 + 주소인데 **동명이인**이 있음 | 해당 **법원에 전화**해서 다른 정보를 확인하거나, 법원 발행 서류로 특정 | [사례집 204 쪽, 질의 73] |
| 보정명령서 이름(김철수)과 주민등록 이름(이철수)이 다름 | 초본에서 **개명(성명 정정)**이 확인되면 발급 | [사례집 200 쪽, 질의 64] |
| 가족관계등록부 제출을 명령 + 대상자 주민번호가 확인됨 | 이름 + 주민번호로 특정되니까 **보정명령서 보완 없이 발급** | [사례집 208 쪽, 질의 84] |
| 대상자가 **오래전 말소된 사람** (전산에 없음) | 세대별·개인별 주민등록표를 복사해 증명·발급하거나, 전산 입력 후 전산발급 | [사례집 204 쪽, 질의 74] |
| 피고가 법인이고 **해산·청산** 상태 | 대표자 초본 **가능**(보정명령에 대표자 이름이 없어도). 보정명령서와 법인등기부의 **법인등록번호가 같아야** 해요 | [사례집 205 쪽, 질의 75] |
| 피고가 법인(해산·청산 아님) | 보정명령에 **법인명만** 있으면 불가 / **법인명 + 대표자 이름 + 대표자 주소**가 있으면 가능 | [사례집 205 쪽, 질의 76] |

## 초본인가요, 등본인가요?

- **원칙은 초본이에요.** 주소보정명령서에 피고 주소를 알아 오라고만 되어 있으면 **피고 초본만** 줘요. 그 서류만으로 다른 세대원 정보가 들어 있는 등본은 줄 수 없어요. [사례집 207 쪽 질의 82, 개인정보 보호법 제 18 조, 규칙 제 13 조⑤]
- **등본은 세대원 정보까지 나오기 때문에, 세대원에 대한 근거가 있는 아래 경우에만** 줘요. [편람 177 쪽]

| 등본이 되는 경우 | 어떻게 주나요? | 근거 |
|---|---|---|
| 보정명령서에 "피고의 등본을 제출하라" 등 등본을 명령한 경우 | 특별히 세대원을 정하지 않았다면 법원 명령이니까 **모든 세대원의 주민번호·성명 전체 표시**. 전체 표시가 필요 없으면 일부 생략 | [편람 177 쪽] |
| 동산경매신청서 + 집행권원(집행문 포함) | 채무자 외 세대원은 **성만 표시(홍), 주민번호** 뒷자리 없음**, 세대주와의 관계 표시 | [편람 172 쪽 ※, 177 쪽] |
| 집행관이 현황조사명령서로 신청 | 세대주 포함 **모든 세대원의 성명 + 생년월일**(뒷자리 없음), 세대주와의 관계 표시. 외국인 배우자 정보는 제외 | [편람 177 쪽, 215 쪽] |

## 서류 ⑤ 신청서 (규칙 별지 제 7 호서식)

- 신청서는 **규칙 별지 제 7 호서식**을 써요. [편람 172 쪽 표]
- **개인**이 신청하면 개인신청인란에, **회사·법률사무소**가 신청하면 **법인신청인란**(기관명·대표자·사업자등록번호)에 쓰고, 온 직원은 **방문자란**에 써요. [사례집 209 쪽]
- **개인사업자인 법무사 사무소** 직원이 오면 법인신청인란에 쓰고, 사업자등록번호란에 **개인사업자 번호**, 직원은 방문자란에 써요. [사례집 206 쪽, 질의 80]
- 법인대표자 이름을 쓰면 법인대표자 서명 또는 도장, 지점대표자 이름을 쓰면 지점대표자 서명 또는 도장이에요. [편람 173 쪽]
- 신청서 도장은 **빨간색**이 원칙이에요. 컴퓨터로 출력한 도장(전자이미지인)은 검정색도 돼요. **복사본·팩스로 받은 신청서는 접수 안 돼요.** [편람 173 쪽]
- "서명"은 **한글 자필 이름**이어야 해요. 영어 사인·특수문자·한자는 안 돼요. [편람 173 쪽]
- **용도 및 목적** 칸을 꼭 적게 해요. 적은 내용이 초본에 표시돼요. [규칙 별지 제 7 호서식]

## 2-5. 사례별 정리

창구에서 자주 오는 경우를 9 가지로 정리했어요. 각 사례 표의 "자세히" 칸에 있는 **서류 번호**로 2-4 에서 자세한 설명을 찾을 수 있어요.

| 사례 | 이럴 때 | 결론 |
|---|---|---|
| 1 | 원고가 주소보정명령서를 가져옴 | 피고 초본 발급 (가장 흔한 경우) |
| 2 | 판결을 받고 압류·경매를 하려 함 | 집행문 확인 후 발급 |
| 3 | 지급명령·이행권고결정·공정증서로 강제집행 | 확정 여부·변제기일 확인 후 발급 |
| 4 | 가압류·가처분을 하려 함 | 판결문·공정증서가 있으면 발급 |
| 5 | 근저당으로 임의경매를 하려 함 | 등기부등본이면 발급 (계약서는 안 됨) |
| 6 | 상대방이 사망함 (승계집행·상속인) | 1 순위 상속인 초본만 |
| 7 | 공탁 관련 | 법원에 접수된 공탁신청서면 발급 |
| 8 | 집행관이 오거나 등기소 보정명령을 가져옴 | 경우별로 다름 |
| 9 | 당사자표시정정 / 소유권이전 판결 | 피고 초본 / 상대방 초본 |

## 사례 1. 원고가 주소보정명령서를 가져옴

**이런 상황이에요**

소장이 피고에게 전달이 안 돼서, 원고가 법원에서 받은 **주소보정명령서**와 신분증을 가져왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **별지 제 7 호서식** | 개인신청인란, 서명 또는 빨간 도장, 용도 및 목적 | 서류 ⑤ |
| **주소보정명령서** | 정본(열람용 아님), 사건번호, 피고 이름 + 주소(또는 주민번호), 원고가 온 사람과 같은지 | 서류 ① |
| **신분증** | 원고 본인의 유효한 신분증 | 서류 ④ |

**결론**

**피고 초본을 발급**해요. 보정명령서에 등본을 내라는 말이 없으면 등본은 안 돼요. 수수료 500 원. [사례집 207 쪽, 질의 82]

### 사례 1 에서 자주 묻는 것

**Q. 보정명령서에 "열람용"이라고 찍혀 있어요.**

A. **안 돼요.** 열람용이 아닌 **정본**을 가져오라고 하고, 받는 방법은 담당 법원에 문의하도록 안내해요. 전자소송이면 인터넷에서 출력한 **정본**은 돼요. [사례집 307 쪽 질의 288, 208 쪽 질의 86]

**Q. 보정명령서를 잃어버렸대요. 분실확인서와 대법원 사건조회 출력물을 가져왔어요.**

A. **안 돼요.** 보정명령을 **다시 받아서** 신청해야 해요. [사례집 306 쪽, 질의 286]

**Q. 대법원 "나의 사건" 사건조회 출력물만 가져왔어요.**

A. 그것만으로는 **안 돼요.** 사건조회는 사건번호를 확인하는 데 써요. 전자적으로 출력한 **주소보정명령서 등**을 내면 사건번호를 확인한 뒤 발급해요. [사례집 283 쪽, 질의 235]

**Q. 소장을 냈다는 "소송 접수증명원"만 가져왔어요.**

A. **안 돼요.** 소송을 낸 뒤 **보정명령 등**을 받아 오라고 안내해요. [사례집 181 쪽, 질의 16]

**Q. 원고 쪽에서 신청한 증인에게 변론기일 통지서가 반송됐어요. 증인 초본을 주나요?**

A. 증인은 원고·피고가 아니라서 **안 돼요.** 다만 법원이 **증인에 대한 주소보정명령**을 냈으면 가능해요. [사례집 184 쪽, 질의 25]

**Q. 연대보증인이 다른 연대보증인의 초본을 원해요.**

A. 연대보증인끼리는 원칙적으로 이해관계가 없어요. 다만 한 명이 빚을 다 갚고 다른 보증인에게 돈을 청구(구상)하려고 **법원 주소보정명령서 등**을 가져오면 가능해요. [사례집 244 쪽, 질의 155]

**Q. 원고의 남편이 주소보정명령서를 대신 가져왔어요.**

A. 원고가 쓴 **서면위임장(원고 신분증 사본 포함) + 주소보정명령서 + 신청서(별지 제 7 호)**를 내면 가능해요. [사례집 206 쪽, 질의 79]

## 사례 2. 판결을 받고 압류·경매를 하려 함

**이런 상황이에요**

재판에서 이겼는데 상대방이 돈을 안 갚아서, **판결정본**과 **강제집행 신청서**(재산명시·채권압류 등)를 가져왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **판결정본** | 맨 뒷장에 **집행문**("강제집행을 실시하기 위하여 … 준다" + 법원사무관 등 기명날인), 이름이 신청서와 같은지, 열람용 아닌지 | 서류 ② |
| **강제집행 신청서** | 채권자 서명 또는 도장. 법원에 내기 전 것도 됨 | 서류 ③ |
| **신분증 (+ 사원증·위임장)** | 온 사람에 따라 확인 | 서류 ④ |

**결론**

집행문이 있으면 **발급**해요. 집행문이 없으면 법원에서 집행문을 받아 오도록 안내해요. 확정증명원·송달증명원은 집행문이 아니에요. [편람 178 쪽, 사례집 180 쪽, 민사집행법 제 28 조]

### 사례 2 에서 자주 묻는 것

**Q. 판결문이 10 년 넘게 지났어요(소멸시효). 강제집행신청서와 같이 가져왔어요.**

**A. 가능해요. 확정판결문 + 강제집행신청서**를 내면 2 호로 발급해요(6 호로는 안 됨). [사례집 187 쪽, 질의 30]

**Q. 판결문을 잃어버렸대요.**

**A. 다시 판결문 등을 받아 와야** 해요. [사례집 201 쪽, 질의 67]

**Q. 판결문 대신 "정정판결문 + 채무불이행자 명부등재 신청서"만 가져왔어요.**

**A.** 정정판결문만으로는 **안 돼요. 확정판결문 정본 + 정정판결문 + 명부등재 신청서**가 다 있어야 해요. [사례집 189 쪽, 질의 36]

**Q. 경매로 집을 낙찰받았는데, 살고 있는 사람을 내보내려고 해요(인도청구).**

**A. 부동산 인도청구신청서 + 소유권이 넘어온 등기부등본 또는 경락대금완납증명서**로 가능해요. [사례집 187 쪽, 질의 31]

**Q. 근저당 잡힌 땅이 수용돼서 보상금을 압류하려고 해요(물상대위).**

**A. 근저당 설정된 등기부등본 + 채권압류 및 전부명령 신청서**로 가능해요. [사례집 188 쪽, 질의 33]

**Q. 채무자가 재산을 몰래 남에게 넘겼어요(사해행위). 그 받은 사람(제 3 자) 초본을 원해요.**

**A. 판결문(채권자와 채무자 관계) + 부동산등기부등본(채무자와 제 3 자 관계) + 가압류신청서(그 물건 가압류)**로 가능해요. [사례집 199 쪽, 질의 60]

**Q. 채무자가 개인회생 결정을 받아서 내용증명도 못 보낸대요.**

**A.** 독촉이 금지돼서 6 호는 못 써요. **소송 등을 내고 법원 보정명령**을 받아 오면 2 호로 가능해요. [사례집 182 쪽, 질의 19]

회생절차 **폐지**가 확정된 경우는 서류 ② 표(회생채권자표)를 보세요.

## 사례 3. 지급명령·이행권고결정·공정증서로 강제집행

**이런 상황이에요**

재판 대신 **지급명령**(또는 소액사건 **이행권고결정**)을 받았거나, 공증받은 **공정증서**가 있어요. 그 서류와 압류 신청서를 가져왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **지급명령·이행권고결정** | **확정**됐는지(확정 표시, 확정증명). 집행문은 없어도 됨. 전자독촉시스템 발급본은 복사방지 코드·정본 표시 | 서류 ② |
| **공정증서** | 강제집행 승낙 문구, **변제기일이 지났는지**(전이면 집행문 필요, 기한의 이익 상실이 확인되면 불필요). 인증서는 안 됨 | 서류 ② |
| **강제집행 신청서** | 채권자 서명 또는 도장 | 서류 ③ |

**결론**

조건이 맞으면 **발급**해요. [편람 178 쪽, 사례집 182 쪽 질의 18, 188 쪽 질의 34, 283 쪽 질의 235]

### 사례 3 에서 자주 묻는 것

**Q. 지급명령과 반송된 내용증명을 가져왔어요.**

A. 이건 2 호가 아니라 **6 호(채권·채무)**로 처리해요. 2 호로 하려면 **지급명령 + 강제집행신청서**가 있어야 해요. [사례집 182 쪽, 질의 18]

**Q. 채무자(피고)가 채권자(원고)의 초본을 원해요. 공정증서만 가져왔어요.**

A. 공정증서만으로는 **안 돼요.** 채무자가 소송 등을 하고 있다는 것을 **주소보정명령서 등**으로 증명하면 가능해요. [사례집 240 쪽, 질의 145]

## 사례 4. 가압류·가처분을 하려 함

### 이런 상황이에요

재판이 끝나기 전에 상대방이 재산을 빼돌릴까 봐 **가압류(가처분)**를 하려고 해요. 가압류 신청서를 들고 왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **가압류·가처분 신청서** | 채권자 서명 또는 도장 | 서류 ③ |
| **판결문 또는 공정증서 등** | **꼭 함께** 있어야 함. 카드가입신청서·연체내역·계약서는 안 됨 | 서류 ② |
| **(이미 결정을 받았으면) 결정문** | 결정문 + 집행관 사무소에 낸 집행 신청서(또는 접수증). 집행문은 없어도 됨 | 서류 ② |

### 결론

**판결문·공정증서 등 + 가압류·가처분 신청서**, 또는 **결정문 + 집행 신청서**면 발급해요. [사례집 180 쪽, 187 쪽 질의 32, 편람 178~179 쪽]

### "가압류 명령"과 "가압류 신청"은 달라요

- **가압류 "명령(결정문)"을 이미 받아 온 경우** : 그 결정문이 집행권원이고 집행문이 필요 없어요. 집행 신청서(또는 접수증)와 함께 받아요. [편람 178~179 쪽]
- **가압류를 "신청하려는" 경우**(아직 결정 없음) : 신청서만으로는 안 되고 **판결문이나 공정증서 등**이 함께 있어야 해요. [사례집 187 쪽 질의 32, 200 쪽 질의 62]
- 카드사가 **카드가입신청서 + 연체내역 + 가압류신청서**를 가져오면 안 돼요. 가압류는 소송 전에 하는 것이라 법원 보정명령이 없으면 2 호에 해당하지 않아요. [사례집 200 쪽, 질의 63]

## 사례 5. 근저당으로 임의경매를 하려 함

### 이런 상황이에요

돈을 빌려주면서 상대방 집에 **근저당**을 잡아 뒀어요. 돈을 못 받아서 그 집을 경매에 넘기려고 **임의경매신청서**를 가져왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **근저당 설정된 등기부등본** | 또는 등기필증·등기필정보. 근저당권자가 신청인인지 | 서류 ② |
| **임의경매신청서** | 채권자 서명 또는 도장 | 서류 ③ |
| **(대리인이면) 위임장** | 서면위임장 + **위임한 사람 신분증 사본** | 서류 ④ |

### 결론

**발급**해요. **근저당설정계약서·임대차계약서**는 "계약만 한 것"이라 안 되고, 등기부등본이어야 해요. [편람 178 쪽, 사례집 180 쪽, 189 쪽 질의 35, 225 쪽 질의 109]

### 사례 5 에서 자주 묻는 것

**Q. 가등기만 되어 있는 등기부등본 + 임의경매신청서예요.**

**A. 가능해요.** 담보가등기도 등기부에는 "소유권이전청구권 가등기"로 나오는 경우가 많고, 그 가등기권자가 경매를 신청했으면 담보가등기로 볼 수 있어요. [사례집 199 쪽, 질의 61]

## 사례 6. 상대방이 사망함 (승계집행·상속인)

**이런 상황이에요**

판결을 받았는데 채무자가 사망했어요. 빚은 **상속인**에게 넘어가요. 상속인에게 집행하려면 "**승계집행문**"을 받아야 해서, 그 신청을 하려고 상속인 초본이 필요해요.

**상속인 초본은 1 순위 상속인(자녀 등 직계비속, 배우자)만** 가능해요. [편람 191 쪽, 사례집 190 쪽 질의 39]

| 상황 | 받을 서류 | 근거 |
|---|---|---|
| 채무자 사망 → 상속인 초본 | **판결문(집행권원) + 승계집행신청서 + 가족관계증명서(제적등본)** | [편람 191 쪽, 사례집 180 쪽, 190 쪽 질의 38, 224 쪽 질의 107] |
| 채권을 사고팔아 채권자가 바뀜 → 채무자 초본 | **판결문 + 양도·양수 계약서 + 양도통지서 + 승계집행신청서(**법원 접수 전 것) | [사례집 190 쪽, 질의 37] |
| (채권)승계집행문 부여신청 → 채무자 초본 | **승계집행문부여신청서 + 원래 채권 서류(판결문 등) + 채권 양도·양수 계약서 + 양도통지서**<br>※ 양도통지서는 반송·발송 후 14 일 경과·도달 모두 인정 | [사례집 191 쪽, 질의 41] |
| 승계집행문을 송달했는데 송달불능 → 다시 초본 | **집행권원 + 승계집행문 송달불능 사실이 나오는 대법원 홈페이지 출력물** | [사례집 191 쪽, 질의 40] |
| 송달불능이라 공시송달·특별송달을 하려 함 | **공시송달신청서 + 송달불능 사유가 나오는 대법원 사건조회표 + 소송 진행 중임을 증명하는 서류** | [사례집 180 쪽, 192 쪽 질의 43] |
| 보정명령서에 "피고가 사망한 것 같으니 채무자 표시를 정정하라" | **피고경정신청서 + 제적등본 + 보정명령서** | [사례집 205 쪽, 질의 77] |
| 보정명령서에 "망 ○○○의 상속인을 특정할 서류를 내라"만 있음 | 그 문구만으로는 **불가. 당사자표시정정신청서 + 가족관계증명서(제적등본) + 보정명령서**를 함께 내면 가능 | [사례집 206 쪽, 질의 78] |
| 은행 대리 변호사가 초본을 떼 보니 채무자가 사망 | **보정명령 + 가족관계증명서(제적등본) + 당사자 표시변경신청서** | [사례집 227 쪽, 질의 116] |

### 사례 6 에서 자주 묻는 것

**Q. 승계집행 신청은 해 놨는데 아직 결정이 안 났어요. 그 사이에 다른 강제집행을 하려고 초본을 원해요.**

A. **안 돼요.** 승계집행이 결정되기 전에는 승계인으로 볼 수 없어요. [사례집 191 쪽, 질의 42]

**Q. 상속인이 미성년 자녀라서, 그 친권자(채무자의 전 배우자) 초본을 원해요.**

A. **안 돼요.** 친권자는 상속인이 아니에요. 법원 **보정명령 등으로 필요성이 확인**되어야 해요. [사례집 190 쪽 질의 39, 235 쪽 질의 136]

**Q. 2 호(소송)가 아니라 6 호(이해관계)로 상속인 초본을 신청하면요?**

A. **이해관계 자료 + 제적등본(가족관계증명서) + 대위상속등기신청서**예요. 상속인 주소를 모르니 반송된 내용증명은 필요 없어요. [편람 191 쪽, 사례집 224 쪽 질의 107]

## 사례 7. 공탁 관련

**이런 상황이에요**

공탁은 **비송사건**이에요. 그래서 "**법원에 접수된 공탁신청서**"가 있어야 해요. 접수 안 된 공탁신청서는 안 되니까 **접수인이 찍혀 있는지 꼭** 봐요. [사례집 180 쪽]

기본 서류 = **법원에 접수된 공탁신청서 + 이해관계 자료** (공탁관 보정권고도 인정)

| 상황 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 교통사고 가해자가 공탁하려고 피해자 초본을 원함 | **법원에 접수된 공탁신청서**(원본 또는 접수 후 원본대조필) + **교통사고사실확인원** 등으로 같은 사람임이 확인되면 가능. 공탁소 보정권고도 가능 | [사례집 194 쪽, 질의 48] |
| 아파트 입주자대표회의가 승소금을 나눠 줘야 하는데 일부 소유자가 이사 감 | 대표회의는 돈을 줘야 하는 쪽이라 **판결문 + 접수된 공탁신청서**로 신청 | [사례집 193 쪽, 질의 44] |
| 회사가 퇴사자에게 주식대금을 줘야 함 | 회사 내부 관계자료 + **접수된 공탁신청서** | [사례집 194 쪽, 질의 46] |
| 회사가 소액주주에게 배당금을 줘야 함 | **접수된 공탁신청서 + 명백한 이해관계 서류** | [사례집 236 쪽, 질의 137] |
| 공탁 접수 전인데 **공탁관의 보정권고**를 받아 옴 | **가능.** 법원에 속한 사람의 직인이면 직위는 상관없음 | [사례집 195 쪽, 질의 51] |
| 가족이 공탁신청서를 대신 가져옴 | **서면위임장(위임자 신분증 사본) + 법원에 접수된 공탁신청서 + 증명자료** (가족관계증명서만으로는 안 됨) | [사례집 195 쪽 질의 49, 209 쪽] |
| 돈 받을 사람(피공탁자)이 사망 → 자녀 1 명이 다른 자녀들 초본 원함 | 공탁통지서 + 공탁물 출급·회수청구서 + 가족관계증명서(제적등본)로 수령대상임이 확인되면 **상속인끼리 가능** | [사례집 194 쪽, 질의 47] |
| 피공탁자 사망 → **공탁한 사람**이 상속인 초본 원함 | **안 됨.** 공탁으로 갚을 일은 끝났고, 찾아가는 것은 받을 사람 몫 | [사례집 195 쪽, 질의 50] |
| 피공탁자가 공탁 금액에 불만, 공탁자 상대로 소송하려 함 | 소송을 내고 **법원 주소보정명령**을 받아 오면 공탁자 초본 가능 | [사례집 193 쪽, 질의 45] |

## 사례 8. 집행관이 오거나 등기소 보정명령을 가져옴

### 집행관이 직접 온 경우

- 집행관이 법원의 **현황조사명령**을 받고 전입세대확인을 한 뒤 **등본**을 신청할 수 있어요. [편람 214~215 쪽]
  - 신청서 : 전입세대확인은 **규칙 별지 제 15 호**, 등·초본은 **별지 제 7 호** [편람 215 쪽]
  - 집행관 본인이 오면 **개인신청인란**, 사무원이 오면 **법인신청인란**(기관명·대표자·소재지) + 방문자란 (사업자등록번호·집행관 주민번호는 생략) [편람 214~215 쪽]
  - 집행관(또는 사무원) **신분증명서를 신청서에 복사해 보관** [편람 215 쪽]
  - 증명자료 : **등·초본 제출이 적힌 현황조사명령서 사본(원본대조필)**. 집행관이 직접 쓴 문서로 신청서·증명자료를 대신할 수 없어요. [편람 215 쪽]
  - 발급 : 세대주 포함 모든 세대원의 **성명 + 생년월일**(뒷자리 없음), 세대주와의 관계 표시. 외국인 배우자 정보는 빼요. [편람 215 쪽]
  - 수수료 : 등·초본 1 통 **500 원** (공용발급 안 됨) [편람 215 쪽]
- 채권자가 **집행관의 보정명령서**를 가져와도 2 호로 발급해요. 위임도 돼요. [편람 177 쪽]

### 등기소 보정명령 / 대위등기

- 부동산등기와 관련해 **등기소가 발행한 주소보정명령**을 가져오면 **비송사건**으로 보고 발급해요. [편람 177 쪽]
- 집행관·등기관의 보정명령에는 **보정대상이 특정**(성명, 주민번호 등)되어 있어야 하고 **발급기관의 확인**이 있어야 해요. [편람 177 쪽]
- 법무사가 "대위등기도 비송이니 위임으로 떼 주세요"라고 하면 **안 돼요.** 부동산등기법에 따른 대위등기는 2 호가 아니라 **6 호**라서 위임이 안 돼요. 단, **등기소 보정명령서**를 가져오면 위임해도 돼요. [사례집 224 쪽, 질의 108]

### 헷갈리기 쉬운 다른 업무

- **경매에 참가하려는 사람**이 "그 집에 누가 전입해 있나"를 보려면 등·초본이 아니라 **전입세대확인서**(법 제 29 조의 2)로 처리해요. [편람 209 쪽·214 쪽]
- **국가·지자체가 공무상 신청**하는 것은 2 호가 아니라 **1 호**예요(기관장 명의 문서, 수수료 면제). [편람 174 쪽]

## 사례 9. 당사자표시정정 / 소유권이전 판결

### 당사자표시정정 (소송 중 피고 주소를 바꿔야 할 때)

소송 중에 피고 주소를 바꾸려고 법원에 「당사자표시정정신청서」를 내려는 경우, **피고 초본만** 줄 수 있어요. 아래 3 가지를 받아요. [편람 177~178 쪽, 사례집 201 쪽 질의 66]

- ① **당사자표시정정신청서** (법원에 아직 안 낸 것도 가능)
- ② **소송을 법원에 접수한 근거서류** (법원 홈페이지에서 원고·피고 이름이 나오게 출력한 것 사본도 가능)
- ③ **이해관계 증명자료** (출력물의 피고 이름과 같아야 하고, 성명 + 주민번호 또는 성명 + 주소가 있어야 함)

원고가 소장에 **피고 주소를 처음부터 안 적은** 경우는 이 방법이 아니에요. 소장 접수 후 **주소보정명령서·주소보정권고**를 받아서 신청해야 해요. [편람 178 쪽]

### 소유권이전 판결 / 공유물분할 판결

- **소유권이전등기신청서만으로는** 강제집행과 관계가 없어서 안 돼요. [사례집 219 쪽, 질의 93]
- 그런데 "소유권을 이전하라"는 **판결문(또는 같은 효력의 조정조서 등) + 소유권이전등기신청서**를 함께 내면, 그 신청서를 규칙 별표 1 제 4 호 나목의 "강제집행 등의 신청서"로 보고 2 호로 초본을 발급해요. [사례집 219 쪽, 질의 93]
- **공유물분할 판결문 + (공유물분할등기 목적의) 소유권이전등기신청서**를 내면 다른 공유자 초본을 발급해요. 반송된 내용증명은 필요 없어요. [사례집 219 쪽, 질의 94]

# 2-6. 이럴 땐 발급하면 안 돼요

| 이런 서류만 가져왔어요 | 왜 안 되나요? | 근거 |
|---|---|---|
| 법원에 **안 낸 소장** + 이해관계 자료 | 법원에 접수된 뒤 보정명령 등을 받아야 해요 | [편람 177 쪽] |
| **소송 접수증명원**만 | 접수 사실만 보여 줄 뿐, 초본 필요성 증명이 안 돼요 | [사례집 181 쪽, 질의 16] |
| 검찰·경찰의 약식명령서, 고소장 (형사사건) | 법원이 아닌 곳의 서류예요. 피고소인이 고소인 초본을 뗄 수도 없어요 | [사례집 183 쪽, 질의 22] |
| **불기소처분통지서** | 검찰 처분 통지일 뿐이에요. 고소인이 민사소송을 내고 별표 1 제 4 호 서류를 내면 가능 | [사례집 184 쪽, 질의 23] |
| 노동청 **출석요구서** | 단순 출석 통지예요. 임금 등 채권이 있으면 6 호로 신청 | [사례집 184 쪽, 질의 24] |
| **판결문만** (강제집행 신청서 없음) | 초본이 꼭 필요하다는 소명이 없어요 | [사례집 186 쪽, 질의 29] |
| 판결정본에 **집행문이 없음** (확정증명원·송달증명원만) | 판결로 집행하려면 집행문이 있어야 해요 (지급명령·이행권고·가압류·가처분은 예외) | [편람 178 쪽, 사례집 180 쪽] |
| 카드가입신청서 + 연체내역 + 가압류신청서 | 보전처분은 판결문·공정증서 등만 인정 | [사례집 200 쪽, 질의 63] |
| **근저당설정계약서·임대차계약서** + 경매신청서 | 계약만 한 거예요. 등기부등본이어야 해요 | [사례집 189 쪽 질의 35, 225 쪽 질의 109] |
| **정정판결문만** + 명부등재 신청서 | 확정판결문 정본도 있어야 해요 | [사례집 189 쪽, 질의 36] |
| 공정증서만 (채무자가 채권자 초본 신청) | 소송 등을 하고 있다는 증명(보정명령서 등)이 필요해요 | [사례집 240 쪽, 질의 145] |
| 보정명령서에 **생년월일만** / **이름만** | 대상자가 특정되지 않아요 | [사례집 203 쪽 질의 69, 204 쪽 질의 72] |
| 주소보정명령서로 **등본** 요청 | 피고 외 세대원 정보는 목적 밖이에요 | [사례집 207 쪽, 질의 82] |
| 증인·친권자 등 **당사자가 아닌 사람** | 정당한 상대방이 아니에요 (보정명령 있으면 예외) | [사례집 184 쪽 질의 25, 190 쪽 질의 39] |
| 승계집행 **결정 전** 다른 강제집행 | 아직 승계인이 아니에요 | [사례집 191 쪽, 질의 42] |
| **별지 제 9 호서식** 위임장 / 포괄 위임장 / 지장 위임장 / **위임자 신분증 사본 없음** | 2 호 서면위임장으로 인정 안 돼요 | [사례집 197~198 쪽, 209 쪽] |
| 회사 직원·개인이 찍은 **원본대조필 사본** | 사본 인정 요건이 안 돼요 | [편람 173 쪽] |
| **열람용** 주소보정명령서·판결문 등 법원 서류 | 정본으로 다시 가져오도록 안내 (받는 방법은 법원에 문의) | [사례집 183 쪽 질의 20, 307 쪽 질의 288] |
| 보정명령서 분실 → 분실확인서 + 사건조회 출력물 | 보정명령을 다시 받아야 해요 | [사례집 306 쪽, 질의 286] |
| 대법원 사건조회 **출력물만** | 사건번호 확인용일 뿐이에요 | [사례집 283 쪽, 질의 235] |

## 거절하는 방법

- **왜 안 되는지 + 무엇을 가져오면 되는지**를 같이 알려 주세요. 대부분은 "**법원에서 보정명령(또는 사실조회 회신)을 받아 오세요**" 또는 "**강제집행 신청서를 같이 가져오세요**"로 해결돼요.
- 발급하지 않기로 했으면 그 **이유를 서면으로** 알려야 해요. [법 제 29 조⑤]

**예시 문구**

"요청하신 ○○○님의 주민등록표 초본은 「주민등록법」 제 29 조제 2 항제 2 호 및 같은 법 시행규칙 별표 1 제 4 호에 따른 증명자료(법원의 주소보정명령서 등, 또는 판결문 등과 강제집행 등의 신청서)가 확인되지 않아 교부할 수 없습니다. 법원에서 발행한 주소보정명령서 등을 함께 제출하시면 다시 신청하실 수 있습니다."

[추론 : 법 제 29 조⑤의 "서면 통지"를 위한 예시 문구이며, 정해진 서식은 아님]

# 2-7. 창구용 체크리스트

출력해서 창구에 두고 하나씩 체크하면서 보세요. 어떤 서류가 있으면 발급하는지는 **맨 앞 족보 표 C**를 같이 보세요.

| 확인 | 묶음 | 확인할 것 |
|---|---|---|
| ☐ | C | 방문자 신분증 원본 (유효한 국가신분증) |
| ☐ | C | 회사·사무소 직원이면 사원증 또는 재직증명서 |
| ☐ | C | 변호사면 법원 서류에 대리인으로 적혀 있거나 법원 제출용 소송위임장 |
| ☐ | C | 대리인이면 서면위임장 (위임 내용 구체적, 별지 제 9 호 아님, 지장 아님) + **위임한 사람 신분증 사본** |
| ☐ | A | 증명자료가 "가"(주소보정명령서·보정권고 등) 또는 "나"(집행권원 + 강제집행 등 신청서) → 족보 표 C에서 해당 줄 확인 |
| ☐ | A | 법원(집행관·등기소·공탁소) 문서인가? 검찰·경찰·노동청 서류 아님 |
| ☐ | A | 법원에 접수된 사건인가? (보정기간이 지나도 진행 중이면 됨) |
| ☐ | A | [나] 판결(확정·가집행선고 모두)은 판결정본 끝에 집행문 / 지급명령·이행권고·가압류·가처분 명령은 불필요 |
| ☐ | A | [나] 공정증서 변제기일 전이면 집행문 (기한의 이익 상실 확인되면 불필요) |
| ☐ | A | [나] 강제집행 등 신청서에 채권자 서명 또는 도장 / 임의경매는 등기부등본 (계약서 아님) |
| ☐ | A | [나] 가압류·가처분 신청이면 판결문·공정증서 등이 함께 있음 |
| ☐ | A | 원본 또는 인정되는 원본대조필 사본 / "열람용"이 아님 (전자소송 출력 정본은 됨) |
| ☐ | B | 대상자 성명 + 주소(주민등록상) 또는 성명 + 주민번호로 특정됨 |
| ☐ | B | 대상자가 서류 속 당사자(피고·채무자·1 순위 상속인 등) |
| ☐ | 발급 | 초본이 원칙. 등본은 보정명령서상 등본 / 동산경매 / 집행관 현황조사만 |
| ☐ | 발급 | 별지 제 7 호서식, 법인신청인란·방문자란, 용도 및 목적, 빨간 도장(복사·팩스 신청서 아님) |
| ☐ | 발급 | 가정폭력 제한 대상 확인 |
| ☐ | 발급 | 증명자료 원본 복사 후 원본대조, 사본 보관·원본 반환 / 위임장은 원본 보관 |
| ☐ | 발급 | 수수료 500 원 (기초생활수급자 원고 면제) |

### 마지막으로

- 편람은 **2024 년판**, 사례집은 **2025 년판**, 법령·서식은 **2026. 10. 현행** 기준이에요. 새 판이 나오면 쪽 번호와 내용을 다시 확인하세요.
- 없는 사례는 사례집 **179~209 쪽**(제 4 장 제 2 절)과 편람 **176~179 쪽**을, 법률용어는 편람 **271~312 쪽**을 먼저 찾아보세요.
- 2025 사례집에서 서면위임장 기준(위임자 신분증 사본)과 열람용 판결문 내용이 바뀌었어요. 판단이 애매하면 행정안전부 콜센터에 질의하세요.

# 3 부. 금융회사 등 이해관계인

은행·카드사·저축은행·보험사·채권추심회사 등 "금융회사 등"(영 별표 2 제 3 호) 직원이 채무자 초본을 떼러 왔을 때 보는 부분이에요. (법 제 29 조② 6 호)

**꼭 기억할 5 가지**

① **"금융회사 등" 목록에 있는 곳만 이 방법을 써요.** 대부업체는 안 돼요. [영 별표 2 제 3 호, 사례집 231 쪽]

② **서류는 크게 3 묶음으로 나눠서 보면 편해요.**

- A. 채권·채무 증명 (신청서, 계약서 등) B. 우편물 미전달 증명 (반송 봉투 등. **우편물을 직접 확인할 수 없으면 송달불능확인서**) C. 신분·인감 확인

③ **빚이 50 만원을 넘어야 해요.** (통신요금은 3 만원) [영 별표 2 제 3 호]

④ **초본만 주고, 남이 대신 오면 안 돼요(위임 불가).** [법 제 29 조② 6 호, 편람 181 쪽]

⑤ **법원 서류(주소보정명령서 등)를 가져오면 소송 목적(2 호)으로 처리해요.** 2 부 참고 (사례 12)

※ 어떤 서류가 있으면 발급되는지는 **맨 앞 족보 표 D** 에 한 장으로 정리해 두었어요.

# 3-1. 먼저 알아둘 것

## 이 업무는 무엇인가요?

- 주민등록표 초본은 **원래 본인과 같은 세대 사람만** 뗄 수 있어요. [법 제 29 조②]
- 그런데 "**채권·채무관계 등 정당한 이해관계가 있는 사람**"은 남의 초본을 뗄 수 있어요. [법 제 29 조 ② 6 호]
  - 예를 들면 은행이 "**돈을 빌려 간 사람에게 편지를 보냈는데 전달이 안 됐어요. 지금 어디 사는지 몰라서 초본이 필요해요**" 하는 경우예요.
- 그래서 금융회사는 두 가지를 증명해야 해요. ① "**이 사람에게 받을 돈이 있다**" ② "**편지를 보냈는데 전달이 안 됐다(그래서 주소를 모른다)**" [사례집 269 쪽]
- 이 경우에는 **초본만** 줄 수 있고 **등본은 안 돼요**. [법 제 29 조② 6 호]
- 남의 개인정보를 주는 일이라 **서류를 꼼꼼히 봐야 해요**. 사생활 침해가 걱정되면 거절할 수도 있어요 (이유는 서면으로 알림). [법 제 29 조⑤]

## "금융회사 등"은 어디인가요?

법에 적힌 목록(영 별표 2 제 3 호)에 들어 있어야 "금융회사 등"이에요. 목록에 없으면 3 부의 방법(별지 제 10 호, 송달불능확인서 등)을 쓸 수 없어요. [영 별표 2 제 3 호]

| 구분 | 어떤 곳 (영 별표 2 제 3 호) |
|---|---|
| **은행 등** | 은행, 외국은행 지점, 중소기업은행, 한국산업은행, 한국수출입은행 |
| **서민금융** | 상호저축은행, 새마을금고·중앙회, 신용협동조합·중앙회, 농협·수협·산림조합과 각 중앙회 |
| **카드·보험** | 여신전문금융회사(카드사 등)와 겸영여신업자, 보험회사 |
| **보증·공사** | 신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단, 농림수산업자신용보증기금, 주택도시보증공사, 한국주택금융공사, 한국무역보험공사, 예금보험공사·정리금융기관, 한국자산관리공사, 건설 공제조합 |
| **기타** | 채권추심회사(신용정보회사), 유동화전문회사, 중소기업협동조합, 중소벤처기업진흥공단, 서민금융진흥원과 사업수행기관, 소상공인시장진흥공단, 한국정책금융공사 |

| 헷갈리는 곳 | 금융회사 등인가요? | 근거 |
|---|---|---|
| 백화점 카드 (겸영여신업자) | **맞아요** | [편람 182 쪽] |
| 농협자산관리회사 | **맞아요** (채권추심회사로 봄) | [사례집 235 쪽, 질의 135] |
| 파산재단 | **제 3 호 금융회사의 파산재단이면 맞아요** (사실확인서는 파산관재인이 확인) | [사례집 245 쪽, 질의 158] |
| 대부업체 (신용회복 지원사업 참여 업체 포함) | **아니에요** → 개인·법인 방식(3-2 참고). 제 10 호서식을 못 써요 | [사례집 231 쪽, 질의 125·126] |
| 신용회복기금 | **아니에요** | [사례집 231 쪽, 질의 125] |

## 용어 정리

| 낱말 | 뜻 |
|---|---|
| **채권자 / 채무자** | 채권자 = 돈을 받을 사람(금융회사) / 채무자 = 돈을 갚아야 할 사람(**초본의 주인**) |
| **변제기일** | 돈을 갚기로 약속한 날 |
| **기한의 이익 상실** | "약속한 날 전이라도 **지금 당장 다 갚아야 하는 상태**". 예) 할부금을 2 번 이상 연달아 안 내고, 안 낸 돈이 할부가격의 10%를 넘은 경우 [사례집 241~242 쪽, 질의 150] |
| **이해관계 사실확인서** | 금융회사 대표(지점장 등)가 "**이 사람에게 이만큼 받을 돈이 있다**"고 적고 도장을 찍은 확인서. 별지 제 10 호서식 안에 들어 있어요 |
| **등기우편** | 우체국이 "누구에게 언제 배달했는지"를 기록해 주는 우편. **등기번호**가 있어서 인터넷으로 조회할 수 있어요 |
| **내용증명** | 우체국이 "**이런 내용의 편지를 보냈다**"는 것을 등본으로 증명해 주는 등기우편 [편람 283 쪽]. 보낸 사람(금융회사)도 **같은 내용증명을 갖고 있어서**, 봉투가 안 돌아와도 무슨 내용을 보냈는지 볼 수 있어요 [실무 기준] |
| **일반우편(통상우편)** | 우편함에 넣으면 배달이 끝나는 보통 우편. **받았는지, 무슨 내용인지 확인할 수 없어요** [편람 183 쪽] |
| **반송** | 우편이 전달되지 않고 **보낸 사람에게 되돌아온 것** |
| **반환 불필요(반송불요)** | 보낼 때 "전달 안 되면 **돌려보내지 마세요**"라고 해서 보낸 등기. 그래서 **봉투가 돌아오지 않아요** [편람 182 쪽] |
| **인터넷우체국 확인서 (국내 등기우편 조회)** | 인터넷우체국에서 등기번호로 "배달됐는지, 안 됐는지"를 조회해서 **출력한 종이**. 편람은 "인터넷우체국확인서"·"국내 등기 우편 조회 결과", 사례집은 "인터넷 우체국 출력서"·"조회내역"이라고 불러요. **모두 같은 서류**예요 [편람 182~183 쪽, 사례집 232·269 쪽] |
| **송달불능확인서** | 금융회사가 직접 만드는 "**우리 편지가 채무자에게 전달되지 않았어요**" 확인서 (규칙 별지 제 24 호서식). **우리가 편지를 직접 확인할 수 없을 때** 금융회사가 책임지고 내는 서류예요 [편람 182 쪽] |
| **우편물발송확인서** | 금융회사가 "**일반우편을 2 번 이상 보냈어요**"라고 적는 기록. 송달불능확인서 안에 들어 있어요 [편람 183 쪽]. 독산 1 동에서는 "**우체국 발송확인 칸**"이라고도 불러요(이름과 달리 우체국이 아니라 **금융회사가 직접** 쓰는 칸) |
| **발급번호** | 확인서마다 붙이는 일련번호 ("연도-순번", 예 2026-0153). 번호가 없으면 인정 안 해요 |
| **법인인감 / 사용인감 / 사용인감계** | 법인인감 = 법원(등기소)에 등록된 회사 공식 도장 / 사용인감 = 지점에서 쓰려고 따로 만든 도장 / 사용인감계 = "이 도장을 법인인감 대신 쓴다"고 회사가 확인한 문서 [편람 173 쪽 각주 34, 사례집 246 쪽 질의 160] |
| **채권추심회사 / 위·수탁** | 은행 대신 "빚 받아 오는 일"을 맡은 회사 / 은행이 일을 **맡기고(위탁)** 추심회사가 **맡는(수탁)** 것 |
| **채권 양도** | 돈 받을 권리를 **다른 회사에 넘기는 것** (넘기는 쪽 = 양도인, 받는 쪽 = 양수인) |
| **원본대조필** | "이 복사본은 원본과 똑같다"는 확인 도장 |
| **소멸시효** | 돈 받을 권리를 오래 안 써서 **사라지는 기간**. 보통 10 년이고, 금융거래 같은 상사채권은 5 년일 수 있어요 [사례집 238 쪽·267 쪽]. 주민센터에서는 질의회신처럼 **10 년**을 기준으로 봐요 [사례집 256 쪽 질의 187, 편람 182 쪽] |

## 3-2. 금융회사가 왔을 때와 개인이 왔을 때, 무엇이 다른가요?

둘 다 채권·채무관계(법 제 29 조② 6 호)라서 헷갈리기 쉬운데, **누가 신청하느냐에 따라 받는 서류가 달라요.**

| 구분 | 금융회사 등 (영 별표 2 제 3 호) | 개인·일반 회사 (영 별표 2 제 4 호) |
|---|---|---|
| **예** | 은행, 카드사, 저축은행, 보험사, 채권추심회사 | 돈 빌려준 개인, 일반 회사, **대부업체** |
| **신청서** | 별지 제 7 호 또는 **별지 제 10 호**<br>(제 10 호 = 금융회사 전용) | 별지 제 7 호 또는 **별지 제 11 호**<br>(제 11 호 = 변호사·법무사·행정사·세무사가 쓴 확인서) |
| **"받을 돈이 있다" 증명** | 제 7 호 : 계약서 등<br>제 10 호 : 신청서 안의 **사실확인서** (계약서 안 받음) | 제 7 호 : 계약서 등<br>제 11 호 : 전문가가 쓴 **사실확인서** |
| **"편지가 안 갔다" 증명** | **돌아온 등기 봉투**(제 7 호는 내용증명), 반환 불필요 **내용증명 + 인터넷우체국 확인서**, 또는 **송달불능확인서**<br>(우편물발송확인서 칸 작성 / 칸이 빈칸이면 인터넷우체국 확인서와 함께) (족보 표 D 참고) | **반송된 내용증명**<br>(반환 불필요면 내용증명 + 인터넷우체국 확인서 / 다른 사람이 받았으면 내용증명 + 인터넷우체국 확인서)<br>송달불능확인서는 **못 씀** |
| **50 만원 기준** | 50 만원 이하면 **안 됨** (통신요금 3 만원 이하 안 됨) | 개인 간 50 만원 이하 **안 됨** / 일반 법인은 50 만원 이하도 **됨** |
| **사람 확인** | 신분증 + 사원증·재직증명서<br>(+ 제 10 호면 법인인감증명서 등) | 개인 : 신분증<br>법인 : 신분증 + 사원증·재직증명서 |
| **근거** | [규칙 별표 1 제 8 호다목, 사례집 218 쪽, 영 별표 2 제 3 호] / 반환 불필요·빈칸 확인서 [편람 182·183 쪽] | [규칙 별표 1 제 8 호라목, 사례집 218 쪽, 232 쪽 질의 127, 편람 182~184 쪽, 영 별표 2 제 4 호] |

| 공통 사항 | 근거 |
|---|---|
| **초본만** 줘요 (등본 안 됨) | [법 제 29 조② 6 호] |
| **본인(직원)이 직접** 와야 해요. 남에게 맡겨서 대신 오면 안 돼요 (위임 불가) | [편람 181 쪽, 사례집 245 쪽 질의 157] |
| 신청서(제 7 호·제 10 호)에 **용도 및 목적**을 꼭 적어요. 그 내용이 **초본에 표시**돼요 | [규칙 별지 제 7 호·제 10 호서식] |
| 변제기일이 **지났거나**, 기한의 이익을 **잃었어야** 해요 | [사례집 241 쪽 질의 148, 254 쪽 질의 183] |
| 빚이 **10 년 넘게** 묵었으면 시효가 끊긴(중단된) 사유가 있어야 해요 (제 10 호는 기타란에 사유·날짜만 적으면 돼요) | [사례집 237 쪽 질의 141, 256 쪽 질의 187, 267 쪽] |
| 초본에서 주민번호 뒷자리·세대주·과거 주소·병역사항은 **빼고** 줘요 | [규칙 제 13 조⑪, 편람 184 쪽] |
| 수수료 1 통 **500 원** | [편람 189 쪽] |

**자주 헷갈리는 4 가지**

① **"반송된 우편물"과 "반송된 내용증명"** : 금융회사는 **일반 등기**가 돌아온 것도 되지만, 개인은 **내용증명**만 돼요. 규칙에는 금융회사 제 10 호는 "반송된 **우편물**", 금융회사 제 7 호는 "반송된 **내용증명** 우편물", 개인은 제 7 호 "반송된 **내용증명** 우편물", 제 11 호 "반송된 **내용증명**"으로 되어 있어요. [규칙 별표 1 제 8 호다목·라목, 사례집 218 쪽]

② **송달불능확인서·우편물발송확인서는 금융회사만** 써요. 개인은 가족 등 다른 사람이 우편을 받았으면, "다른 사람이 받았다"가 나오는 **인터넷우체국 확인서를 붙인 내용증명**으로 대신해요. [사례집 232 쪽 질의 127]

③ **대부업체는 금융회사가 아니에요.** 이름에 "금융", "캐피탈"이 들어가도 목록에 없으면 개인·법인 방식으로 받아요(별지 제 7 호·제 11 호 + 반송된 내용증명). [사례집 231 쪽 질의 125·126] [추론 : 이름에 관한 부분]

④ **개인이 제 11 호로 오면** 변호사·법무사 등이 쓴 이해관계 사실확인서 + 반송된 내용증명을 받아요. 이 서식은 이혼신고용·공탁신청용으로는 못 써요. [편람 182 쪽, 사례집 244 쪽 질의 154]

# 3-3. 근거 법령 한눈에 보기

판단이 애매하면 법령을 먼저 보고, 구체적인 처리 방법은 편람과 사례집으로 확인하세요.

| 법령 | 내용 |
|---|---|
| **법 제 29 조② 6 호** | 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 사람은 남의 **초본**을 뗄 수 있다 (등본은 안 됨) |
| **법 제 29 조⑤** | 사생활 침해 등 우려가 있으면 안 줄 수 있다. 이때는 이유를 **서면**으로 알린다 |
| **법 제 29 조⑥~⑧** | 가정폭력 피해자가 제한 신청을 해 두었으면, 제한 대상자에게는 주지 않을 수 있다 |
| **영 제 47 조④ + 별표 2** | "정당한 이해관계가 있는 사람"의 범위. **제 3 호 = 금융회사 등**, 제 4 호 = 개인·일반 법인 |
| **영 별표 2 제 3 호 단서** | 금융회사 등이라도 **채무금액 50 만원 이하(통신요금 3 만원 이하)**면 제외 |
| **영 제 47 조⑤** | 신분증을 보여 주고, 기관 이름으로 신청하면 **사원증 또는 재직증명서**도 보여 준다 |
| **영 제 47 조⑧** | 채무자가 미리 신청해 두면, 초본을 뗀 사실을 채무자에게 알려 줄 수 있다 |
| **규칙 제 13 조②** | 송달불능확인서는 **별지 제 24 호서식**. 이해관계 사실확인서를 만드는 금융회사는 **발급대장(별지 제 12 호)**을 관리한다 |
| **규칙 제 13 조③** | 별지 제 10 호로 신청할 때 **법인인감증명서**(사용인감이면 사용인감계 + 법인인감증명서)를 보여 준다 |
| **규칙 제 13 조⑥** | 같은 회사가 한꺼번에 많이 신청하면 **20 통마다 1 일씩** 처리기간을 늘릴 수 있다 |
| **규칙 제 13 조⑪** | 초본에서 **주민번호 뒷자리, 세대주 이름·관계, 과거 주소, 병역사항**을 빼고 준다 |
| **규칙 별표 1 제 8 호다목** | 금융회사 등이 낼 서류. 제 7 호 = 계약서 등 + **반송된 내용증명 우편물** 또는 송달불능확인서 / 제 10 호 = 이해관계 사실확인서 + **반송된 우편물** 또는 송달불능확인서 (송달불능확인서는 **채무자 말고 다른 사람이 받는 등의 이유로** 반송된 우편물이 없을 때만) [규칙 별표 1 제 8 호다목, 편람 182 쪽, 사례집 218 쪽] |
| **규칙 별표 1 비고 3** | 사본은 원본과 같다는 확인이 있어야 한다. 이해관계 사실확인서는 **발급번호가 적힌 원본**만 인정. 반송된 내용증명에는 이해관계 내용이 들어 있어야 한다 |
| **규칙 별지 제 7 호·제 10 호서식 (2024. 12. 20. 개정)** | 신청서에 **용도 및 목적**을 꼭 적고, 그 내용이 **초본에 표시**된다. 제 10 호는 **설립 근거 법률**과 사실확인서 **발급번호**도 꼭 적는다. 과거 주소는 상속 대위등기 등 꼭 필요할 때만 [규칙 별지 제 7 호·제 10 호서식] |

# 3-4. 서류 3 묶음과 창구 처리 순서

어떤 서류가 있으면 발급하는지는 **맨 앞 족보 표 D** 에 모아 두었어요. 여기서는 서류를 3 묶음으로 나눠 보는 방법과 처리 순서를 봐요.

## 금융회사가 가져오는 서류 3 묶음

서류가 많아 보여도 **3 묶음**으로 나눠 보면 정리가 돼요. 세 묶음이 **모두 있어야** 발급해요.

| 묶음 | 증명하는 것 | 받을 서류 | 3-5 참고 |
|---|---|---|---|
| **A**<br>채권·채무 | 채무자에게 **받을 돈이 있다** | (가) **별지 제 10 호서식** (안에 이해관계 사실확인서가 있음)<br>또는<br>(나) **별지 제 7 호서식 + 계약서 등** | 서류 ①<br>서류 ② |
| **B**<br>우편물 | 우편물이 **전달되지 않아** 채무자 **주소를 모른다** | 아래 4 가지 중 **하나**<br>· 돌아온 등기 봉투 + 내용물<br>· 내용증명 + 인터넷우체국 확인서 (반환 불필요)<br>· 송달불능확인서(칸 빈칸) + 인터넷우체국 확인서 ( 등기인데 돌아온 봉투 없음)<br>· 송달불능확인서(우편물발송확인서 칸 작성) ( 일반우편 2 번) | 서류 ③<br>서류 ④<br>서류 ⑤<br>서류 ⑥ |
| **C**<br>신분·인감 | 온 사람이 **그 회사 직원**이고 **도장이 맞다** | · 신분증 + 사원증 또는 재직증명서 (항상)<br>· 법인인감증명서 / 사용인감계 (제 10 호일 때) | 서류 ⑦<br>서류 ⑧ |
| **+**<br>필요할 때만 | 추심회사가 왔거나, 채권을 넘겨받은 회사가 왔을 때 | · 위·수탁계약서 (추심회사)<br>· 채권 양도·양수 계약서 + 양도통지서 | 서류 ⑨<br>서류 ⑩ |

**예시**

카드사 직원이 **별지 제 10 호서식, 돌아온 등기 봉투, 법인인감증명서, 신분증, 사원증**을 가져온 경우

- 묶음 A : 별지 제 10 호서식 (서류 ①) ◯
- 묶음 B : 돌아온 등기 봉투 (서류 ③) ◯
- 묶음 C : 신분증·사원증 (서류 ⑦) + 법인인감증명서 (서류 ⑧) ◯

세 묶음이 다 있으니 서류별로 확인할 것만 보고 **발급**하면 돼요. (사례 1)

## 창구 처리 7 단계

| 단계 | 할 일 | 확인할 것 | 볼 곳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금융회사 등이 맞나? | 영 별표 2 제 3 호 목록에 있어야 함. 대부업체·신용회복기금은 안 됨 | 3-1 |
| 2 | 50 만원 넘나? | 채무금액(원금+이자) 50 만원 초과. 통신요금은 3 만원 초과 | 서류 ①·② |
| 3 | 온 사람이 맞나? | 신분증 + 사원증·재직증명서. 남이 대신 온 건 안 됨 | 서류 ⑦ |
| 4 | 묶음 A | 제 10 호(사실확인서) 또는 제 7 호 + 계약서. 용도 및 목적 칸도 확인 | 서류 ①·② |
| 5 | 묶음 B | 무슨 우편으로 보냈는지, 봉투가 돌아왔는지 확인 (묶음 B 표) | 서류 ③~⑥ |
| 6 | 도장·인감 | 신청서 도장, 제 10 호면 인감증명서 | 서류 ⑧ |
| 7 | 발급 | 초본만. 생략할 것 빼고. 수수료 500 원 | 아래 |

### 7 단계 발급할 때

- **초본만** 발급해요. [법 제 29 조② 6 호]
- **빼고 주는 것** : 주민번호 뒷자리, 세대주 이름과 관계, 과거 주소변동(주소·전입일·변동일·변동사유), 병역사항 [규칙 제 13 조⑪, 편람 184 쪽]
  - 과거 주소가 꼭 필요하다는 증명자료(예 : 채권자의 상속에 따른 소유권 이전 대위등기)를 내면 과거 주소를 넣어 줄 수 있어요. 신청서에 "과거의 주소 변동 사항"을 체크해 왔어도, 이런 증명이 없으면 빼고 줘요. [규칙 제 13 조⑪, 편람 184 쪽, 규칙 별지 제 10 호서식]
- **용도 및 목적** : 신청서에 적은 용도 및 목적이 **초본에 그대로 표시**돼요. 그래서 빈칸이면 꼭 적게 해요. [규칙 별지 제 7 호·제 10 호서식]
- **수수료** : 1 통 500 원 [편람 189 쪽]
- **서류 보관** : 원본을 받아 복사하고 담당자가 원본대조한 뒤 사본은 보관, 원본은 돌려줘요. 금융회사가 원본대조필한 사본을 받아 보관해도 돼요. [편람 182 쪽, 사례집 269 쪽]
- **가정폭력 제한** : 채무자가 열람·교부 제한 신청을 해 두었는지 시스템에서 꼭 확인 [법 제 29 조⑥~⑧]
- **본인 통보** : 채무자가 미리 신청해 두었으면 발급 사실이 채무자에게 통보돼요. [영 제 47 조⑧]
- **여러 명을 한꺼번에** : 같은 목적·같은 서류면 별지 제 7 호 + 제 8 호(대상자 목록)로 한 번에 신청 가능. 두 서식 사이에 간인 필요. 처리하기 어려우면 20 통마다 1 일씩 늘릴 수 있어요. [편람 173 쪽, 규칙 제 13 조⑥]
- **한 사람을 여러 통** 달라고 해도 막을 근거가 없어요. [사례집 250 쪽, 질의 172]

# 3-5. 서류별 설명 (서류 ①~⑩)

받은 서류를 하나씩 보면서 아래에서 **해당 서류 번호**를 찾아 보세요. 서류마다 **어떤 서류인지, 확인할 것, 안 되는 경우** 순서로 적었어요.

## 서류 ① 별지 제 10 호서식 (이해관계 사실확인서가 들어 있는 신청서)

### 어떤 서류인가요

정식 이름은 "**금융회사 등의 주민등록표 초본 열람 또는 교부 신청서**"예요. 지금 쓰는 서식은 **2024. 12. 20. 개정** 서식이에요. [편람 20 쪽 서식 목록, 규칙 별지 제 10 호서식]

- **금융회사만** 쓰는 신청서예요(서식 유의사항에도 "영 별표 2 제 3 호의 금융회사 등이 사용"이라고 적혀 있어요). 서식 안의 "**이해관계 사실확인서**"에 회사 대표(지점장·지회장 포함)가 "이 사람에게 이만큼 받을 돈이 있다"고 적고 등록된 인감을 찍어요. [사례집 218 쪽, 규칙 별지 제 10 호서식]
- 그래서 **계약서를 따로 안 받아요.** 이 서식 + 편지 증거(묶음 B)면 돼요. [규칙 별표 1 제 8 호다목, 사례집 266 쪽]
- 실제로 빚이 있는지(내용)까지는 따지지 않고 **빈칸·날짜·도장 같은 형식**만 봐요. 내용이 틀리면 책임은 금융회사에 있어요. [사례집 256 쪽 질의 187, 266 쪽]

### 확인할 것 (서식 위에서부터 칸별로)

| 칸 | 확인할 것 | 근거 |
|---|---|---|
| **신청 기관** | 기관명·사업자등록번호·대표자·소재지·연락처. 대표자 칸은 대표자 **서명** 또는 **법인인감(사용인감 포함)** | [규칙 별지 제 10 호서식 작성방법 1] |
| **설립 근거 법률** | **꼭 적혀 있어야** 해요. 예) 신용정보회사 → 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」. 이 법률이 영 별표 2 제 3 호 목록의 법률과 맞는지 보면 "금융회사 등"인지 알기 쉬워요 | [규칙 별지 제 10 호서식 작성방법 2] 목록 대조는 [추론] |
| **방문자** | 방문자 이름·주민번호가 **신분증·사원증**의 사람과 같은지 | [규칙 별지 제 10 호서식 유의사항 3] |
| **대상자(채무자)** | 이름 + 주민번호, 또는 이름 + 주소가 **정확히** 있어야 해요 | [영 제 47 조②] |
| **과거의 주소 변동 사항 (전체 / 최근 ○년)** | 체크해 와도 **상속 대위등기처럼 꼭 필요하다는 증명이 없으면 빼고** 줘요. 직접 입력은 1 년 단위 | [규칙 제 13 조⑪, 규칙 별지 제 10 호서식 유의사항 6·7] |
| **용도 및 목적** | **꼭 적혀 있어야** 해요. 적은 내용이 **발급되는 초본에 표시**돼요 | [규칙 별지 제 10 호서식 작성방법 3] |
| **발급 번호 <제 호>** | 사실확인서의 **발급번호가 적힌 원본**이어야 해요. 사본이거나 번호가 없으면 인정 안 해요 | [규칙 별표 1 비고 3, 규칙 별지 제 10 호서식 유의사항 4] |
| **채무금액** | **50 만원 초과**(원금 + 이자). 통신요금은 **3 만원 초과** | [영 별표 2 제 3 호, 편람 184 쪽] |
| **변제기일** | **꼭 채워져 있어야** 해요 | [사례집 243 쪽, 질의 153] |

| 칸 | 확인할 것 | 근거 |
|---|---|---|
| **기타란 ① 변제기일 전** | "**기한의 이익 상실**"이 꼭 적혀 있어야 해요 (상실 날짜까지는 없어도 됨) → 사례 8 | [사례집 232 쪽 질의 128, 243 쪽 질의 153] |
| **기타란 ② 10 년 지남** | **시효 중단 사유와 날짜**가 있어야 해요. 변제기일만 고쳐서 도장 찍은 건 안 돼요 → 사례 9 | [사례집 256 쪽, 질의 187] |
| **기관장 도장** | 기관장(지점장 등 포함)이 **법원에 등록된 인감(법인인감 또는 지점인감)**을 찍어야 해요. 사용인감이면 서류 ⑧ | [사례집 246 쪽, 질의 160] |
| **고친 곳** | 고치거나 덧붙여 쓴 곳에는 **관련 인감**이 찍혀 있어야 해요. 직원 개인 도장은 안 돼요 | [사례집 232 쪽 질의 128, 266 쪽] |
| **첨부 서류** | ① 법인 인감증명서 ② 사용 인감계(사실확인서에 사용인감을 찍은 경우) → 서류 ⑧ | [규칙 별지 제 10 호서식, 규칙 제 13 조③] |
| **빈칸** | 적어야 할 칸이 하나라도 비어 있으면 **보완받은 뒤** 발급 | [사례집 266 쪽, 243 쪽 질의 152 (제 11 호 회신)] |

**알아두면 좋은 것**

- **손으로 쓴 부분**이 섞여 있어도 법인인감이 찍혀 모양을 갖추면 인정해요. [사례집 266 쪽]
- 편지(내용증명)와 사실확인서의 **이름·주민번호는 같은데 금액만 다른** 경우는 문제로 보지 않아요. [사례집 266 쪽]
- 사실확인서가 이상하게 쓰여 있으면 "**이해관계 사실확인서 발급대장(별지 제 12 호)**" 사본을 보여 달라고 할 수 있어요. (매번 요구하는 건 아님) [규칙 별표 1 비고 3, 편람 184 쪽, 규칙 별지 제 10 호서식]
- **채권추심회사(신용정보회사)**가 사실확인서를 발급했거나 도장이 추심회사 것이면 위·수탁계약서가 꼭 있어야 해요(서류 ⑨). [규칙 별지 제 10 호서식 유의사항 5, 사례집 266 쪽]

## 서류 ② 별지 제 7 호서식 + 계약서 등

**어떤 서류인가요**

- 별지 제 7 호서식은 **누구나 쓰는 일반 신청서**예요. 금융회사가 이걸로 오면, "받을 돈이 있다"는 증거로 **계약서 등**을 따로 내야 해요. [규칙 별표 1 제 8 호다목]
- 계약서에는 **채권자·채무자의 서명(또는 도장)**과 **변제기일**이 있어야 해요. **판결문**도 계약서 대신 낼 수 있어요. [사례집 218 쪽]
- 제 7 호로 올 때는 **인감증명서를 받지 않아요.** 인감증명서는 제 10 호에만 해당해요(서류 ⑧ "실무 질의" 참고). [편람 173 쪽, 규칙 제 13 조③]
- 제 7 호서식도 **2024. 12. 20. 개정** 서식이에요. 법인은 "신청인(법인)" 칸(기관명·사업자등록번호·대표자·방문자)을 쓰고, **용도 및 목적**을 꼭 적어야 해요. 그 내용이 초본에 표시돼요. [규칙 별지 제 7 호서식]

| 가져온 "계약서 등" | 되나요? | 근거 |
|---|---|---|
| 대출약정서 등 계약서 (양쪽 서명·날인 + 변제기일) | **됨** | [사례집 218 쪽] |
| 신용카드 발급신청서 (약관이 적힌 신청서) | **됨** (서로 계약한 것으로 봄) | [사례집 229 쪽, 질의 121] |
| 할부계약서·카드결제 (약관·할부거래법으로 채권관계가 증명됨) | **됨** | [사례집 241 쪽, 질의 149] |
| 판결문 | **됨** | [사례집 218 쪽] |
| 변제기일이 없는 각서·차용증 | 편지(내용증명)로 독촉한 날을 변제기일로 봄 → **그날이 지나야** 됨 | [사례집 260 쪽 질의 196, 269 쪽] |
| 내용증명(최고서)만 있고 계약서가 없음 | **안 됨** (편지는 "보냈다"는 증거일 뿐) | [사례집 245 쪽, 질의 159] |
| 거래장만 | **안 됨** (거래 계약서·미수금 현황이 있으면 됨) | [사례집 237 쪽, 질의 139] |
| 세금계산서 | **안 됨** (영수증일 뿐) | [사례집 252 쪽, 질의 178] |
| 계좌이체 내역 | **안 됨** (돈 보낸 기록일 뿐) | [사례집 259 쪽, 질의 194] |
| 채무자 **이름만** 있는 계약서 (온라인 대출서 등) | **안 됨** (나중에 통지서에 주소를 써도 안 됨) | [사례집 260 쪽, 질의 195] |

| 계약서에 이게 없으면 | 편지(내용증명)로 채울 수 있나요? | 근거 |
|---|---|---|
| **채권자 이름** | **채울 수 있어요** | [사례집 269 쪽] |
| **변제기일** | **채울 수 있어요** (독촉한 날이 변제기일) | [사례집 269 쪽, 260 쪽 질의 196] |
| **채무자 이름** | **못 채워요** | [사례집 269 쪽] |
| **채무금액** | **못 채워요** | [사례집 269 쪽] |

## 묶음 B : 우편물이 전달되지 않았다는 증명

금융회사 직원에게 먼저 ① "**무슨 우편**으로 보냈어요?" ② "**봉투가 돌아왔어요?**" 두 가지를 물어보고, 아래 표에서 해당 칸을 찾으면 **받을 서류**가 나와요.

**판단 기준**

**우편물이 채무자에게 가지 않았다는 것을 주민센터가 서류로 직접 확인할 수 있는지를 보면 돼요.**

- **확인할 수 있으면** 그 서류를 받아요. (돌아온 봉투 + 내용물, 또는 금융회사가 갖고 있는 내용증명 + 인터넷우체국 확인서 "보관")
- **확인할 수 없으면** 금융회사가 **책임지고** 써 오는 **송달불능확인서**를 받아요. (일반우편 / 안 돌아온 일반등기 / 가족 등 **다른 사람이 받은** 등기)

즉 송달불능확인서는 주민센터가 우편물을 확인할 수 없을 때 금융회사가 책임지고 내는 서류예요. [규칙 별표 1 제 8 호다목, 실무 기준]

| 보낸 우편 | 봉투가 돌아왔어요 | 봉투가 안 돌아왔어요 |
|---|---|---|
| **내용증명**<br>**(등기의 한 종류)** | 돌아온 **봉투 + 내용증명**<br>봉투와 내용증명의 **등기번호가 같은지** 확인<br>→ **서류 ③** | "**반환 불필요**"로 보냄 → 금융회사가 갖고 있는 **내용증명 + 인터넷우체국 확인서**(최종 "보관"), 등기번호가 같은지 확인<br>→ **서류 ④**<br>※ **다른 사람이 받았으면** → 서류 ⑤ (송달불능확인서) |
| **일반 등기** | 돌아온 **봉투(안 뜯은 것) + 내용물**<br>→ **서류 ③**<br>(제 10 호일 때. 제 7 호는 내용증명이어야 함) | 반송불요로 보냄 / 우체국 **보관** / 가족 등 **다른 사람이 받음** → 편지 내용을 볼 수 없음<br>→ **송달불능확인서**(우편물발송확인서 칸 **빈칸**) + **인터넷우체국 확인서**<br>→ **서류 ⑤** |
| **일반우편**<br>**(통상우편)** | 돌아와도 **증거가 안 돼요**<br>(받았는지·무슨 내용인지 확인 불가)<br>→ 오른쪽 칸처럼 해요 | **송달불능확인서**(우편물발송확인서 칸 **작성** : 2 번 이상 보낸 기록)<br>→ **서류 ⑤·⑥** |

[편람 182~183 쪽, 사례집 269 쪽, 규칙 별표 1 제 8 호다목] ※ 내용증명은 금융회사도 같은 것을 갖고 있어 내용은 볼 수 있지만, 다른 사람이 받았으면 "보관"이 아니라서 서류 ④를 쓸 수 없어요. 그래서 송달불능확인서로 해요. [규칙 별표 1 제 8 호다목, 편람 182 쪽] [추론]

## 서류 ③ 돌아온 봉투 + 내용물 (반송된 우편물)

**어떤 서류인가요**

금융회사가 보낸 **등기(내용증명 또는 일반 등기)**가 이사·폐문부재 등으로 **전달되지 않아** 금융회사로 **반송된 봉투**예요.

**받을 것** = 돌아온 **겉봉투 + 안의 내용물 둘 다** (내용증명은 원본대조필한 사본도 가능 [사례집 269 쪽] / 일반 등기는 **안 뜯은 원본** [실무 기준])

- 금융회사가 **제 10 호**로 오면 **일반 등기**가 돌아온 것도 돼요(제 7 호는 내용증명). 개인·일반 회사는 **내용증명**만 돼요. [규칙 별표 1 제 8 호다목·라목]

### 확인할 것 9 가지

- ① **받는 사람**이 채무자인가요? 봉투에 A 이름만 있어도 **내용물에 B 이야기**가 있으면 B 것도 돼요. 내용물에도 없으면 안 돼요. [사례집 250 쪽, 질의 170]
- ② **내용물**에 돈 관계(채권·채무) 이야기가 있나요? 꼭 "빨리 갚으세요(독촉)"가 아니어도 돼요. 예) "언제까지 신청하면 빚을 깎아 준다"는 안내도 됨 [사례집 269 쪽, 250 쪽 질의 171, 규칙 별표 1 비고 3]
- ③ **같은 편지인가요?** 내용증명이면 봉투와 내용증명에 붙은 **등기번호가 같은지** 봐요. 일반 등기는 **안 뜯은 채로** 가져와야 해요. 뜯어서 가져오면 봉투와 내용물이 같은 편지인지 확인하기 어려워요. [실무 기준]
- ④ **안 뜯은 봉투**면 직원에게 **동의를 받고 뜯어서** 내용을 확인해요. 엉뚱한 내용을 보냈는지 봐야 해요. [사례집 248 쪽, 질의 165]
- ⑤ **보낸 주소**가 맞나요? 계약서·판결문에 적힌 주소로 보내는 게 원칙이에요. [사례집 269 쪽]
  - 다른 주소로 보냈으면 그 주소가 채무자의 **과거 주소와 같아야** 인정해요. [사례집 269 쪽, 편람 183 쪽]
  - 서류에 주민번호가 있어서 사람이 특정되고, 서류에 적힌 주소로 보냈으면 인정해요. [사례집 249 쪽, 질의 168]
- ⑥ **우체국이 이사 간 주소로 넘겨서** 배달한 경우, 인터넷우체국 확인서로 "A 주소에서 B 주소로 넘어갔다"가 확인되면 반송으로 인정 [사례집 234 쪽, 질의 132]
- ⑦ **언제 보낸 것인가요?** 편람은 "채권 소멸시효(10 년) 안"이면 된다고 하고 [편람 182 쪽], 사례집은 우체국이 내용증명을 3 년간 보관하니 효력을 3 년으로 볼 수 있다고 해요 [사례집 269 쪽].
  - **3 년 안**이면 문제없어요. 3 년이 넘었으면 다시 보내도록 안내하거나 행정안전부 콜센터에 질의하는 게 안전해요. [추론]
- ⑧ **변제기일 전에** 보낸 편지가 돌아온 것도, **변제기일이 지난 뒤에** 가져오면 인정해요. [사례집 234 쪽, 질의 134]
- ⑨ **제 7 호로 왔다면** 돌아온 것이 **내용증명**인지 봐요. 규칙에 "반송된 **내용증명** 우편물"로 되어 있어요. [규칙 별표 1 제 8 호다목, 사례집 218 쪽]
  - 일반 등기 봉투라면 제 10 호("반송된 우편물")로 다시 신청하게 안내하면 다툼이 없어요. 실무에서는 제 7 호·제 10 호를 나누지 않고 반송된 등기우편물도 된다고 보기도 해요. [실무 기준] [추론 : 안내 방법]

## 서류 ④ 내용증명 + 인터넷우체국 확인서 (반환 불필요로 보낸 경우)

### 어떤 서류인가요

- "반환 불필요"로 보낸 내용증명은 배달이 안 돼도 **봉투가 돌아오지 않아요.** [편람 182 쪽]
- 그래서 금융회사가 **자기가 갖고 있는 내용증명**과 **인터넷우체국 확인서**("국내 등기우편 조회" 출력물)를 **함께** 내요. 두 서류의 **등기번호가 같으면** 같은 편지예요. [편람 182 쪽, 사례집 269 쪽]
- 내용증명은 보낸 사람도 같은 내용을 갖고 있어서, 봉투가 없어도 **편지 내용을 볼 수 있어요.** 그래서 이 경우는 송달불능확인서가 필요 없어요. [실무 기준]

### 자주 헷갈리는 것

**Q. 인터넷우체국 확인서에 "보관"이 찍혀 있으면, 그것만 받고 발급해도 되지 않나요?**

**A. 안 돼요. 내용증명도 함께 받아야 해요.**

- 편람 : 조회 결과를 "**내용증명에 첨부**", 내용증명과 조회 내역이 "**등기번호 등에 의하여 동일한 것으로 확인**" 되어야 함 [편람 182 쪽]
- 사례집 : 조회 내역을 "**함께 제출**" [사례집 269 쪽]
- 확인서만으로는 **무슨 내용을** 보냈는지 알 수 없어요. 내용증명에는 돈 관계 내용이 들어 있어야 하거든요. [규칙 별표 1 비고 3] [추론]
- 참고 : 내용증명이 없으면, 금융회사가 **송달불능확인서**(우편물발송확인서 칸 빈칸)를 함께 내는 서류 ⑤ 방식(족보 표 D 4 번, 독산 1 동 실무)으로 볼 수 있어요. [추론]

| 순서 | 진행 과정 |
|---|---|
| 1 | 금융회사가 채무자에게 내용증명을 "**반환 불필요**"로 보냄 (금융회사에도 같은 내용증명이 남아 있음) |
| 2 | 집배원이 갔는데 **아무도 없음**(수취인부재·폐문부재) 또는 **주소불명** |
| 3 | 내용증명은 **2 번 배달 가고, 2 일 보관**해요. 그래도 못 주면 우체국에 "**보관**" 상태로 남아요 [편람 182 쪽, 우편업무 규정 제 326 조② 4 호] |
| 4 | 반환 불필요라서 봉투는 금융회사로 **안 돌아옴** |
| 5 | 금융회사가 인터넷우체국에서 등기번호로 조회 → 최종 상태 "**보관**"이 나온 화면을 **출력**(= 인터넷우체국 확인서) |
| 6 | 직원이 ① **내용증명** + ② **인터넷우체국 확인서**를 들고 주민센터에 옴 |

### 확인할 것 4 가지

- ① **두 서류의 등기번호가 같나요?** 내용증명과 인터넷우체국 확인서가 같은 편지여야 해요. [편람 182 쪽]
- ② **최종 상태가 "보관"인가요?** (수취인부재·폐문부재·주소불명 등으로 배달 못 함) "배달완료" 등 "보관"이 아니면 이 방법은 안 돼요. 다른 사람이 받았으면 서류 ⑤로 봐요. [편람 182 쪽, 사례집 218·269 쪽]
- ③ **내용증명 내용**에 돈 관계 이야기가 있고, 받는 사람이 채무자인가요? [규칙 별표 1 비고 3, 사례집 269 쪽]
- ④ **3 년 안의 것인가요?** 인터넷우체국 조회는 3 년 이내 건만 돼요. [편람 182 쪽]

## 서류 ⑤ 송달불능확인서 (규칙 별지 제 24 호서식)

### 어떤 서류인가요

금융회사가 "**보낸 우편물이 채무자에게 전달되지 않았다**"는 것을 **책임지고** 확인해서 직인을 찍어 오는 서류예요. [편람 182 쪽]

- **도입 취지** : 2013 년에 금융회사의 비용 부담을 덜어 주려고 생겼어요. [편람 182 쪽] 대신 일반우편·안 돌아온 일반 등기·다른 사람이 받은 등기처럼 **우리가 직접 확인할 수 없는 부분은 금융회사가 책임을 져요.** [실무 기준]
- **쓰는 경우** : "채무자 외의 자가 우편물을 수취하는 등의 사유로 **반송된 우편물이 없는 경우**"만 써요. [규칙 별표 1 제 8 호다목, 사례집 218 쪽]
- **쓸 수 있는 곳** : **금융회사 등만** 써요. 개인·일반 회사·대부업체는 못 쓰고 **내용증명 방식**만 돼요(반송된 내용증명 / 반환 불필요면 내용증명 + 인터넷우체국 확인서 / 다른 사람이 받았으면 내용증명 + 인터넷우체국 확인서). [편람 182 쪽, 사례집 232 쪽 질의 127]
- 정식 이름 : "금융회사 등의 송달불능확인서(초본 교부 신청용)" [편람 20 쪽 서식 목록, 규칙 제 13 조②]

### 주로 오는 경우 2 가지

| 경우 | 금융회사가 한 일 | 송달불능확인서 안의 "우편물발송확인서" 칸 |
|---|---|---|
| 가 | **일반우편**(통상우편)을 **2 번 이상** 보냄 | **채워져 있어요**<br>(1 차·2 차 보낸 날, 발급번호 등) |
| 나 | **등기**를 보냈는데 봉투가 **안 돌아옴**<br>· 반송불요로 보냄 · 우체국 **보관** · 가족 등 **다른 사람이 받음** | **비어 있어요**<br>(등기라서 이 칸을 안 써요) |

[편람 183 쪽, 규칙 별표 1 제 8 호다목] ※ 우편물발송확인서는 일반우편용 기록이에요. 일반우편은 등기와 달리 직접 건네지 않고 우편함에 넣으면 끝나서, 2 번 이상 보낸 기록을 요구해요 [편람 183 쪽]. 그래서 등기면 이 칸이 비어 있다고 보면 돼요 [편람 183 쪽 해석].

### 처리 순서 (STEP 1~3)

| 단계 | 할 일 | 이렇게 판단해요 |
|---|---|---|
| **STEP 1**<br>종이 확인 | 송달불능확인서 **종이 자체**를 확인 | 별지 제 24 호서식인가 / 금융회사의 법인인감(사용인감) 직인 / 채무자 이름·주소가 신청서와 같은가 → 맞으면 STEP 2 |
| **STEP 2**<br>칸 보기 | "**우편물발송확인서**" 칸이 **채워져 있나요, 비어 있나요?** | 채워짐 → **경우 가** → STEP 3-가<br>비어 있음 → **경우 나** → STEP 3-나 |
| **STEP 3-가**<br>칸 채워짐 | 칸에 적힌 것 **5 가지** 확인 (자세히 → 서류 ⑥) | ① 2 번 이상 ② **같은 회사**가 보냄 ③ 1 차·2 차 간격 **10 일 이상** ④ 1 차 후 **15 일 지남** ⑤ **발급번호**<br>→ 다 맞으면 **발급** (인터넷우체국 확인서는 필요 없음) |
| **STEP 3-나**<br>칸 비어 있음 | "**인터넷우체국 확인서** 주세요" (없으면 보완 요청) | 다음 쪽 **판단표**로 결정 |

## STEP 3-나 인터넷우체국 확인서 판단표 (칸이 비어 있을 때)

| 인터넷우체국 확인서에 나온 것 | 결과 | 근거 |
|---|---|---|
| 최종 상태 "**보관**" (수취인부재·폐문부재 등으로 배달 못 하고 우체국에 보관) | **발급** ○ | 독산 1 동 실무 |
| 가족·동거인 등 **다른 사람이 받음** | **발급** ○ | [규칙 별표 1 제 8 호다목] |
| 송달불능확인서의 주소로 보냈는데 **반송**됨 | 편람대로 **배달증명서까지** 받으면 **발급** ○ (족보 표 D 6 번) | [편람 183 쪽] |
| 아직 "**보관중**" | **지금은 발급 안 함** ×<br>최종 결과가 나온 확인서를 다시 가져오게 안내 | 독산 1 동 실무<br>(다시 안내는 [추론]) |
| **채무자 본인이 받음** | **발급** × (편지가 전달됨) | [규칙 별표 1 제 8 호다목] |
| 받는 사람·주소가 송달불능확인서와 **다름** | **발급** × (같은 편지가 아님) | [편람 183 쪽 "송달불능확인서상의 주소로"] [추론] |
| **확인서가 없음** | **보완 요청** × | [편람 183 쪽 해석] [추론] |

**제일 많이 묻는 것**

**Q. 10 호서식 + 송달불능확인서(우편물발송확인서 칸 빈칸), 이 두 장만 있으면 발급해도 되나요?**

**A. 안 돼요. 인터넷우체국 확인서를 꼭 함께 받아요.**

- 일반 등기(내용증명 아님)가 안 돌아온 경우(다른 사람 수령, 우체국 보관 등)에는 **인터넷우체국 확인서와 송달불능확인서를 함께** 받아요. 둘이 **한 세트**예요. [실무 기준]
- 편람은 칸이 빈 송달불능확인서에 "인터넷우체국확인서 및 우편물 배달증명서(…반송된 경우)를 **함께 제출하는 경우에도** 증명자료로 인정"한다고 해요. [편람 183 쪽] "~에도"라는 표현이라, 두 장만으로는 안 된다고까지 읽는 건 [추론]이에요.
- 다만 "송달불능확인서만 있으면 거절하라"고 정한 규정은 없어요. 사례집 218 쪽 "반송된 우편물 또는 송달불능확인서"만 보면 송달불능확인서 한 장으로도 되는 것처럼 읽힐 수 있으니, 다툼이 생기면 행정안전부 콜센터에 질의하세요. [추론]

## 공통으로 확인할 것 (STEP 1)

- ① **서식** : 규칙 **별지 제 24 호서식**인가요? [편람 183 쪽, 규칙 제 13 조②]
- ② **도장** : 신청기관·확인기관(**둘 다 그 금융회사**)의 직인은 **법인인감(사용인감 포함)**이어야 해요. 직접 찍었으면 **빨간 인주**, 컴퓨터로 넣은 도장(전자이미지인)이면 **빨강·검정 둘 다** 돼요. 손글씨와 출력이 섞여 있어도 전자이미지인 가능 [편람 183 쪽]
- ③ **채무자 이름·주소**가 신청서(제 10 호·제 7 호)와 같은가요? 칸이 빈칸이면 인터넷우체국 확인서와도 맞춰 봐요. [추론]
- ④ **이해관계 사실확인서 발급대장**은 꼭 붙이지 않아도 돼요. 확인서가 부실해서 진짜인지 볼 필요가 있을 때만 요청해요. [편람 184 쪽]
- ⑤ **개인·일반 회사는 못 써요.** "다른 사람이 받았다"가 나오는 인터넷우체국 확인서를 붙인 **내용증명**으로 대신해요. [사례집 232 쪽 질의 127]

## 칸이 비어 있을 때 편람과 독산 1 동 실무 비교

| 구분 | 편람 183 쪽 | 독산 1 동 실무 |
|---|---|---|
| **받는 서류** | 송달불능확인서(칸 빈칸) + 인터넷우체국 확인서 **및** 우편물 배달증명서 | 송달불능확인서(칸 빈칸) + **인터넷우체국 확인서** |
| **어떤 경우?** | 송달불능확인서상의 주소로 보내 **반송된 경우** | 반송불요·우체국 **보관**·**다른 사람 수령** |
| **우편물 배달증명서** | 함께 냄 ("및") | **요구하지 않음** ("및"을 "또는"으로 해석) |
| **"보관중"** | 언급 없음 | **인정 안 함** (아직 최종 결과가 아님) |
| **결과** | 발급 | **발급** |

**독산 1 동에서는 이렇게 처리해 왔어요 (작성자 확인)**

- 등기로 보낸 경우, **10 호서식 + 송달불능확인서(우편물발송확인서 칸 빈칸) + 인터넷우체국 확인서 (최종 "보관")**를 확인하고 초본을 발급했어요.
- **우체국 배달증명서는 요구하지 않았어요.** 편람 183 쪽의 "인터넷우체국확인서 **및** 우편물 배달증명서"에서 "및"을 "**또는**"으로 해석했어요. (가져오면 같이 봐도 돼요)
- 인터넷우체국 확인서는 최종 상태가 **"보관"이면 인정**하고, **"보관중"이면 인정하지 않았어요.**

**이렇게 처리한 이유**

- ① 실무에서도 금융회사가 **일반 등기**를 돌려받지 못한 경우(다른 사람 수령, 우체국 보관 등)는 **인터넷우체국 확인서 + 송달불능확인서**로 처리하고, 배달증명서까지 요구하지는 않아요. [실무 기준]
- ② 법령은 "반송된 우편물 **또는** 송달불능확인서"예요. [규칙 별표 1 제 8 호다목, 사례집 218 쪽]
- ③ 개인이 "다른 사람이 받았다"를 증명할 때도 "**인터넷 우체국 출력서**"(= 인터넷우체국 확인서)면 되고, 배달증명서는 요구하지 않아요. [사례집 232 쪽, 질의 127]
- ④ 배달증명서 문구는 편람 183 쪽 **한 줄뿐**이고, 2025 사례집에도 관련 질의회신이 없어요.

**주의** : 편람과 다른 점이 2 가지(배달증명서를 요구하지 않음, "보관"도 인정) 있어요. 민원 다툼이 생기면 **행정안전부 콜센터에 질의**해 두세요.

| 서류 | 뜻 | 근거 |
|---|---|---|
| **인터넷우체국 확인서 (국내 등기우편 조회 출력물)** | 인터넷우체국에서 **등기번호로 조회한 배달 결과**를 출력한 것. "보관" 같은 처리 상태가 나와요 | [편람 182 쪽] [추론] |
| **우편물 배달증명서** | 우체국이 "**이 등기를 언제, 누구에게 배달했는지**"를 증명해서 **보낸 사람에게 알려 주는** 서류 | [편람 283 쪽] |

## 서류 ⑥ 우편물발송확인서 (일반우편을 2 번 이상 보낸 기록)

**어떤 서류인가요**

- **일반우편**은 등기처럼 사람에게 직접 건네지 않고 **우편함에 넣으면 배달 끝**이에요. 그래서 "전달이 안 됐다"는 증거가 안 남아요. 돌아와도 증거가 안 돼요. [편람 183 쪽]
- 그래서 "**같은 회사가 2 번 이상 보냈다**"는 기록으로 대신해요. 이 기록이 우편물발송확인서예요. [편람 183 쪽, 사례집 233 쪽 질의 130]
- **적는 곳** : 송달불능확인서(별지 제 24 호) 안의 "우편물발송확인서" 칸 (독산 1 동에서는 "우체국 발송확인 칸"이라고도 하는데, 이름과 달리 **금융회사가 직접** 써요) [편람 183 쪽]
- **확인하는 곳** : 초본을 신청하는 **금융회사 자신**이 확인하고 법인인감(사용인감)을 찍어요. [편람 183 쪽]

### 확인할 것 (조건 5 가지)

- ① **2 번 이상** 보냈나요? [편람 183 쪽]
- ② **1 차·2 차를 같은 회사**가 보냈나요? 은행이 1 차, 추심회사가 2 차를 보낸 건 안 돼요. 추심회사가 초본을 받으려면 추심회사(또는 추심회사와 계약한 우편발송 대행업체)가 2 번 이상 보내야 해요. [사례집 233 쪽, 질의 130]
- ③ **1 차와 2 차 사이가 10 일 이상**인가요? [편람 183 쪽]
- ④ **1 차 발송 후 15 일이 지났나요?** 보낸 날 당일은 빼고 세요. 15 일이 지났으면 2 차 보낸 바로 다음에 신청해도 돼요. [편람 183 쪽, 사례집 232~233 쪽 질의 129]
- ⑤ **발급번호**("연도-순번", 예 2026-0153)가 적혀 있나요? 번호가 없으면 인정 안 해요. [편람 183 쪽]

| 1 차 발송 | 2 차 발송 | 15 일이 지나는 날 | 실제 신청 가능일 |
|---|---|---|---|
| 2013. 3. 28. | 2013. 4. 8. (11 일 뒤, 10 일 이상) | 2013. 4. 13. (토요일) | **2013. 4. 15. (월요일)** |

※ 사례집 232~233 쪽 질의 129 의 예시(2013 년 날짜)를 그대로 옮긴 것이에요.

**자주 묻는 것**

**Q. 편람에 "신청기관은 우편물발송확인서 발급대장을 작성·보관해야 한다"고 돼 있던데, 주민센터가 장부를 만들어야 하나요?**

**A. 아니에요. 장부를 만드는 쪽은 금융회사예요.**

- "신청기관" = 초본을 신청하러 온 **금융회사**예요. [편람 183 쪽]
- 금융회사는 확인서를 만들 때마다 **발급번호**를 붙이고, 자기 회사 장부(우편물발송확인서 발급대장)에 적어 둬요. 이 장부는 나중에 **지도·점검** 때 확인해요. [편람 183 쪽]
- 그래서 **번호 없는 확인서는 인정하지 않아요.** [편람 183 쪽] 주민센터는 **번호가 있는지**를 확인하면 돼요. [추론 : 주민센터 확인 범위]

## 서류 ⑦ 신분증 + 사원증 또는 재직증명서

- **신분증** : 주민등록증·운전면허증·여권 등 **유효한** 국가신분증 [편람 172 쪽]
- **사원증 또는 재직증명서** : 회사 이름으로 신청하니까 "그 회사 직원"이라는 증거가 필요해요. [영 제 47 조⑤, 편람 181 쪽]
  - **파견직**이라도 그 카드사에서 일하는 게 확인되고, 직인이 찍힌 재직증명서가 있으면 돼요. [사례집 261 쪽, 질의 197]
  - **파산재단**은 파산관재인이 발급한 재직증명서도 돼요. [사례집 245 쪽, 질의 158]
- **남이 대신 오면 안 돼요 (위임 불가).** [편람 181 쪽, 법제처 해석 11-0729·17-0404 (편람 181 쪽 인용)]
  - 예) 은행이 법무사 사무실에 맡겨서 법무사 직원이 은행 대신 오는 경우 **안 됨**
  - 예외 : 교통사고 등 직접 올 수 없는 불가피한 사유가 **증명**되는 경우 [사례집 245 쪽, 질의 157]
  - 채권추심회사가 **자기 회사 이름으로** 신청하는 건 위임이 아니라 따로 인정되는 방식이에요(서류 ⑨). [사례집 246 쪽 질의 160, 266 쪽] [추론 : "위임이 아니다"는 부분]

## 서류 ⑧ 도장과 인감증명서 (법인인감증명서·사용인감계)

### 도장 확인 (모든 신청서 공통)

- 신청서 도장은 **빨간색**이어야 해요. 컴퓨터로 출력한 도장(전자이미지인)은 **검정색도** 돼요. [편람 173 쪽]
- **복사본이나 팩스로 받은 신청서는 접수 안 돼요.** [편람 173 쪽]
- "서명"은 **한글 자필 이름**이어야 해요. 영어 사인·특수문자·한자는 안 돼요. [편람 173 쪽]
- 제 7 호(·제 11 호·제 15 호) 신청서는 법인대표자 이름을 쓰면 법인대표자 서명(또는 도장), 지점대표자 이름을 쓰면 지점대표자 서명(또는 도장) [편람 173 쪽]

### 인감증명서 (별지 제 10 호일 때만)

| 사실확인서에 찍힌 도장 | 함께 보여 줘야 하는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| **법인인감(지점인감)** | 법인인감(지점인감)**증명서**만 | [규칙 제 13 조③, 편람 173 쪽, 사례집 218 쪽] |
| **사용인감** | **사용인감계 + 법인인감증명서** | [규칙 제 13 조③, 편람 173 쪽, 사례집 246 쪽 질의 160, 규칙 별지 제 10 호서식] |

※ 사용인감 = 지점에서 편하게 쓰려고 만든 도장 / 사용인감계 = "이 도장은 우리 법인인감과 같은 효력"이라고 회사가 확인해 준 문서 [편람 173 쪽 각주 34]

※ 2025 사례집도 법인인감증명서·사용인감계를 "**시행규칙 별지 제 10 호서식 첨부서류**"로 적었고 [사례집 218 쪽], 제 10 호서식 아래 "첨부 서류"란에도 이 두 가지가 인쇄돼 있어요. [규칙 별지 제 10 호서식]

### 실무 질의 : 법인 직원이 별지 제 7 호로 오면 인감증명서는 필요 없나요?

**질의 (요약)**

- 법인 직원이 **별지 제 7 호서식**으로 오면 **법인인감증명서가 필요 없나요?**
- 제 7 호 서명란에 **법인인감을 찍어 왔는데**, 그 도장이 **진짜인지 확인하지 않아도** 되나요?
- **인감증명서가 있어야** 법인이 찍은 도장인지 알 수 있는 것 아닌가요?

| 구분 | 답변 (요약) | 근거 |
|---|---|---|
| **① 인감증명서** | **규정상 받지 않아요.** 법인인감증명서 제시는 "**규칙 별지 제 10 호서식에 한함**"이라고 되어 있어요. 제 7 호서식에는 인감증명서 첨부란도 없어요 | [편람 173 쪽, 규칙 제 13 조③, 사례집 218 쪽] 첨부란 : [규칙 별지 제 7 호·제 10 호서식] |
| **② 제 7 호 신분 확인** | **신분증 + 사원증(또는 재직증명서)**만 확인해요 | [편람 172 쪽 표] |
| **③ 제 7 호 신청서 도장** | 법인대표자의 "**서명 또는 인**"이면 돼요. **꼭 법인인감일 필요가 없어요.** 다만 빨간색이어야 하고(전자이미지인은 검정 가능), 복사·팩스 신청서는 안 돼요 | [편람 173 쪽] |

| 구분 | 답변 (요약) | 근거 |
|---|---|---|
| **④ 왜 제 10 호만?** | **제 10 호**는 계약서를 안 받아서, 사실확인서에 찍힌 **등록 인감이 "빚이 있다"는 유일한 증거**예요 → 인감증명서로 확인<br>**제 7 호**는 **양쪽이 서명한 계약서 + 반송된 내용증명**이 증거이고, 온 사람은 **사원증**으로 확인해요 → 신청서 도장을 인감증명서로 확인하는 구조가 아니에요 | [추론]<br>(사례집 218 쪽 "등록된 인감을 찍어 발급한 이해관계 사실확인서") |
| **⑤ 도장이 의심되면?** | 도장이 회사와 전혀 관계없어 보이는 등 **의심될 때는 확인 자료를 요구할 수 있다**고 봐요. 다만 **매번 받을 근거는 없어요** | [추론]<br>참고 : 사례집 312 쪽 질의 303, 197~198 쪽 질의 57 (둘 다 위임장에 대한 회신이며, 금융회사 제 7 호에 대한 회신은 아님). 사례집 209 쪽은 소송용 **서면위임장**에 법인 대표자 신분증명서·법인인감증명서·사용인감계 사본 중 1 개를 붙이게 했어요 (역시 위임장 이야기) |
| **⑥ 그래도 애매하면** | 행정안전부 콜센터에 질의 | - |

**정리**

**별지 제 7 호 = 인감증명서 안 받음 (신분증 + 사원증 + 계약서 + 반송된 내용증명으로 확인)**

**별지 제 10 호 = 인감증명서 꼭 받음 (사용인감이면 사용인감계 + 법인인감증명서)**

## 서류 ⑨ 위·수탁계약서 (채권추심회사가 왔을 때)

**어떤 서류인가요**

- 은행·카드사가 "빚 받아 오는 일"을 **채권추심회사(신용정보회사)에 맡긴** 계약서예요.
- 추심회사는 일만 맡을 수 있고, **채권을 사거나 넘겨받을 수는 없어요.** [사례집 247 쪽, 질의 164]
- 제 10 호서식 유의사항에도 "신용정보업자가 이해관계 사실확인서를 발급할 때는 **채권의 위·수탁 계약서를 첨부**"라고 적혀 있어요. [규칙 별지 제 10 호서식 유의사항 5]

| 사실확인서(제 10 호)에 찍힌 직인 | 위·수탁계약서 | 근거 |
|---|---|---|
| **원래 채권자**(은행·카드사 등)의 직인 | **필요 없음** | [편람 182 쪽, 사례집 246 쪽 질의 160, 266 쪽] |
| **채권추심회사**의 직인 | **반드시 첨부** | [편람 182 쪽, 사례집 246 쪽 질의 160, 266 쪽] |

- **원본이 원칙**이에요. 추심회사가 원본대조필한 사본도 돼요. 단, 원본대조필한 사본을 **다시 복사한 것은 안 돼요.** 원본대조필 도장은 검정 전자이미지도 돼요. [사례집 247 쪽, 질의 163]
- 계약서에 **채무자 이름이 꼭 있을 필요는 없어요.** [사례집 266 쪽]
- **계약기간이 끝났는데** "해지 통보가 없으면 자동 연장" 조항만 있으면 연장됐다는 **문서를 따로** 확인해요. [사례집 258 쪽, 질의 191]
- 계약서 대신 **위임의뢰서**를 가져와도, 원래 채권자에게서 추심을 맡았다는 내용이 있으면 돼요. [사례집 255 쪽, 질의 186]
- **개인·일반 회사**에게 추심을 맡은 경우도 별지 제 10 호 가능해요. 이때 사실확인서는 추심회사가 쓰고 직인을 찍고, 위·수탁계약서가 **반드시** 필요해요. [사례집 247 쪽, 질의 162]
- **유동화전문회사**에게 추심을 맡은 업체 : 별지 제 10 호 + 위탁계약서(장수가 많으면 양쪽 도장·서명이 있는 일부 사본) + 사원증·신분증. 도장은 유동화전문회사 것이 원칙이고 위탁업체 것도 돼요. [사례집 246 쪽, 질의 161]
- **농협자산관리회사**가 "산 채권이라 계약서가 없다"고 해도 채권추심회사로 봐요. 사실확인서에 농협 직인이면 계약서 불필요, 농협자산관리회사 직인이면 계약서 필요 [사례집 235 쪽, 질의 135]

## 서류 ⑩ 채권 양도·양수 계약서 + 양도통지서 (채권을 넘겨받은 회사가 왔을 때)

**어떤 서류인가요**

- 원래 돈을 빌려준 회사(A)가 **돈 받을 권리를 다른 회사(B)에 넘긴** 경우예요. 법에 따라 채무자에게 "넘겼어요"라고 **알려야(양도통지)** 해요. [사례집 238 쪽, 질의 142]
- **받을 것** = ① **원래 계약서**(A 와 채무자) + ② **채권 양도·양수 계약서** + ③ **돌아온 채권 양도통지서** [사례집 238 쪽, 질의 142]
- 넘겨받은 회사가 금융회사 등이 아니면 ③은 **반송된 내용증명**이어야 해요. [사례집 238 쪽, 질의 142]
- ※ 사례집 252 쪽 질의 176 은 6 호면 (금융회사 구분 없이) "반드시 반송된 내용증명"이라고 해요. 두 회신이 달라 보이니, 애매하면 **내용증명**으로 받으세요. [추론]

- A→B→C→D 처럼 여러 번 넘어갔으면 통지서에는 **마지막(C→D) 내용만** 있어도 돼요. 단 **양도·양수 계약서는 꼭** 있어야 해요. 통지서에 계약 내용이 적혀 있어도 계약서를 대신 못 해요. [사례집 251 쪽, 질의 173]
- 통지는 **넘겨준 회사(양도인)**가 해도 되고, 계약으로 정했으면 **넘겨받은 회사(양수인)**가 해도 돼요. 양도인이 보낸 통지서를 양수인이 가져와도 돼요. [사례집 227 쪽, 252 쪽 질의 176]
- **원래 계약서에 채무자 이름만** 있으면 통지서에 주소를 적어 보냈어도 **안 돼요.** [사례집 260 쪽, 질의 195]
- 넘겨받은 회사가 **법원 보정명령서**로 신청하면(2 호) 보정명령서 + 채권 양도·양수 계약서 + **채권 양도·양수 통지서**를 받아요(사례 12). [사례집 255 쪽, 질의 184]

# 3-6. 사례별 정리

창구에서 자주 오는 경우를 12 가지로 정리했어요. 표의 "자세히" 칸에 있는 **서류 번호**로 3-5 에서 자세한 설명을 찾을 수 있어요.

| 사례 | 이럴 때 | 결론 |
|---|---|---|
| 1 | 카드사 : 별지 제 10 호 + 돌아온 등기 봉투 | 발급 (가장 흔한 경우) |
| 2 | 은행 : 별지 제 7 호 + 대출약정서 + 돌아온 봉투 | 발급 |
| 3 | 저축은행 : 반환 불필요 내용증명 → 내용증명 + 인터넷우체국 확인서 | 둘 다 있고 "보관"이면 발급 |
| 4 | 등기인데 돌아온 봉투 없음(우체국 보관·가족이 받음) → 송달불능확인서 + 인터넷우체국 확인서 | 발급<br>(독산 1 동 실무) |
| 5 | 카드사 : 일반우편 2 번 → 우편물발송확인서 | 날짜 조건 맞으면 발급 |
| 6 | 채권추심회사 직원이 옴 | 직인 보고 계약서 확인 |
| 7 | 채권을 넘겨받은 회사가 옴 | 계약서 3 종 확인 |
| 8 | 변제기일이 아직 안 지남 | "기한의 이익 상실"이 있으면 발급 |
| 9 | 빚이 10 년 넘게 묵음 | 시효 중단 사유가 있어야 발급 |
| 10 | 채무자가 사망 / 개인회생 / 말소 | 경우별로 다름 |
| 11 | 대부업체가 별지 제 10 호로 옴 | **안 됨** → 개인·법인 방식 안내 |
| 12 | 금융회사가 법원 서류를 들고 옴 | 소송 목적(2 호)으로 처리 |

## 사례 1. 카드사 직원이 별지 제 10 호 + 돌아온 등기 봉투를 가져옴

**이런 상황이에요**

카드값을 안 낸 사람에게 카드사가 등기를 보냈는데, 이사를 가서 **봉투가 돌아왔어요.** 카드사 직원이 별지 제 10 호서식, 돌아온 봉투, 법인인감증명서, 신분증, 사원증을 들고 왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **별지 제 10 호서식** | 빈칸 없나(설립 근거 법률·용도 및 목적 포함), 채무금액 50 만원 초과, 변제기일 지났나, 기관장 등록인감, 발급번호 있는 원본 | 서류 ① |
| **돌아온 봉투 + 내용물** | 받는 사람이 채무자, 내용물에 카드대금 이야기, 보낸 주소가 서류상 주소(또는 과거 주소) | 서류 ③ |
| **법인인감증명서** | 사실확인서의 도장과 같은 인감인가 (사용인감이면 사용인감계도) | 서류 ⑧ |
| **신분증 + 사원증** | 유효한 신분증, 그 카드사 직원인가 | 서류 ⑦ |

**결론**

**세 묶음(A·B·C)이 다 있으니 발급**해요. 초본만, 주민번호 뒷자리·세대주·과거 주소·병역 빼고, 수수료 500 원.

## 사례 2. 은행 직원이 별지 제 7 호 + 대출약정서 + 돌아온 봉투를 가져옴

**이런 상황이에요**

은행이 사실확인서(제 10 호) 대신 **일반 신청서(제 7 호)**와 **대출약정서**를 가져왔어요. 등기는 반송됐어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **별지 제 7 호서식** | 신청서 도장 빨간색(전자이미지인은 검정 OK), 복사·팩스본 아님. 법인인감이 찍혀 있어도 **인감증명서는 규정상 받지 않음** (서류 ⑧ 실무 질의) | 서류 ⑧ |
| **대출약정서** | 은행·채무자 **양쪽 서명(또는 도장)**, **변제기일**, 금액 50 만원 초과 | 서류 ② |
| **돌아온 봉투 + 내용물** | 사례 1 과 같아요 | 서류 ③ |
| **신분증 + 사원증** | 사례 1 과 같아요. **인감증명서는 필요 없어요** (제 7 호) | 서류 ⑦·⑧ |

**결론**

**발급**해요. 제 7 호로 오면 "사실확인서" 대신 **계약서 내용을 직접** 봐야 한다는 점만 달라요.

## 사례 3. 저축은행이 "반환 불필요" 내용증명을 보낸 경우

### 이런 상황이에요

저축은행이 내용증명을 "**반환 불필요**"로 보냈어요. 배달이 안 됐지만 봉투는 돌아오지 않았어요. 직원이 **은행이 갖고 있던 내용증명**과 **인터넷우체국 확인서**("국내 등기우편 조회" 출력물)를 가져왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **신청서 (제 10 호 또는 제 7 호 + 계약서)** | 사례 1 또는 사례 2 와 같아요 | 서류 ①·② |
| **내용증명** | **꼭 있어야 해요.** 은행이 갖고 있는 내용증명. 받는 사람이 채무자, 내용에 돈 관계 이야기 | 서류 ④ |
| **인터넷우체국 확인서** | 내용증명과 **등기번호가 같다**, 최종 상태 "**보관**", 미배달 사유(수취인부재·폐문부재·주소불명), 3 년 이내 | 서류 ④ |

### 결론

**내용증명 + 인터넷우체국 확인서가 함께 있고, 등기번호가 같고, 최종 상태가 "보관"이면 발급**해요. 인터넷우체국 확인서만 있으면 내용증명을 함께 가져오라고 해요. "보관"이 아니면(예 : 배달완료) 이 방법으로는 안 돼요. [편람 182 쪽, 사례집 269 쪽]

## 사례 4. 등기를 보냈는데 돌아온 봉투가 없음 (우체국 보관 / 가족이 받음)

### 이런 상황이에요

카드사가 **일반 등기**를 보냈는데 아무도 없어서 **우체국에 "보관"**됐거나, **채무자의 가족이 대신 받았어요.** 그래서 돌아온 봉투가 없고, 우리는 **편지 내용을 볼 수 없어요.**

카드사 직원이 **10 호서식 + 송달불능확인서(우편물발송확인서 칸 빈칸) + 인터넷우체국 확인서**를 가져왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **별지 제 10 호서식** | 사례 1 과 같아요 (빈칸, 금액, 변제기일, 등록인감, 발급번호, 용도 및 목적) | 서류 ① |
| **송달불능확인서** | 별지 제 24 호, 법인인감(사용인감) 직인, **우편물발송확인서 칸은 빈칸** ( 등기라서) | 서류 ⑤ |
| **인터넷우체국 확인서** | **꼭 있어야 해요.** 송달불능확인서의 채무자 이름·주소와 같은 우편인지 맞춰 봐요<br>· 최종 상태 **"보관"** ○ / "보관중" × (독산 1 동 실무)<br>· **다른 사람이 받음** ○ [규칙 별표 1 제 8 호다목] / **채무자 본인이 받음** × [규칙 별표 1 제 8 호다목] | 서류 ⑤ |
| **우편물 배달증명서** | **요구하지 않아요** (독산 1 동 실무). 편람 183 쪽대로라면 함께 받아요 | 서류 ⑤ |

### 결론

**발급**해요. (족보 표 D 4 번 = 독산 1 동 실무, 5 번 = 규칙 별표 1)

- 인터넷우체국 확인서가 **없으면** 10 호서식 + 송달불능확인서 두 장만으로는 발급하지 않고 **보완**을 요청해요. (족보 표 D 8 번) [편람 183 쪽 해석] [추론]
- 편람대로라면 배달증명서도 받아야 하고, "반송된 경우"만 적혀 있어요. 해석이 문제 되면 행정안전부 콜센터에 질의하세요.

## 사례 5. 카드사가 일반우편을 2 번 보낸 경우

### 이런 상황이에요

카드사가 **일반우편**으로 3 월 28 일, 4 월 8 일 두 번 보냈어요(사례집 예시 날짜). 우편함에 들어가서 배달 기록이 없어요. 직원이 **우편물발송확인서**(송달불능확인서 안)를 가져왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **신청서 (제 10 호 또는 제 7 호 + 계약서)** | 사례 1 또는 사례 2 와 같아요 | 서류 ①·② |
| **우편물발송확인서** | 2 번 이상, **같은 회사**가 보냄, 1 차·2 차 사이 **10 일 이상**, 1 차 후 **15 일 지남** (당일 빼고), **발급번호** 있음, 법인인감(사용인감) | 서류 ⑥ |

### 결론

조건 5 가지가 다 맞으면 **발급**해요. 사례집 예시(2013 년)대로라면 **4 월 15 일(월)부터** 신청할 수 있어요 (2013 년 4 월 13 일이 토요일). [사례집 232~233 쪽, 질의 129]

## 사례 6. 채권추심회사 직원이 옴

**이런 상황이에요**

은행에게서 빚 받아 오는 일을 맡은 **채권추심회사** 직원이 별지 제 10 호, 돌아온 봉투 등을 들고 왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **별지 제 10 호서식** | 사실확인서의 직인이 **누구 것**인지 먼저 확인 | 서류 ① |
| **(직인이 은행 것이면)** | 위·수탁계약서 **필요 없음** | 서류 ⑨ |
| **(직인이 추심회사 것이면)** | 위·수탁계약서 **반드시**. 원본 또는 원본대조필 사본(재복사본 안 됨), 계약기간 확인 | 서류 ⑨ |
| **편지 증거** | 일반우편이면 **추심회사가 직접** 2 번 보냈어야 해요 (은행 1 번 + 추심회사 1 번은 안 됨) | 서류 ⑥ |
| **신분증 + 사원증** | **추심회사 직원**인지 확인 | 서류 ⑦ |

**결론**

조건이 맞으면 **발급**해요. 추심회사가 "우리가 산 채권"이라고 하면 의심하세요. 추심회사는 채권을 살 수 없어요. [사례집 247 쪽, 질의 164]

## 사례 7. 채권을 넘겨받은 회사가 옴 (채권 양도)

### 이런 상황이에요

A 은행이 빚 받을 권리를 B 회사에 **넘겼어요.** B 회사가 채무자에게 "이제 우리에게 갚으세요"라는 **양도통지서**를 보냈는데 돌아왔어요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **원래 계약서** | A 은행과 채무자의 계약서. 채무자 **이름만** 있으면 안 돼요 | 서류 ②·⑩ |
| **채권 양도·양수 계약서** | **꼭** 있어야 해요 (통지서로 대신 못 함). 여러 번 넘어갔으면 마지막 계약서 | 서류 ⑩ |
| **돌아온 양도통지서** | B 가 금융회사 등이 아니면 **반송된 내용증명**이어야 해요 (애매하면 내용증명으로) | 서류 ⑩ |

### 결론

세 가지가 다 있으면 **발급**해요. B 회사가 **대부업체**라면 금융회사가 아니므로 개인·법인 방식으로 봐요 (사례 11). [사례집 238 쪽 질의 142, 231 쪽 질의 125]

## 사례 8. 변제기일이 아직 안 지났는데 초본을 달래요

### 이런 상황이에요

원래는 **변제기일이 지나야** 초본을 줄 수 있어요. 그런데 채무자가 할부금을 계속 안 내는 등 "**기한의 이익**"을 잃으면, 약속한 날 전이라도 지금 다 갚아야 해요. [사례집 241~242 쪽, 254 쪽 질의 183]

| 이럴 때 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 약관에 "약속한 날 안 갚으면 원금·이자를 바로 다 갚는다"는 조항이 있거나, 신용불량자가 되어 채권 확보가 어려움 | **발급 가능** | [사례집 241 쪽, 질의 148] |
| **별지 제 10 호**로 옴 | 기타란에 "**기한의 이익 상실**"이 **꼭** 적혀 있어야 함. 상실 날짜는 없어도 됨. 손으로 적었으면 관련 인감 날인(직원 개인 도장 안 됨) | [사례집 232 쪽 질의 128, 243 쪽 질의 153] |
| 할부금 | **2 번 이상 연속** 안 내고, 안 낸 돈이 할부가격의 **10%를 넘을 때** 기한의 이익을 잃음 | [사례집 241~242 쪽, 질의 150] |
| 일부만 갚음 | 약속한 금액보다 적게 냈으면 "안 낸 것(지체)"으로 봄 | [사례집 243 쪽, 질의 151] |
| 다른 채권자 때문에 채무자가 **채무불이행자명부**에 등재됨 | 등재된 사실을 증명하면 기한의 이익 상실로 봄(대부거래 표준약관). 대부계약서 등 + 반송된 내용증명 + 채무불이행자명부 **등재 증명**(법원 공고 등) ※ 대부업체 사례 | [사례집 249 쪽, 질의 169] |
| 매월 이자 내는 날이 정해진 계약 | 이자 내는 날이 지나면 그 이자에 대한 채권·채무가 생긴 것으로 봄 | [사례집 254 쪽, 질의 183] |
| 은행이 "**기한이익 상실 예정일**"을 적은 안내문(내용증명)을 가져옴 | 그 **예정일이 지났는지** 꼭 확인. 아직 안 지났으면 **반려** ( 아직 기한의 이익을 잃지 않음) | [실무 기준] |

※ 은행 대출은 보통 은행여신거래기본약관 제 7 조②에 따라 이자를 1 개월(주택담보대출은 2 개월) 안 내거나, 나눠 갚는 돈을 2 회(주택담보대출은 3 회) 연속 안 내면 기한의 이익을 잃게 할 수 있어요. 이때 은행은 상실일 7 영업일 전까지 서면으로 알려요. [은행여신거래기본약관 제 7 조②]

## 사례 9. 빚이 10 년 넘게 묵었어요 (소멸시효)

**이런 상황이에요**

돈 받을 권리는 보통 **10 년** 동안 안 쓰면 사라져요(판결로 확정된 채권도 10 년). 그래서 변제기일이 10 년 넘게 지났으면, 그 사이에 시효가 **끊긴(중단된) 증거**가 있어야 해요. [사례집 237 쪽 질의 141, 267 쪽]

| 이럴 때 | 처리 | 근거 |
|---|---|---|
| 별지 제 10 호 기타란에 **시효 중단 사유 + 날짜**가 적혀 있음 | **발급 가능** (따로 증빙서류는 필요 없음) | [사례집 256 쪽, 질의 187] |
| **변제기일만 고쳐서** 도장 찍음 (중단 사유 없음) | **안 됨** | [사례집 256 쪽, 질의 187] |
| 중단 사유가 "**내용증명을 보냈다**"뿐 | **안 됨** (내용증명만으로는 중단 증빙이 안 됨) | [사례집 256 쪽, 질의 187] |

※ 시효 중단 사유 = 재판 청구, 지급명령 신청, 압류·가압류·가처분, 채무자의 승인(일부 갚음, 이자 냄, 지불각서 작성) 등 [사례집 238 쪽, 267~268 쪽]

## 사례 10. 채무자가 사망했거나, 개인회생 중이거나, 말소된 경우

| 상황 | 받을 서류 | 근거 |
|---|---|---|
| 사망한 채무자 **본인**(말소자) 초본 | 채권·채무 증명자료만. **편지 증거는 없어도 됨** | [편람 183 쪽] |
| 채무자의 **상속인** 초본 | 상속관계가 보이는 **가족관계증명서** + **사망자에게 보낸 내용증명**(반송·도달·보내고 14 일 지난 것 모두 인정) | [편람 183 쪽] |
| 판결문이 있고 상속인에게 승계집행·대위등기를 하려 함 | 판결문 등 + 가족관계증명서(제적등본) + 승계집행신청서 또는 대위등기신청서 | [사례집 251 쪽, 질의 174] |
| 개인회생이 **실효·폐지**됨 | 개인회생폐지 확정결정문 + 반송된 내용증명 | [사례집 233 쪽, 질의 131] |
| 개인회생 **진행 중** (독촉 금지라 편지를 못 보냄) | 이 방식(6 호)은 못 써요. **소송을 내고 법원 보정명령**을 받아 오면 가능 → 사례 12 | [사례집 182 쪽, 질의 19] |
| 말소자·거주불명 등록자 | 정당한 이해관계인이면 신청 가능 | [사례집 262 쪽, 질의 200] |

- 상속인은 **1 순위 상속인**(자녀 등 직계비속, 배우자)만이에요. 상속인의 **친권자**(예 : 채무자의 전 배우자)는 안 돼요. [편람 191 쪽, 사례집 235 쪽 질의 136]
- 서류가 부족한 부분을 채우려고 보낸 내용증명은 "반송·도달·보내고 14 일 지난 것" 모두 인정해요. [사례집 234 쪽, 질의 133]

## 사례 11. 대부업체가 별지 제 10 호로 옴

### 이런 상황이에요

"◯◯대부" 직원이 별지 제 10 호서식과 돌아온 우편물을 가져와서 "우리도 금융회사"라고 해요.
신용회복 지원사업에 참여하는 회사라고도 해요.

| 가져온 서류 | 이렇게 확인해요 | 자세히 |
|---|---|---|
| **별지 제 10 호서식** | 대부업체는 **금융회사 등이 아니라서 제 10 호를 못 써요.** 신용회복 지원사업 참여, 신용회복위원회 협약기관 조회도 증명이 안 돼요 | [사례집 231 쪽, 질의 125·126] |
| **돌아온 우편물** | 개인·법인 방식에서는 **반송된 내용증명**이어야 해요 | [규칙 별표 1 제 8 호라목] |

### 결론

이 서류로는 **발급하지 않아요.** 대신 **"별지 제 7 호 + 대부계약서 등 + 반송된 내용증명"**(또는 변호사·법무사 등이 쓴 **별지 제 11 호**)으로 다시 신청하라고 안내해요. [사례집 218 쪽, 231 쪽]

## 사례 12. 금융회사가 법원 서류를 들고 옴

**이런 상황이에요**

금융회사가 채무자를 상대로 **소송·지급명령·강제집행**을 하다가, 법원에서 "피고 주소를 알아 오라"는 **주소보정명령서**를 받았거나, 판결을 받고 **압류·경매 신청서**를 썼어요. 그 법원 서류를 들고 왔어요.
이때는 "돈 문제(6 호)"가 아니라 "**소송·비송·경매 목적(법 제 29 조② 2 호)**"으로 처리해요. 자세한 내용은 **2 부**를 보세요.

| 구분 | 돈 문제 (6 호, 사례 1~11) | 소송 목적 (2 호, 사례 12) |
|---|---|---|
| **신청서** | 별지 제 10 호 또는 제 7 호 | **별지 제 7 호** |
| **증명자료** | 사실확인서·계약서 + 편지 증거 | **주소보정명령서 등 법원 문서** 또는 **판결문 등 + 강제집행 등 신청서** |
| **50 만원 기준** | 50 만원 초과여야 함 | **금액 제한 없음** |
| **근거** | [규칙 별표 1 제 8 호다목] | [규칙 별표 1 제 4 호, 편람 176 쪽, 사례집 230 쪽 질의 122] |

**꼭 기억할 것**

- **법원 서류가 "열람용"이면 안 돼요.** 2025 사례집에도 "전자소송 사이트에서 출력한 **열람용 판결문**은 입증서류로 인정하지 않음"이 들어갔어요. [사례집 183 쪽 질의 20, 307 쪽 질의 288]
- 안내는 "열람용이 아닌 **정본(원본)**으로 다시 가져오세요. 받는 방법은 담당 법원에 문의하세요"라고만 해요. (독산 1 동 실무)
- 보정명령서를 **잃어버렸다며** 금융회사 명의 분실확인서 + 대법원 사건조회를 내도 **안 돼요.** 보정명령을 다시 받아 와야 해요. [사례집 306 쪽, 질의 286]
- 채권을 넘겨받은 회사는 **보정명령서 + 채권 양도·양수 계약서 + 채권 양도·양수 통지서**로 신청할 수 있어요. [사례집 255 쪽, 질의 184]
- 서류에 주민번호만 있고 주소가 없어서 편지를 못 보냈으면 소송을 낸 뒤 **보정명령서·보정권고**가 있을 때만 발급 [편람 184 쪽]

# 3-7. 이럴 땐 발급하면 안 돼요

| 안 되는 경우 | 근거 |
|---|---|
| 대부업체·신용회복기금이 별지 제 10 호로 신청 | [사례집 231 쪽, 질의 125·126] |
| 채무 50 만원 이하 (통신요금은 3 만원 이하) | [영 별표 2 제 3 호, 사례집 230 쪽] |
| 신분증, 사원증 또는 재직증명서가 없음 | [영 제 47 조⑤, 편람 172 쪽·181 쪽] |
| 다른 곳에 맡겨서 대신 옴 (위임) | [편람 181 쪽, 사례집 245 쪽 질의 157] |
| 신청서가 복사본·팩스본 | [편람 173 쪽] |
| 사실확인서에 빈칸이 있음 / 변제기일 칸이 비어 있음 | [사례집 243 쪽, 질의 152·153] |
| 사실확인서가 사본이거나 발급번호가 없음 | [규칙 별표 1 비고 3, 규칙 별지 제 10 호서식] |
| 신청서에 **용도 및 목적**(제 7 호·제 10 호), **설립 근거 법률**(제 10 호)이 비어 있음 → 보완 후 발급 | [규칙 별지 제 7 호·제 10 호서식] |
| 제 10 호인데 법인인감증명서(사용인감이면 사용인감계 + 법인인감증명서)가 없음 | [규칙 제 13 조③, 편람 173 쪽] |
| 추심회사 직인인데 위·수탁계약서가 없음 | [사례집 246 쪽 질의 160, 247 쪽 질의 162] |
| 변제기일 전인데 기타란에 "기한의 이익 상실"이 없음 / 기한이익 상실 **예정일 전**에 신청 | [사례집 241 쪽 질의 148, 266 쪽] |
| 10 년 지났는데 변제기일만 고쳐서 도장 찍음 | [사례집 256 쪽, 질의 187] |
| 제 7 호인데 계약서 없이 내용증명만 / 거래장·세금계산서·계좌이체 내역만 | [사례집 245 쪽 질의 159, 237 쪽 질의 139, 252 쪽 질의 178, 259 쪽 질의 194] |
| 반환 불필요인데 인터넷우체국 확인서만 있고 내용증명이 없음 / 최종 상태가 "보관"이 아님 / 등기번호가 다름 | [편람 182 쪽, 사례집 269 쪽] |
| 송달불능확인서(우편물발송확인서 칸 빈칸)만 있고 **인터넷우체국 확인서가 없음** | [편람 183 쪽 해석] [추론] |
| 인터넷우체국 확인서에 **채무자 본인이 받은 것**으로 나옴 / 아직 "보관중" | [규칙 별표 1 제 8 호다목] / 독산 1 동 실무 |
| 일반우편 1 번만 / 간격 10 일 미만 / 1 차 후 15 일 안 됨 / 보낸 회사가 다름 / 발급번호 없음 | [편람 183 쪽, 사례집 232~233 쪽] |
| 등본을 달라고 함 (초본만 가능) | [법 제 29 조② 6 호] |
| 가정폭력 피해자 제한 대상자가 신청 | [법 제 29 조⑧] |
| 법원 서류가 **열람용** (→ 정본(원본)으로 다시) | [사례집 183 쪽 질의 20, 307 쪽 질의 288] |

## 거절할 때는 이렇게

- 서류가 모자라면 먼저 **무엇이 모자란지 알려 주고 보완**을 요청해요. [사례집 243 쪽, 질의 152]
- 발급하지 않기로 했으면 **이유를 서면으로** 알려야 해요. [법 제 29 조⑤]

예시 문구) "귀사가 ○○○○. ○○. ○○. 신청한 ○○○의 주민등록표 초본 교부 신청은 ( 사유 : 예) 이해관계 사실확인서에 발급번호가 없음, 주민등록법 시행규칙 별표 1 비고 3 ) 사유로 교부할 수 없음을 알려드립니다."

[추론 : 법 제 29 조⑤의 "서면 통지"를 위한 예시 문구이며, 정해진 서식은 아님]

# 3-8. 창구용 체크리스트

출력해서 창구에 두고 하나씩 체크하면서 보세요. 어떤 서류가 있으면 발급하는지는 **맨 앞 족보 표 D**를 같이 보세요.

| 확인 | 묶음 | 확인할 것 |
|---|---|---|
| ☐ | 기본 | 영 별표 2 제 3 호 "금융회사 등"이 맞다 (대부업체·신용회복기금 아님) |
| ☐ | 기본 | 법원 서류를 들고 온 게 아니다 (법원 서류면 2 부) |
| ☐ | A | 채무금액(원금+이자) 50 만원 초과 / 통신요금은 3 만원 초과 |
| ☐ | A | [제 10 호] 빈칸 없음, 특히 변제기일 |
| ☐ | A | [제 10 호] 기관장 등록인감(법인·지점인감), 발급번호 있는 원본, 고친 곳에 인감 |
| ☐ | A | [제 7 호·제 10 호] **용도 및 목적** 칸 / [제 10 호] **설립 근거 법률** 칸 / 과거 주소 체크는 필요성 증명 없으면 생략 |
| ☐ | A | [제 10 호] 변제기일 전이면 "기한의 이익 상실"(상실 예정일이 지났나) / 10 년 지났으면 시효 중단 사유 |
| ☐ | A | [제 7 호] 계약서에 양쪽 서명·날인 + 변제기일 (내용증명·거래장·세금계산서만은 안 됨) |
| ☐ | B | 무슨 우편으로 보냈는지, 봉투가 돌아왔는지 확인 (묶음 B 표, 우편물을 직접 확인할 수 없으면 송달불능확인서) |
| ☐ | B | [③ 반송] 겉봉투 + 내용물, 받는 사람·내용·주소, 등기번호 같음(일반 등기는 안 뜯은 것), 제 7 호면 내용증명 |
| ☐ | B | [④ 반환 불필요] 내용증명 + 인터넷우체국 확인서 **둘 다**, 등기번호 같음, 최종 상태 "보관" |
| ☐ | B | [⑤ 송달불능확인서] 별지 제 24 호, 법인인감 / 우편물발송확인서 칸 **작성** → ⑥ 5 가지 / **빈칸** → 인터넷우체국 확인서 필수("보관"·다른 사람 수령 ○, 보관중·본인 수령 ×), 배달증명서는 요구 안 함(독산 1 동) |
| ☐ | B | [⑥ 일반우편] 같은 회사 2 회 이상, 간격 10 일 이상, 1 차 후 15 일 경과, 발급번호 |
| ☐ | C | 신분증 원본(유효) + 사원증 또는 재직증명서, 남이 대신 온 게 아님 |
| ☐ | C | 신청서 도장 빨간색(전자이미지인은 검정 OK), 복사·팩스본 아님 |
| ☐ | C | [제 10 호] 법인인감증명서 / 사용인감이면 사용인감계 + 법인인감증명서 |
| ☐ | + | 추심회사 직인이면 위·수탁계약서 (원본 또는 원본대조필, 계약기간) |
| ☐ | + | 채권 양수 회사면 원래 계약서 + 양도·양수 계약서 + 돌아온 양도통지서 |
| ☐ | 발급 | 원본 복사 → 원본대조 → 사본 보관, 원본 반환 |
| ☐ | 발급 | 초본만, 주민번호 뒷자리·세대주·과거 주소·병역 생략 |
| ☐ | 발급 | 가정폭력 제한 대상 확인, 수수료 500 원 |

### 마지막으로

- 편람은 **2024 년판**, 사례집은 **2025 년판**, 법령·서식은 **2026. 10. 현행** 기준이에요. 새 판이 나오면 쪽 번호와 내용을 다시 확인하세요.
- 없는 사례는 사례집 **217~269 쪽**(제 4 장 제 4 절 "채권·채무관계 등 정당한 이해관계가 있는 자")과 편람 **181~184 쪽**을 먼저 찾아보세요.
- 편람과 다르게 처리하는 곳(배달증명서, "보관")은 **독산 1 동 실무**로 따로 표시해 두었어요. 판단이 애매하면 행정안전부 콜센터에 질의하세요.